



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Guide pratique sur les enquêtes dans les affaires de corruption

Guide pratique sur les enquêtes dans les affaires de corruption



Remerciements

Cette publication a été produite par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

L'ONUDC exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont consacré leur temps, leur expertise et leurs précieuses connaissances à différentes étapes de l'élaboration du Guide, en particulier les experts suivants : Simon Goddard, Hussein Hassan, Drago Kos, Olivier Kraft, Raghavan Kupuswami, Roman Prah et David Stephen Robinson.

L'ONUDC souhaite remercier pour leur contribution significative Berit Berger, ainsi que Suhaas Ema, Kari Ann Lucas, Zorana Markovic, Jason Reichelt et Christos Vlassis de la Division de la corruption et de la criminalité économique de l'ONUDC, qui ont été responsables de l'élaboration du Guide. Le Guide a bénéficié de la précieuse contribution de nombreux membres du personnel de l'ONUDC qui ont révisé et fourni des contributions pour diverses sections, notamment Badr El Banna, Stefanie Holling, Hyungwon Kim, Wai Nam Lai, Wai Hong Victor Lee et Tim Steele.

© United Nations, 2024. All rights reserved.

Les désignations employées et la présentation des données qui figurent dans la présente publication n'impliquent de la part du Secrétariat des Nations Unies aucune opinion quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les informations sur les localisateurs uniformes de ressources et les liens vers les sites Internet contenus dans la présente publication sont fournis pour la commodité du lecteur et sont correctes au moment de la publication. Les Nations Unies n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude continue de ces informations ou quant au contenu de tout site web externe.

Production éditoriale : Section des publications, Office des Nations Unies à Vienne.
Image de couverture : K – stock.adobe.com

Contenu

Remerciements	ii
Introduction	iv
Enquête sur les affaires de corruption	1
A. Décisions relatives à l'ouverture d'une enquête pour corruption	1
A.1 Examen des informations pour déterminer s'il convient d'ouvrir une enquête pour corruption	4
A.2 Autres facteurs à prendre en compte lors de l'ouverture d'une enquête	6
A.3 Problèmes d'intégrité	7
A.4 Ouverture d'une enquête pour corruption contre des personnes bénéficiant d'une immunité	8
B. Planification, gestion et coordination de l'enquête	9
B.1 Élaboration d'un plan d'enquête	9
B.2 Établir une théorie et choisir des méthodes d'enquête	12
B.3 Coordination des enquêtes impliquant plusieurs organismes	19
C . Techniques et approches d'enquête	23
C.1 Méthodes de collecte de preuves	23
C.2. Preuves et dossiers financiers	32
C.3 Preuves numériques et électroniques	44
C.4 Techniques d'enquête avancées et spéciales	59
C.5 Coopération internationale et entraide judiciaire	76
C.6 Équipes communes d'enquête	80
D . Conclusion de l'enquête	80
D.1 Facteurs à prendre en compte pour mettre fin à l'enquête	80
D.2 Planification de l'opération de perturbation et d'arrestation	82
D.3 Gel, saisie et confiscation des avoirs volés	83
Annexes	85
I. Prochaines étapes : poursuite des affaires de corruption	86
II. Convention des Nations Unies contre la corruption	90
III. Modèle de matrice de preuves	93
IV. Conseils pour des opérations de surveillance physique réussies	95
V . Recommandations concernant les mesures restrictives	96

Introduction

Les enquêtes sur les affaires de corruption sont devenues de plus en plus complexes ces dernières années . Les défis inhérents aux enquêtes sur des systèmes de corruption complexes ont nécessité le recours à des experts et professionnels spécialisés pour retracer les actifs, identifier les personnes et les entités du secteur privé responsables et analyser les transactions financières complexes, souvent avec la nécessité de recourir à des techniques d'enquête spéciales telles que des opérations d'infiltration et des enquêtes fondées sur la cybercriminalité. Si le déploiement des méthodes d'enquête traditionnelles, notamment l'accès à des informations de sources ouvertes et détenues par le gouvernement, l'interrogatoire de témoins et la conduite de perquisitions et de saisies, s'avère souvent efficace pour enquêter sur de nombreuses formes de corruption, les cas plus complexes impliquant la collecte d'informations financières et la capacité de retracer, d'identifier, de geler et de confisquer les gains illicites se sont révélés plus difficiles. Les défis particuliers dans ces affaires de corruption transnationale incluent souvent le traçage des produits du crime, l'identification des entités et des individus suspects, y compris les propriétaires effectifs, et la facilitation du partage efficace des renseignements et des preuves au-delà des frontières pour garantir le succès des enquêtes et des poursuites.

De nombreux pays sont confrontés à des défis considérables dans l'enquête sur des affaires de corruption complexes, en raison non seulement de ressources limitées, mais aussi d'un manque de capacités et d'institutions fortes et indépendantes pour prendre en charge les enquêtes sur la corruption. Les enquêtes criminelles sont également souvent entravées par les difficultés liées au traçage, à l'identification, au gel, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, qui sont souvent détenus à l'échelle internationale. Les individus impliqués dans la corruption déploient souvent de grands efforts pour dissimuler leurs gains mal acquis et, par conséquent, les enquêteurs doivent être bien équipés des derniers outils technologiques et de l'expertise nécessaire pour retracer les avoirs criminels, obtenir des ordres de saisie appropriés et garantir la restitution des avoirs volés aux pays d'origine .

La Convention des Nations Unies contre la corruption est le cadre internationalement accepté pour la prévention, la détection et l'enquête sur la corruption, y compris la coopération internationale à cet égard, et exige la criminalisation des actes de corruption, ainsi que le recouvrement et la restitution des avoirs criminels . En tant que seul cadre universel et juridiquement contraignant de lutte contre la corruption, la Convention contient des dispositions obligatoires qui exigent des États parties qu'ils développent et renforcent leur cadre législatif et politique, leurs capacités institutionnelles et leurs opérations d'application de la loi . Le chapitre III de la Convention établit un cadre global pour criminaliser la corruption, y compris des mesures qui facilitent les enquêtes et les poursuites efficaces d'un large éventail d'infractions de corruption . Le chapitre IV établit des mécanismes pour une coopération internationale plus efficace et le chapitre V se concentre sur les mesures visant à restreindre, saisir, confisquer et restituer les produits de la corruption .

Ce guide a été élaboré pour informer les enquêteurs, les procureurs et les autres praticiens des approches en matière d'enquête et de poursuite dans les affaires complexes de corruption . Il aborde les domaines thématiques suivants pour garantir l'efficacité des enquêtes et des poursuites :

- Comment une enquête sur la corruption est initiée, menée et conclue
- Les sources d'information et de preuves qui peuvent s'avérer importantes et comment elles doivent être gérées et préservées
- Les avantages et les défis présentés par diverses approches et techniques d'enquête dans le contexte des infractions liées à la corruption

Le guide fournit également des exemples de bonnes pratiques en matière d'enquêtes sur la corruption dans diverses juridictions . Bien que les cadres juridiques et institutionnels varient considérablement d'une juridiction à l'autre et qu'il n'existe pas d'approche universelle pour lutter contre la corruption, le Guide définit les principes fondamentaux et diverses options et approches pour enquêter sur les affaires de corruption complexes, dans le contexte des systèmes juridiques nationaux et des mandats d'enquête.

L'objectif principal du Guide est d'aborder les stratégies, les opportunités et les défis liés aux enquêtes sur la corruption. Bien que la question de la poursuite des affaires de corruption soit abordée en détail dans les futurs documents d'orientation, le Guide inclut quelques considérations initiales sur la poursuite des affaires de corruption dans l'annexe I.





Enquête sur les affaires de corruption

A .Décisions relatives à l'ouverture d'une enquête pour corruption

Même si des lois, des politiques et des procédures écrites sont disponibles pour guider les procédures de corruption, les enquêteurs se trouvent souvent dans des situations difficiles lorsqu'ils doivent déterminer s'il convient d'ouvrir une enquête pour corruption. Les actes criminels classiques sont généralement immédiatement évidents – si une banque est cambriolée, une enquête criminelle doit suivre – mais les schémas de corruption peuvent être complexes et souvent seulement révélés au fur et à mesure. L'absence d'une image complète de l'infraction ne devrait pas décourager les enquêteurs de poursuivre les pistes potentielles qui viennent à leur attention. De plus, la théorie de l'affaire (ce que les enquêteurs pensent qu'il s'est passé et pourquoi) doit être élaborée dès le départ et les hypothèses identifiées et testées au moyen d'un plan d'enquête approprié.

Il est nécessaire de connaître la loi qui régit les infractions concernées pour établir une base appropriée pour l'enquête. Les enquêteurs doivent connaître les éléments des infractions de corruption courantes telles que la corruption, la fraude, l'extorsion et le détournement de fonds afin de concentrer l'enquête sur la collecte de preuves pertinentes et utiles pour répondre à chaque élément juridique de l'infraction pénale faisant l'objet de l'enquête. Les enquêteurs devraient également réfléchir de manière critique aux défis juridiques auxquels ils sont susceptibles d'être confrontés. Parfois, les décisions judiciaires influencent la manière dont un élément d'une loi est interprété et ont donc un impact sur le type de preuves à recueillir. Les enquêteurs doivent garder à l'esprit toute mise à jour de la législation pertinente et, en cas de doute, consulter les procureurs pour obtenir des conseils juridiques. Être conscient des vulnérabilités d'une affaire dès le début aidera les enquêteurs à adopter une approche stratégique pour hiérarchiser les preuves et les ressources.

Les signalements de soupçons de corruption pouvant servir de base à une enquête officielle peuvent provenir d'un large éventail de sources.¹

¹ Tout au long du guide, les exemples sont identifiés par une icône de loupe « regarder de plus près » et les conseils généralement applicables sont identifiés par une icône de coche verte.

BOÎTE 1 . NORMES D'ENQUÊTES DU GOUVERNEMENT AUSTRALIEN



Les normes d'enquête du gouvernement australien établissent les normes minimales pour les agences menant des enquêtes. En vertu des normes, les violations présumées, apparentes ou potentielles de la loi peuvent être identifiées à partir de diverses sources, notamment :

- Membres du public
- Activités de renseignement de l'Agence
- Personnel du gouvernement australien ou des agences d'État/du territoire
- Services de police d'État/du territoire
- Processus d'audit ou d'examen interne ou externe
- Mécanismes de contrôle interne de la fraude
- Références gouvernementales ou ministérielles
- Gouvernements ou agences étrangères

BOX 2 . ÉVALUATIONS ET ENQUÊTES PRÉDICTIVES



Le Bureau fédéral d'enquête des États-Unis d'Amérique fait une distinction entre les évaluations et les enquêtes prédictives. Les évaluations nécessitent un objectif autorisé, mais ne doivent pas nécessairement être fondées sur des faits ou des allégations spécifiques et ne peuvent utiliser qu'une variété limitée de méthodes d'enquête non intrusives. Les enquêtes prédictives sont considérées comme des enquêtes préliminaires ou complètes, selon leur fondement. Une enquête préliminaire peut être ouverte sur la base d'une allégation ou d'une preuve d'activité criminelle et ne peut durer que six mois. Les enquêtes préliminaires peuvent utiliser la plupart des techniques d'enquête, à l'exception de la surveillance électronique, des perquisitions physiques et de l'acquisition de renseignements étrangers. Une enquête complète nécessite une base factuelle articulée pour l'enquête qui indique raisonnablement qu'un crime a été commis ou sera commis. Les enquêtes complètes peuvent utiliser toutes les techniques d'enquête légales et ne sont soumises à aucune contrainte de temps.

^o États-Unis, ministère de la Justice, *Lignes directrices du procureur général pour les opérations nationales du FBI* (Washington D.C., 2023).

Rapports et suggestions

Les rapports et les suggestions des témoins constituent une source courante d'informations ou de renseignements pour lancer une enquête. Ces témoins peuvent être des victimes de corruption, des observateurs ou même des participants au projet criminel. Certains témoins, tels que les vendeurs, les agents de campagne et les employés du gouvernement, peuvent avoir une connaissance privilégiée du fonctionnement d'un système de corruption ; d'autres peuvent ne pas avoir d'informations privilégiées, mais peuvent néanmoins être en mesure de fournir des détails qui justifient l'ouverture d'une enquête.

Les dénonciations anonymes, qui proviennent souvent de lanceurs d'alerte travaillant dans l'institution gouvernementale concernée, dans une entreprise privée ou dans une entreprise criminelle, peuvent constituer une source importante de pistes prometteuses. Un cadre législatif et politique solide pour la protection des lanceurs d'alerte, ainsi qu'un moyen sécurisé de signaler les cas de corruption, peuvent offrir un espace sûr et contribuer à encourager le signalement des soupçons de corruption.² Une fois que les organismes chargés de l'application de la loi ont reçu des signalements, le défi consiste à les filtrer efficacement

² Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), *Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations* (Vienne, 2015); and UNODC, *Parlons santé ! Lignes directrices pour permettre la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur des soins de santé* (Vienne, 2021).

et enregistrer les informations rapportées afin d'identifier des pistes crédibles. Ce processus implique une évaluation de trois aspects critiques :

- (a) Comment l'information a été rapportée ;
- (b) L'origine du rapport, si elle est connue ;
- (c) Le contenu du rapport, y compris le niveau de détail et les possibilités de corroboration.

Même dans les cas où les forces de l'ordre déterminent que de tels rapports ne justifient pas encore l'ouverture d'une enquête, les agences peuvent néanmoins souhaiter enregistrer ces informations ou les partager avec d'autres agences administratives ou chargées de l'application de la loi ayant des mandats concernant l'objet du rapport. Les informations enregistrées peuvent encore être utiles pour d'éventuelles enquêtes futures.

Audits

La corruption peut être découverte grâce à un suivi et une surveillance de routine ou spécialisés effectués par des organismes d'audit et des mécanismes de surveillance compétents. Ces mécanismes peuvent prendre la forme d'audits réguliers spécifiques ou d'audits surprises visant à vérifier l'utilisation des fonds publics. Ces mesures présentent le double avantage de dissuader la corruption tout en révélant les pratiques de corruption dans les domaines les plus sensibles et les plus vulnérables. Les institutions supérieures de contrôle et autres organisations qui surveillent régulièrement les dépenses ou d'autres domaines dans lesquels la corruption peut se produire peuvent être de précieuses sources d'informations pour les enquêteurs et peuvent être mandatées pour partager les actes présumés de corruption ou d'irrégularités financières avec les organismes chargés de l'application de la loi compétents et coopérer tout au long de toute enquête.³

Rapports des médias

Les journalistes jouent un rôle important dans la dénonciation de la corruption. De nombreuses enquêtes commencent par des reportages dans les médias sur des activités de corruption, et les journalistes conduisent souvent les enquêteurs vers de nouvelles preuves, cibles ou stratagèmes grâce à leurs reportages. En recourant principalement à des données de sources ouvertes et à des informations accessibles au public ou détenues par le gouvernement via des demandes d'accès à l'information, les journalistes d'investigation ont fourni une mine d'informations précieuses et exposé au public un certain nombre d'affaires et de stratagèmes très médiatisés. Bien entendu, les reportages des médias ne sont qu'un point de départ et ne doivent pas remplacer une enquête approfondie menée par les forces de l'ordre.

BOÎTE 3 . UTILISATION DES SOURCES D'INFORMATION



Aussi simple que cela puisse paraître, les enquêteurs doivent suivre des sources d'information fiables et garder un œil sur d'éventuelles pistes criminelles. La configuration d'une notification de recherche automatique d'actualités pour les termes et juridictions pertinents est un moyen utile de s'assurer que les enquêteurs ne passent pas à côté de faits nouveaux.

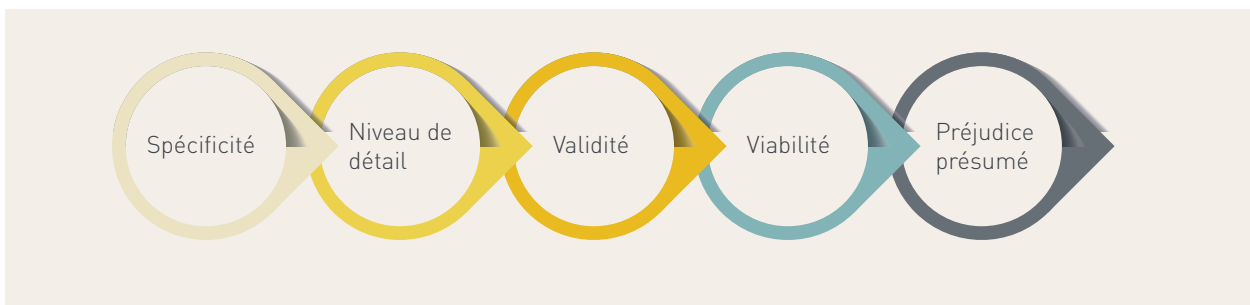
³ Voir, par exemple, les normes et lignes directrices établies par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), une organisation autonome, indépendante, professionnelle et apolitique qui fonctionne comme une organisation faitière pour la communauté de l'audit externe des gouvernements. Le Groupe de travail de l'INTOSAI sur la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent a élaboré, entre autres, une Ligne directrice pour l'audit de la prévention de la corruption (GUID 5270) pour aider les auditeurs publics à préparer et à mener des audits des politiques et procédures de lutte contre la corruption dans les organisations gouvernementales dans le cadre de leur mandat.

A.1 Examen des informations pour déterminer s'il convient d'ouvrir une enquête pour corruption

La première étape après avoir reçu l'information est de l'examiner et de l'évaluer. Les ressources d'enquête sont limitées et il est important de s'assurer qu'une allégation est fiable et substantielle avant que l'enquêteur ne consacre les ressources nécessaires à une enquête complète. Une enquête prématurée ou fondée sur des preuves incomplètes ou peu fiables risque de nuire inutilement à la réputation d'une personne ou d'une organisation et de réduire la confiance du public dans le processus d'enquête.

Il est important de garder à l'esprit que la norme pour l'évaluation initiale n'est pas de savoir si les informations reçues sont, en elles-mêmes, prouvables devant un tribunal. Les enquêteurs recherchent plutôt des indices de fiabilité, en fonction des directives spécifiques de l'agence concernée ou des lois d'un pays. Lorsque les enquêteurs examinent les informations et les pistes, ils doivent garder à l'esprit les cinq éléments illustrés dans la figure ci-dessous.

FIGURE 1. CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX INDICES DE FIABILITÉ



(a) Spécificité

Les informations reçues par les enquêteurs qui identifient des acteurs spécifiques et des cas de mauvaise conduite peuvent être plus faciles à corroborer et à suivre que, par exemple, une allégation générale selon laquelle quelque chose d'inapproprié pourrait se produire dans une agence gouvernementale donnée. Même si les informations ne sont pas spécifiques, elles peuvent fournir suffisamment d'informations contextuelles pour guider les enquêteurs. Par exemple, si un organisme d'enquête reçoit un certain nombre d'informations concernant une certaine agence, cela peut servir de motif pour enquêter sur cette agence même si aucun acteur spécifique n'est nommé et qu'aucun cas spécifique de corruption n'est décrit. Dans le même temps, un seul rapport peut, dans certains cas, conduire à une enquête majeure pour corruption s'il est vérifié et fait l'objet d'une enquête plus approfondie.

Dans certaines agences, un mécanisme de classification peut être établi pour filtrer les rapports s'ils proviennent de la même source et si le contenu semble similaire à des rapports antérieurs dans lesquels les allégations se sont avérées non fondées. Même si un tel mécanisme peut préserver de précieuses ressources d'enquête, il est facile pour une agence de perdre de vue le contenu de ces rapports récurrents. Idéalement, les organismes d'enquête devraient adopter un système d'archivage et de classification flexible et consultable afin que les enquêteurs puissent avoir accès aux dossiers pour recouper les nouveaux rapports, identifier des tendances potentielles et éventuellement générer de nouvelles enquêtes. Dans de nombreux systèmes, les pratiques de classification et de recoupement ne sont pas normalisées ou ne sont pas optimales pour l'identification de modèles et de « signaux d'alarme » potentiels de corruption. En conséquence, les enquêteurs risquent de manquer des occasions d'identifier et de démanteler des organisations criminelles impliquées dans la corruption.

Il est essentiel que les organismes d'enquête disposent d'un système solide de gestion des dossiers et des dossiers pour mieux enregistrer les informations et les rapports reçus afin d'améliorer l'analyse des informations, le partage de renseignements et l'identification des opportunités d'enquête. Ces systèmes devraient être construits, au minimum, sur les principes fondamentaux suivants :

- Des processus et des rôles de gestion clairs (par exemple, des personnes chargées de classer et de télécharger des informations, de vérifier leur exactitude, de les contrôler et d'y donner accès)
- Une formation appropriée pour garantir que tout le personnel concerné connaît et sait comment utiliser le système adopté, y compris une formation supplémentaire après tout changement ou mise à jour important
- Cohérence et homogénéité dans l'organisation des preuves et des dossiers
- Mesures de protection physiques et informatiques appropriées pour garantir la protection du système
- Mesures de protection supplémentaires pour les données importantes ou particulièrement confidentielles, telles que la création d'un plan de reprise après sinistre
- Une politique stricte de conservation et d'élimination des dossiers
- Suivi périodique de dossiers et du système dans son ensemble

(b) Niveau de détail

Le niveau de détail des informations est étroitement lié à la spécificité, qui est tout aussi pertinent lors de l'évaluation des rapports reçus ; il doit être suffisamment étendu pour offrir des possibilités de corroboration. Plus un rapport contient de détails, notamment l'identification des personnes et des entités, les dates ou plages de dates pertinentes, les descriptions d'événements spécifiques et la manière dont les informations ont été obtenues, plus il est susceptible d'être fiable pour lancer une enquête. Des détails plus approfondis peuvent permettre d'identifier des activités d'enquête permettant de valider les informations reçues et de poursuivre de multiples pistes d'enquête. Les rapports contenant moins de détails peuvent être difficiles à vérifier et ne pas conduire à l'ouverture d'une enquête.

(c) Validité

L'utilité des informations reçues dépend de leur validité. La détermination de la validité d'un rapport dépendra nécessairement d'un certain nombre de facteurs, notamment de la personne qui rédige le rapport (si elle est connue), de l'origine de l'information, de la capacité de l'enquêteur à corroborer les éléments ou détails essentiels et de la mesure dans laquelle le rapport est cohérent et logique.

Il est bien sûr plus difficile d'évaluer la validité des informations anonymes. Dans de tels cas, les enquêteurs doivent s'appuyer sur la validation des informations plutôt que sur la validation de la source, car la source est inconnue. Les informations reçues, qui sont par ailleurs fiables et crédibles, ne doivent pas être écartées simplement parce que la source est inconnue. Les enquêteurs devraient appliquer le même processus à l'évaluation des signalements anonymes que celui qu'ils appliqueraient aux signalements provenant d'une personne ou d'une source connue. Cela comprendrait des méthodes telles que la corroboration, le recoupement et d'autres moyens permettant de déterminer si le rapport reçu mérite une enquête plus approfondie.

(d) Viabilité

Les forces de l'ordre disposent de ressources limitées et il peut s'avérer peu pratique de suivre chaque information reçue. Lors de la priorisation des pistes à suivre, les forces de l'ordre peuvent choisir de se concentrer sur les allégations les plus susceptibles d'entraîner des sanctions pénales, plutôt que sur des recours administratifs ou civils.

(e) Préjudice présumé

Si une information ou une allégation implique un préjudice grave et imminent, les enquêteurs ont moins de temps pour vérifier les informations avant de lancer une enquête. Dans de telles situations, des mesures d'enquête secrètes peuvent encore être utilisées, mais les enquêteurs peuvent constater qu'ils doivent accélérer les mesures d'enquête, y compris les efforts non secrets, afin d'obtenir les informations nécessaires. Même si de telles mesures risquent de rendre une enquête publique prématurément, les procureurs et les enquêteurs devraient évaluer les risques de laisser la corruption se poursuivre pendant une courte période par rapport aux risques d'une révélation prématurée. Les situations qui justifient une telle approche peuvent inclure celles qui menacent une élection imminente, la santé et la sécurité publiques, ou qui peuvent autrement entraîner un préjudice irréparable.

A.2 Autres facteurs à prendre en compte lors de l'ouverture d'une enquête

Outre le cadre juridique pertinent dans lequel les allégations de mauvaise conduite et de corruption doivent être évaluées, d'autres considérations doivent être prises en compte dans les enquêtes sur la corruption.

Au niveau opérationnel, des problèmes peuvent survenir quant à la facilité d'accès aux documents ou aux enregistrements, notamment dans le cadre d'enquêtes de corruption impliquant des responsables politiques ou élus. Une enquête peut être justifiée dans un domaine sensible relatif à des actions régies par une législation portant sur des documents, des activités ou des lieux confidentiels ou secrets. Une planification adéquate serait nécessaire avant de lancer une enquête aussi délicate.

Le risque de désapprobation publique et d'accusations d'irrégularités ne constitue pas, en soi, une raison pour éviter l'enquête. Ces risques soulignent toutefois l'importance de veiller à ce que les enquêtes soient fondées sur des soupçons raisonnables et des preuves fiables, et à ce que les enquêteurs prennent soin de préserver la confidentialité lorsqu'une enquête n'est pas prête à être rendue publique. De telles mesures peuvent réduire à la fois le ciblage abusif et l'érosion inutile de la confiance du public.

Il est également important de souligner que le droit international des droits de l'homme garantit que les personnes privées de leur liberté (ou qui risquent de l'être) ont droit à la protection de leurs droits fondamentaux en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 9 du Pacte garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. L'article 7 interdit le recours à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements, et l'article 10 prévoit que les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. En outre, le droit à un procès équitable et d'autres garanties procédurales, notamment pour les personnes privées de liberté, sont prévus à l'article 14. En outre, les forces de l'ordre doivent garder à l'esprit la présomption d'innocence d'une cible potentielle jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, il convient de tenir dûment compte des ressources disponibles et de la capacité de l'agence ou de l'autorité compétente à mener une enquête. Les affaires de corruption nécessitent des ressources et de l'expertise. Il s'agit souvent d'enquêtes complexes et longues, et les forces de l'ordre doivent obtenir de leur agence l'engagement de fournir les ressources adéquates pour enquêter pleinement sur les allégations de corruption. Certaines des exigences spécifiques aux enquêtes sur la corruption sont illustrées dans la figure ci-dessous.

FIGURE 2 . EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENQUÊTES SUR LA CORRUPTION

Les enquêtes sur la corruption peuvent nécessiter une équipe d'enquêteurs hautement qualifiés et expérimentés dans le traitement de stratagèmes criminels complexes. Souvent, ces équipes ont également besoin d'experts dans les domaines des transactions financières, de la comptabilité et d'autres spécialités.



Certaines techniques d'enquête utilisées dans les enquêtes sur la corruption, telles que la surveillance électronique, les écoutes téléphoniques, l'examen des dossiers financiers et la comptabilité judiciaire, peuvent être coûteuses.



Les enquêtes sur la corruption prennent du temps. Ces enquêtes peuvent souvent durer des mois, voire des années, et un organisme d'enquête doit veiller à ce que le temps nécessaire soit consacré à l'enquête pour qu'elle puisse se développer pleinement, en recueillant les preuves nécessaires pour démanteler un réseau criminel et demander des comptes aux cibles impliquées.

A.3 Problèmes d'intégrité

Une enquête ne peut être efficace que si elle est véritablement indépendante et libre de toute ingérence indue. Les fautes professionnelles des procureurs, des enquêteurs et de la police peuvent avoir un effet désastreux sur une enquête pour corruption et peuvent même constituer une corruption en soi. Un organisme chargé de l'application de la loi doit donc disposer à la fois de l'indépendance fonctionnelle et de la perception d'indépendance dans l'exercice de ses activités, sous réserve de mesures de surveillance appropriées. Chacun de ces éléments est tout aussi important pour maintenir la confiance dans l'intégrité de l'enquête.

Certaines agences chargées de l'application de la loi font appel à un inspecteur général indépendant, qui rend compte à l'extérieur et au-dessus de l'agence de poursuite, pour enquêter sur les allégations de mauvaise conduite du procureur. D'autres agences peuvent avoir des unités internes dédiées au contrôle de l'intégrité. Cependant, de nombreux organismes chargés de l'application de la loi, en particulier ceux qui opèrent au niveau local, ne disposent pas d'un système de contrôle indépendant, ce qui peut les rendre plus vulnérables à la corruption et, par conséquent, moins capables de mener des enquêtes efficaces sur ce sujet.

Des entités de surveillance peuvent être instituées pour renforcer l'intégrité et doivent fonctionner de manière aussi indépendante que possible de l'agence ou des agences qu'elles supervisent. Ils doivent être tenus aux plus hautes attentes en matière d'intégrité. Ces entités élaborent souvent un cadre de gestion des risques, qui comprend la mise à disposition de rapports au public, des programmes d'assurance qualité et des évaluations régulières par des examinateurs externes. Les pouvoirs des entités de surveillance peuvent varier en fonction du système juridique du pays et de l'agence qu'elles supervisent, mais dans tous les cas, les entités de surveillance et les organismes de responsabilisation doivent disposer de pouvoirs et de mandats significatifs pour pouvoir remplir leurs fonctions.

A.4 Ouverture d'une enquête pour corruption contre des personnes bénéficiant d'une immunité

Les affaires de corruption impliquent souvent des fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'un certain niveau d'immunité contre toute mise en accusation et poursuite pénales pendant la durée de leur mandat. En outre, certains fonctionnaires du gouvernement peuvent être à l'abri de toute responsabilité civile pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, ce qui peut inclure certains éléments de l'enquête sur la corruption.

Dans les juridictions où l'immunité est interprétée de manière très large, il peut être difficile pour les autorités chargées de l'application de la loi de mener une enquête. Dans la plupart des juridictions, cependant, l'autorité compétente chargée de l'application de la loi devra soumettre une demande de levée de l'immunité du fonctionnaire visé à l'organisme gouvernemental concerné. Une telle mesure d'enquête doit être soigneusement étudiée, tant en termes de contenu que de calendrier, car elle attirera nécessairement l'attention sur l'existence d'une enquête qui, avant cette étape, pouvait avoir été de nature secrète. Une fois la décision de lever l'immunité prise, des accusations formelles devraient être portées peu de temps après.

Même dans les situations où un suspect de l'enquête peut bénéficier de l'immunité, il peut être utile d'enquêter sur sa conduite même si l'immunité demeure en vigueur. Premièrement, un individu ne sera pas toujours immunisé ; par exemple, un homme politique peut perdre son immunité lorsqu'il quitte ses fonctions et devenir ainsi vulnérable aux sanctions pénales. Même si le délai de prescription pour l'infraction présumée a expiré au moment où l'individu quitte ses fonctions, dans de nombreuses juridictions, un comportement qui ne peut être poursuivi peut toujours être utilisé comme preuve de mauvaise moralité ou pour aggraver les peines pour des infractions pour lesquelles l'individu peut être poursuivi. Deuxièmement, même si la personne au cœur de l'infraction peut être à l'abri de poursuites, d'autres auteurs ou suspects peuvent être vulnérables, et l'enquête peut conduire à des poursuites contre eux et potentiellement démanteler la pratique de corruption ou même faciliter la levée de l'immunité. Enfin, même si des poursuites pénales ne sont pas possibles, les preuves obtenues grâce à une enquête peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure de destitution ou de révocation afin de limiter l'influence du titulaire d'une fonction corrompu.

BOÎTE 4 . DÉTERMINER S'IL FAUT ENQUÊTER OU NON

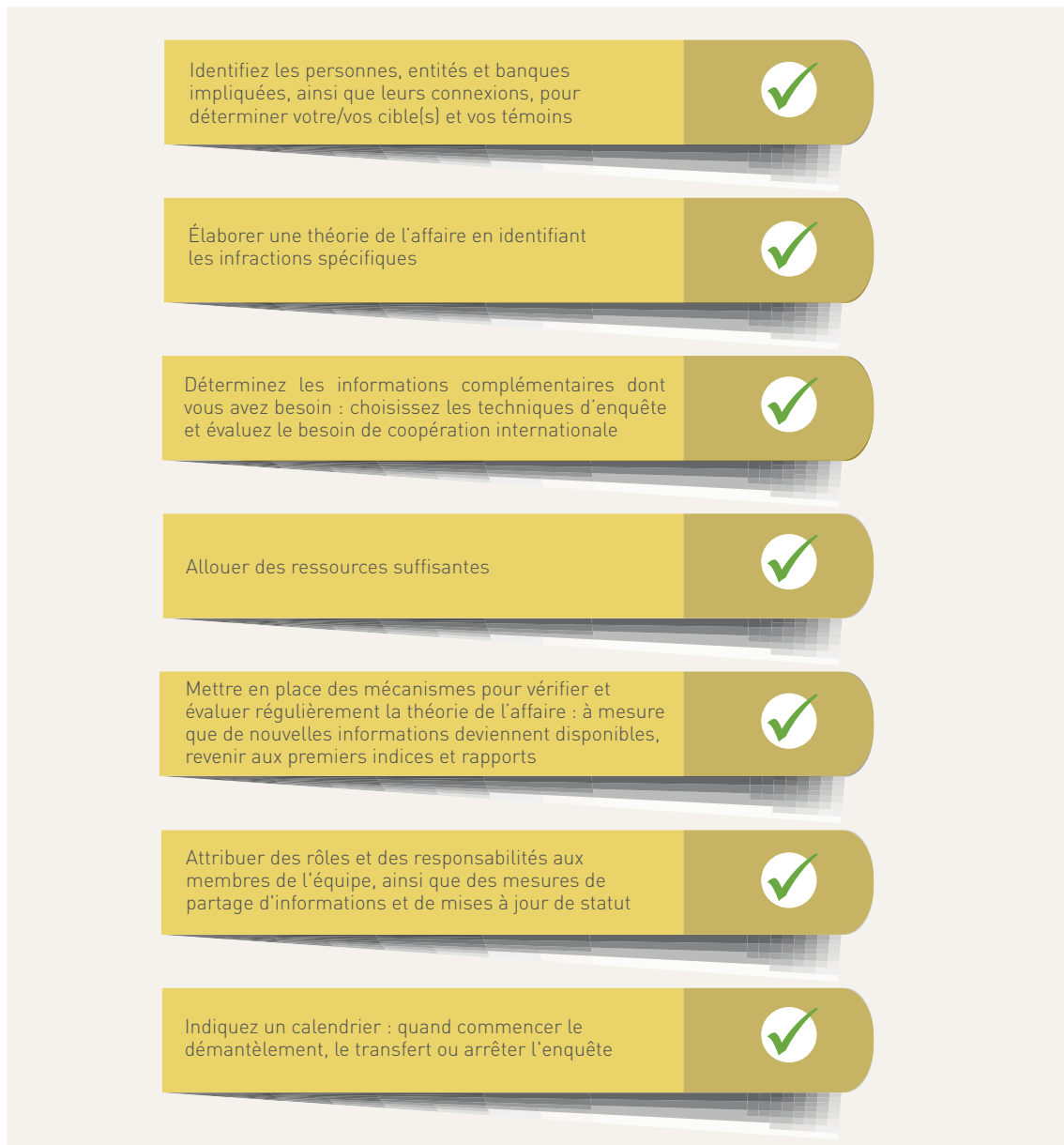


En raison de la diversité des formes d'immunité offertes aux représentants du gouvernement, les praticiens devraient consulter des experts juridiques dans leurs juridictions pour déterminer s'il convient ou non d'enquêter sur un fonctionnaire public ou politique.

B . Planification, gestion et coordination de l'enquête

B.1 Élaboration d'un plan d'enquête

FIGURE 3 . ÉLÉMENTS D'UN PLAN D'ENQUÊTE



Ouverture de l'affaire et identification des cibles et témoins potentiels

Comme décrit en détail ci-dessus, les cas de corruption peuvent résulter de plaintes ou d'accusations officielles, de rapports et d'articles des médias, y compris des médias sociaux, ou d'informations ou d'informateurs anonymes. En fonction du système juridique du pays, les sources seront vérifiées plus en détail pour déterminer si elles contiennent des informations pertinentes et vérifiées (avec des niveaux de contrôle différents selon, par exemple, qu'elles proviennent d'une plainte officielle ou des médias sociaux) afin de déterminer si les conditions sont remplies pour ouvrir une enquête officielle.

Une fois que les allégations sont suffisamment corroborées pour ouvrir une enquête, les enquêteurs doivent identifier les fonctionnaires et les associés impliqués. Au cœur de chaque acte de corruption se trouve un individu ou une entité qui a pour objectif d'en tirer un profit. La corruption est souvent motivée par la promesse d'avantages financiers sous forme de pots-de-vin, de commissions occultes, de contrats garantis ou d'autres moyens. Lorsqu'un acte de corruption est suspecté ou découvert, il est important d'identifier chaque personne et entité susceptible de profiter du stratagème, y compris chaque co-conspirateur, complice et facilitateur, car les stratagèmes de corruption complexes sont rarement exécutés par une seule personne.

La manière dont les enquêteurs identifient les cibles potentielles dépendra en grande partie de la manière dont l'enquête a été lancée. Si une enquête commence par une plainte générale concernant la corruption dans un organisme gouvernemental particulier, les enquêteurs rechercheront des irrégularités, des tendances, des excédents ou des dettes inexpliqués ou d'autres « signaux d'alarme » indiquant que la plainte était fondée. D'autres enquêtes débiteront par une plainte contre une personne en particulier, parfois une plainte directe pour criminalité ou une vague affirmation selon laquelle un fonctionnaire vit au-dessus de ses moyens, suggérant une possible corruption.

Les enquêteurs peuvent être en mesure d'obtenir des informations importantes sur les actifs des cibles, leurs transactions commerciales et leurs liens criminels potentiels grâce à un examen des bases de données publiques. Les dossiers immobiliers, les dons de campagne et d'autres sources de corruption peuvent être publics. Les agences gouvernementales sont souvent tenues de publier (ou de rendre facilement accessibles grâce aux lois sur l'accès à l'information) les informations sur les salaires, les contrats, les subventions et autres documents qui intéressent les enquêteurs. La disponibilité de ces documents dépend de la juridiction, même au sein d'un même pays. Les agences locales peuvent avoir leurs propres politiques et les gouvernements locaux excluent souvent certains documents de l'accès public.

Les enquêteurs devraient créer un profil complet des personnes, des entreprises, des banques et des autres institutions du secteur public, du secteur privé et des institutions financières qui pourraient être impliquées dans le système de corruption afin d'en apprendre le plus possible sur leur implication potentielle, leur motivation et leurs liens entre elles. La création de tels profils doit inclure les éléments suivants :

- Détails personnels
- Détails de la famille
- Noms des associés
- Coordonnées
- Informations issues d'une recherche dans les archives publiques
- Informations sur les réseaux sociaux
- Informations provenant d'entités gouvernementales
- Dossiers financiers

Une liste plus détaillée et une description du type d'informations que les enquêteurs devraient rechercher se trouvent dans la section C ci-dessous.

Une fois que les enquêteurs ont terminé la cartographie initiale des personnes et des entités susceptibles d'être impliquées dans le système de corruption, il devient plus facile de classer les individus en termes de suspects et de témoins potentiels, ou de décider qu'il n'y a pas encore suffisamment d'informations pour prendre une telle décision. Après l'analyse initiale, les enquêteurs doivent identifier les informations supplémentaires sur les personnes et les entités qui pourraient être nécessaires et ce qui doit être fait pour obtenir ces informations.

Les enquêteurs doivent rechercher les informations suivantes sur le lieu d'activité de la cible, le bureau gouvernemental ou toute autre institution dont la cible peut être responsable :

- Déclarations de revenus, formulaires de divulgation financière, dossiers d'emploi et demandes de prêt
- Contrats gouvernementaux, contributions de campagne (directes et indirectes). Par exemple, l'entreprise peut avoir offert des services à des campagnes en plus de dons financiers)
- Enquêtes antérieures sur la conduite au sein de l'entreprise ou de l'institution, y compris celles relatives aux employés actuels ou antérieurs, et tout casier judiciaire associé

Même aux stades préliminaires de l'enquête, des experts devraient être disponibles pour consulter les procureurs et les enquêteurs.

BOÎTE 5 . RICHESSE INEXPLIQUÉE



Lors de l'examen des informations de profil recueillies, une attention particulière doit être accordée à toute richesse ou dépense qui semble disproportionnée par rapport au salaire attendu ou aux actifs déclarés de la cible. Les preuves de célébrations coûteuses, de dépenses d'éducation privée pour les proches de la cible, d'effacement soudain de dettes, d'achats d'actifs, y compris à l'étranger, et d'autres indicateurs de gains financiers inexpliqués doivent être enregistrées.

Des associés criminels coopératifs

L'identification des associés criminels et des co-conspirateurs susceptibles d'être disposés à coopérer avec les forces de l'ordre crée des opportunités importantes pour l'enquête, car ils peuvent être en mesure de fournir des informations privilégiées précieuses pour les enquêteurs. Parfois, dans les enquêtes pour corruption, une telle coopération peut provenir d'un associé de la cible qui ne fait pas partie de l'organisation criminelle, comme un membre du personnel d'un élu, par exemple. Selon le cadre juridique national, les co-conspirateurs peuvent se voir accorder le statut de témoin coopérant, de témoin de la Couronne ou de témoin de l'État, et être soumis à une peine plus clémentine ou à une immunité.

Le rôle et les modalités d'engagement d'un témoin coopérant ou d'un informateur dépendront du cadre juridique national, mais en principe, les enquêteurs doivent veiller à utiliser des personnes qui possèdent des informations pertinentes ou qui ont un rang suffisant pour avoir accès aux documents, dossiers ou autres preuves nécessaires, et qui ne sont pas nécessairement impliquées dans l'affaire. Lorsqu'ils travaillent avec des délinquants coopérants ou d'autres associés, les enquêteurs devraient se concentrer sur le recours à des associés de niveau inférieur pour obtenir des preuves et des informations sur les membres les plus haut placés de l'organisation criminelle.

Comme cela est expliqué plus en détail dans les sections suivantes, les forces de l'ordre peuvent faire appel à des co-conspirateurs coopératifs pour fournir des informations historiques sur les crimes et, si leur coopération n'est pas connue de la cible et s'il est sécuritaire de le faire, pour travailler de manière proactive afin de recueillir des preuves.

Cibles de haut niveau

Un défi évident dans les enquêtes sur la corruption est d'enquêter et de poursuivre une cible en position de grand pouvoir et d'autorité. Les puissants responsables publics se protègent souvent des dénonciations criminelles en recourant à des co-conspirateurs et à des complices. De la même manière qu'un chef de cartel de la drogue qui ne parle jamais au téléphone ou ne touche jamais à la drogue vendue par l'organisation criminelle, les cibles de corruption de haut niveau peuvent élaborer un plan sophistiqué dans lequel leur implication n'est pas immédiatement évidente. En outre, ils peuvent faire appel à d'autres collègues proches du dossier pour exercer une pression politique sur les forces de l'ordre afin de mettre fin à toute enquête.

Cette situation ne devrait cependant pas dissuader les enquêteurs responsables de poursuivre activement ces cibles. Les enquêteurs doivent continuer à garder à l'esprit le risque de porter atteinte à la réputation de la cible et des enquêteurs, en particulier si les enquêtes sont menées sur la base de preuves faibles ou incomplètes ; d'un autre côté, l'absence de poursuite d'une cible puissante ou toute forme de clémence perçue peut être perçue par le public comme un signe de corruption ou d'influence indue des forces de l'ordre.

Les procureurs devraient également tenir compte des difficultés que pose le fait de porter des accusations contre des personnes actuellement en fonction, plutôt que contre des personnes qui n'occupent plus de fonctions publiques. Même si les procureurs ne souhaitent pas retarder une enquête ou des poursuites jusqu'à ce qu'un agent public suspecté ait quitté ses fonctions (à moins que la cible ne bénéficie d'une certaine forme d'immunité en raison de sa fonction), ils doivent garder à l'esprit les divers risques et opportunités liés à la poursuite de suspects actuellement en fonction.

B.2 Établir une théorie et choisir des méthodes d'enquête

Théorie et gestion des affaires de corruption

Suite à l'évaluation initiale de l'état du rapport et des informations reçues, les enquêteurs devraient élaborer une théorie préliminaire concernant l'affaire. Comme indiqué ci-dessus, cela comprendra l'identification des crimes potentiels (en se concentrant sur les éléments de ces crimes) qui peuvent faire partie de l'activité criminelle faisant l'objet de l'enquête. Le plan d'enquête doit clairement établir les agents ou organismes responsables, des échéanciers réalistes et des points de contrôle adéquats qui permettraient à l'équipe de direction de revoir et de modifier l'hypothèse si et quand cela est nécessaire.

Il est également utile de décrire les principales questions de l'affaire auxquelles l'enquête cherchera à répondre ainsi que les activités d'enquête à mener afin d'obtenir des éléments de preuve susceptibles d'apporter des réponses à ces questions. Si l'enquête identifie une activité criminelle organisée potentielle, il est utile d'identifier le mode de fonctionnement de l'organisation criminelle, les personnes impliquées et les rôles et responsabilités de ces dernières au sein de cette organisation. Une théorie d'enquête doit être flexible et régulièrement révisée pour refléter l'état des preuves reçues à mesure que l'enquête progresse.

Une fois l'état des preuves clair, l'étape suivante consiste à identifier les ressources nécessaires pour poursuivre correctement l'enquête. Pour assurer une utilisation efficace des ressources et des résultats positifs, les éléments et le personnel impliqués doivent être gérés efficacement :

- **Effectuer une diligence raisonnable.** Les enquêtes sur la corruption commencent souvent par des informations fragmentées ou un renseignement ; la première phase du processus consiste donc à vérifier les informations fournies et à effectuer des vérifications des antécédents. La phase de diligence raisonnable permet aux enquêteurs d'établir les hypothèses et les suppositions qui faciliteront davantage l'élaboration du plan d'enquête et l'application des techniques d'enquête appropriées.
- **Répartissez les responsabilités entre les membres de l'équipe d'enquête.** Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du plan d'enquête, l'enquêteur principal ou l'organisme d'enquête doit attribuer des tâches spécifiques à chaque membre de l'équipe d'enquête et inclure des délais de rapport adéquats et périodiques, afin de faciliter les actions coordonnées. Une équipe commune ou un membre unique d'une équipe peut être affecté à une cible spécifique, à un événement particulier ou, dans le cas d'un programme transnational, à une région géographique particulière. Un groupe peut par exemple s'occuper de la recherche des produits du crime, tandis que d'autres interrogent des témoins ou surveillent les suspects.
- **Consultez les procureurs dès le début.** Si des poursuites pénales sont prévues, les enquêteurs doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités de poursuite compétentes afin de garantir que l'enquête produise les preuves les plus solides possibles à présenter au tribunal. Il existe également un certain nombre d'outils d'enquête qui ne peuvent être mis à disposition qu'une fois qu'un procureur est impliqué dans une affaire, comme l'exécution

des mandats de perquisition et des demandes d'assignation à comparaître, et il est donc essentiel d'impliquer les procureurs dès les premières étapes d'une enquête.

- **Participer à une prise de décision efficace et éclairée.** L'ordre dans lequel les étapes de l'enquête doivent être entreprises dépendra des faits d'une affaire particulière et de l'hypothèse ou de la théorie de l'affaire établie. Les décisions relatives aux mesures d'enquête doivent être prises sur la base de la ligne de conduite qui produira les résultats les plus pertinents et les plus efficaces, compte tenu des faits d'une affaire particulière. Par exemple, le témoignage spécifique d'un témoin peut justifier davantage l'autorisation d'une surveillance physique plutôt que d'une surveillance électronique.
- **Commencez par les techniques d'enquête les moins intrusives.** Les enquêteurs doivent commencer par rassembler et analyser toutes les preuves accessibles au public, car les assignations à comparaître et les mandats peuvent prendre beaucoup de temps à obtenir et à exécuter. Toutes les voies disponibles doivent être épuisées en utilisant les preuves déjà en possession des enquêteurs avant de prendre de nouvelles mesures. Dans de nombreuses juridictions, les tribunaux exigent des enquêteurs qu'ils démontrent qu'ils ont épuisé les mesures d'enquête les moins intrusives avant de les autoriser à recourir à des techniques plus intrusives.
- **Réévaluez régulièrement les hypothèses et les preuves.** Les enquêtes doivent rester fluides par nature et les équipes d'enquêteurs doivent être flexibles et tenir compte des informations à mesure qu'elles s'accumulent. De nombreuses enquêtes sur des incidents particuliers de corruption révèlent souvent des preuves d'autres actes de corruption ou d'autres formes d'activités criminelles insoupçonnées. De même, les enquêteurs doivent être prêts à réévaluer les théories précédemment établies concernant l'implication de certains individus ou la culpabilité relative des réseaux criminels.

BOX 6 . LISTE DE CONTRÔLE DE LA GESTION DES AFFAIRES DE CORRUPTION



- Élaborer un plan d'enquête
- Répartir les responsabilités au sein d'une équipe d'enquête par cible ou par sujet
- Consulter les procureurs dès le début
- Participer à une prise de décision efficace et éclairée
- Commencez par les techniques d'enquête les moins intrusives
- Réévaluez régulièrement les hypothèses et les preuves

Il est important de bien séquencer les techniques d'enquête pour garantir que chaque action utilise au mieux les informations recueillies aux étapes précédentes. En outre, certaines mesures, telles que les auditions de témoins et les saisies, risquent de révéler l'enquête et, dans certains cas, ne devraient être menées qu'après épuisement des mesures d'enquête secrètes. En revanche, des mesures d'enquête manifestes peuvent s'avérer urgentes dans les cas où un préjudice imminent est probable, comme la destruction de preuves ou le déplacement de produits illicites hors de la juridiction. Le moment des opérations manifestes devrait donc être une question de discrétion laissée aux enquêteurs principaux de l'équipe.⁴

Les enquêteurs doivent se préparer à l'avance aux enquêtes impliquant des stratagèmes financiers sophistiqués en assurant la présence des spécialistes et experts requis, y compris des profileurs et des experts-comptables judiciaires, si nécessaire, pour soutenir les équipes principales. Indépendamment du système juridique national, les enquêtes financières devraient être menées parallèlement aux enquêtes pénales ou, au minimum, une fois l'enquête pénale terminée.

⁴Nations Unies, *Manuel sur les mesures pratiques de lutte contre la corruption à l'intention des procureurs et des enquêteurs* (septembre 2004).

BOÎTE 7 . CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS



Une technique de gestion des affaires de corruption basique mais efficace consiste à utiliser une chronologie détaillée des événements, en plaçant les faits importants dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. Même si un enquêteur peut être capable de garder les faits en tête dans une affaire simple, lorsqu'il s'agit de schémas de corruption complexes, il est nécessaire de disposer d'un système organisé qui peut être partagé entre les membres de l'équipe. Une chronologie efficace fournira également une représentation visuelle de toutes les activités de l'affaire et peut aider les enquêteurs à voir les liens entre les personnes et les événements qu'ils auraient autrement pu manquer. L'utilisation d'une matrice de preuves peut être utile pour enregistrer les preuves et les éléments de l'enquête et peut aider à donner un aperçu de l'enquête tout en favorisant une analyse plus rapide. Par exemple, la Police nationale des Philippines a élaboré un modèle à cet effet. Un exemple de modèle de matrice de preuves est également inclus à l'annexe III.

Disponible sur <https://formsphilippines.com/downloads/PNP/47.pdf>.

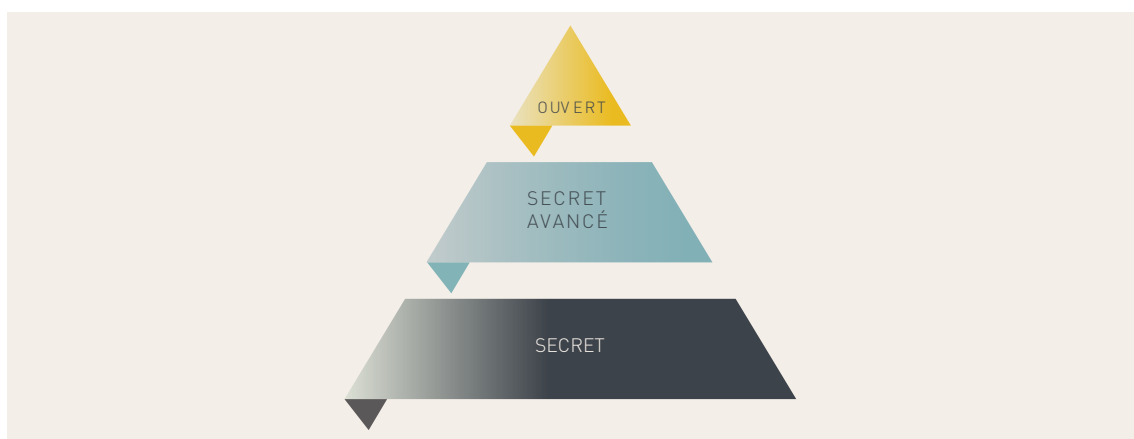
La chronologie d'une affaire doit inclure toutes les personnes et entités impliquées dans une affaire, les faits et les dates pertinents, ainsi que les documents ou autres preuves liés à ces faits. Les plateformes logicielles électroniques peuvent aider à créer des systèmes de gestion des affaires de corruption efficaces. De telles plateformes peuvent aider les enquêteurs à relier les preuves aux faits et à voir les connexions et les modèles au sein des preuves, telles que les relevés financiers et téléphoniques, et peuvent faciliter la présentation du dossier de l'accusation devant le juge et le jury lors de tout futur procès pénal.

Méthodes et activités d'enquête

Les enquêtes sur la corruption sont difficiles en partie parce que les actes de corruption sont en grande partie perpétrés en secret. Les actes criminels de corruption, de pots-de-vin et même de détournement de fonds ne sont pas toujours immédiatement évidents et les seuls témoins sont les personnes impliquées, qui n'ont guère intérêt à avouer. Même si les faits de base peuvent être établis, il peut être difficile d'obtenir des preuves démontrant l'intention criminelle du participant. Les cibles d'une enquête peuvent fournir des explications alternatives et innocentes à leurs actes et, contrairement à un vol de banque où l'intention de l'auteur est généralement assez claire, il peut y avoir plusieurs motifs pour les transactions financières suspectes qui constituent de nombreux cas de corruption, dont certains seulement pourraient être criminels.

En réponse à ces défis, les enquêteurs devraient privilégier les méthodes d'enquête qui tentent le mieux de produire des preuves et devraient élaborer un plan d'enquête qui correspond à la théorie de la conduite criminelle faisant l'objet de l'enquête. Le plan d'enquête doit répertorier les éléments de preuve à obtenir, établir des délais adéquats et les agents ou organismes responsables, et réévaluer, vérifier et gérer régulièrement la théorie de l'affaire et les accusations criminelles potentielles, au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.

FIGURE 4 . TYPES DE METHODES D'ENQUÊTE



(a) Méthodes secrètes

Les enquêtes commencent généralement par des techniques secrètes pour éviter de divulguer prématurément l'enquête aux cibles ou au public et pour réduire tout risque potentiel d'atteinte à la réputation si l'enquête ne justifie finalement pas de poursuites. Même après avoir utilisé des méthodes manifestes, des méthodes secrètes peuvent encore être utiles, par exemple pour obtenir des preuves sur des cibles qui tentent de dissimuler leurs traces ou d'influencer des témoins potentiels. Les méthodes d'enquête secrètes qui peuvent être appropriées au début d'une enquête comprennent celles mentionnées dans la boîte ci-dessous.

BOÎTE 8 . EXEMPLES DE MÉTHODES D'ENQUÊTE SECRÈTE**Examen des sources publiques**

La cartographie initiale des personnes et des entités décrite dans la section B.1 ci-dessus est normalement réalisée de manière secrète. Les demandes d'accès à des documents publics détenus par d'autres institutions gouvernementales doivent être formulées sous le couvert de la confidentialité des enquêtes.

Assignations à comparaître et ordonnances judiciaires avec clauses de non-divulgaration

Selon la juridiction, les procureurs peuvent être en mesure d'obtenir des relevés téléphoniques et bancaires sans alerter la cible. Le protocole d'obtention des dossiers et les restrictions associées dépendent de la juridiction. En outre, lorsqu'ils demandent des informations au-delà des frontières internationales, par exemple par le biais d'une assignation à comparaître en vertu d'un traité d'entraide judiciaire, les procureurs doivent garder à l'esprit les protections en place dans chaque juridiction. Les exemples suivants illustrent ces protections :

Malaisie

En Malaisie, une assignation à comparaître valide doit être signifiée personnellement à la personne visée dans un délai de 12 semaines après sa délivrance. Si cette règle n'est pas respectée, la personne n'est pas obligée de se présenter au tribunal et l'assignation à comparaître est considérée comme inefficace. La personne peut également demander au tribunal d'annuler une assignation à comparaître en déposant un avis de demande accompagné d'un affidavit.

Union européenne

Le règlement général sur la protection des données interdit aux pays de l'Union européenne de fournir des informations sur les utilisateurs ou des données privées en réponse à une assignation à comparaître, sauf lorsque cela est conforme à un traité d'entraide judiciaire. Le règlement protège les données des citoyens de l'Union européenne, mais les données peuvent toujours être accessibles si elles sont utilisées à des fins commerciales en dehors de l'Union européenne. Tout organisme chargé de l'application de la loi qui cherche à obtenir des données relatives à un citoyen de l'Union européenne par le biais d'une assignation à comparaître doit contacter un expert en droit de l'Union européenne avant de le faire.

(b) Méthodes secrètes avancées

Bien que des méthodes secrètes plus avancées puissent être utilisées à n'importe quel stade de l'enquête, elles sont plus courantes une fois la phase d'enquête initiale terminée et la stratégie d'enquête révisée. Au stade de l'examen, les enquêteurs doivent déterminer les questions supplémentaires auxquelles il faut répondre au cours de l'enquête et si des méthodes secrètes avancées seraient nécessaires pour identifier les informations pertinentes pour établir les infractions faisant l'objet de l'enquête. De telles méthodes avancées nécessitent souvent une approbation judiciaire car elles sont plus susceptibles d'avoir des implications en matière de respect de la vie privée, mais elles peuvent être extrêmement utiles pour localiser des preuves spécifiques contre les cibles lorsque d'autres méthodes ne sont pas susceptibles de produire des résultats similaires. Certaines des méthodes avancées les plus courantes sont décrites ci-dessous.

Surveillance

Un acte de surveillance, qui peut être physique, électronique ou les deux, comprend le suivi, l'observation ou l'écoute de personnes, de leurs activités et de leurs communications, ainsi que l'enregistrement de tout ce qui est surveillé, écouté ou observé au cours de cette activité.⁵ Aux fins du présent Guide, la surveillance doit être considérée comme distincte de l'interception de communications (comme l'obtention de courriels au moyen d'un examen informatique ou la mise sur écoute d'une ligne téléphonique) en raison des considérations distinctes en matière de confidentialité et de preuve de chaque forme d'enquête. Les efforts de surveillance et d'interception peuvent toutefois être interconnectés et faire partie de la même stratégie d'enquête. Il est également important de noter la distinction entre les formes physiques et électroniques de surveillance et entre l'utilisation d'une combinaison des deux ; les cadres juridiques applicables diffèrent considérablement selon les pays.

BOÎTE 9 . SUIVRE L'ARGENT



La surveillance peut être particulièrement utile pour « suivre l'argent » dans les enquêtes financières ; lorsque les paiements en espèces passent par un intermédiaire, les enquêteurs peuvent suivre les mouvements de l'intermédiaire et ainsi identifier le destinataire final de l'argent.

Le niveau d'autorisation nécessaire à la surveillance dépend souvent du niveau d'interférence avec la vie privée ou les droits de propriété que la surveillance implique. Par exemple, dans certaines juridictions, placer un dispositif de localisation du système de positionnement global sur une personne ou sur l'un de ses effets personnels, comme une voiture, peut nécessiter un mandat judiciaire ou une autorisation du tribunal. Toutefois, si un organisme chargé de l'application de la loi n'attache pas de dispositif mais accède plutôt aux données d'un dispositif déjà utilisé, comme le dispositif de localisation GPS d'un téléphone mobile, une autorisation judiciaire n'est pas toujours requise. Étant donné que le cadre juridique régissant l'accès aux données du système de positionnement global et leur admissibilité évolue, les procureurs doivent se tenir au courant des développements juridiques dans ce domaine et effectuer des recherches approfondies sur la légalité de l'accès aux données du système de positionnement global avant de tenter de les utiliser dans le cadre d'une enquête.

Une surveillance qui ne nécessite aucune intrusion dans la propriété d'une personne ou dans des lieux protégés pourrait être plus facile à autoriser. Par exemple, certains pays n'accordent pas aux individus le droit au respect de leur vie privée dans les lieux publics tels que les magasins et les restaurants, ce qui peut faciliter la récupération de séquences vidéo si des caméras sont présentes.⁶

Les méthodes de surveillance de base qui ne sont pas susceptibles d'impliquer des problèmes de confidentialité et de propriété comprennent le suivi physique de la cible dans des lieux accessibles au public ; la surveillance vidéo ou audio des lieux accessibles au public (en particulier avec le consentement du propriétaire ou de la personne responsable de la propriété) ; et l'observation des communications publiques dans les salles de discussion sur Internet ou sur les réseaux sociaux.

L'interception des télécommunications comprend les écoutes téléphoniques, les dispositifs ou les programmes utilisés pour écouter ou enregistrer des conversations téléphoniques. Cela peut également inclure l'interception des communications qui se produisent sur des ordinateurs ou des serveurs Internet, y compris le trafic de courrier électronique, les salles de discussion, certaines applications mobiles et les comptes du dark web. Ceux-ci sont différents des dispositifs d'écoute clandestine fréquemment utilisés dans la surveillance, qui capturent le son dans un endroit précis ou à proximité d'une personne spécifique. Les écoutes téléphoniques et autres méthodes d'interception sont particulièrement utiles lorsque d'autres méthodes de surveillance sont impossibles ou peu susceptibles de produire des preuves, par exemple lorsque la cible effectue des transactions dans des lieux privés qui ne sont pas ouverts à la surveillance.

⁵ Union européenne et Conseil de l'Europe, *Le déploiement de moyens d'enquête spéciaux* (Belgrade, 2013).

⁶ David Myers, « L'utilisation sans mandat de dispositifs de localisation GPS : la protection du quatrième amendement restaurée grâce à l'application d'un cadre analytique », *Journal of Law, Technology and the Internet*, vol. 3, n° 1 (2011).

BOÎTE 10 . CONSENTEMENT D'UNE SEULE PARTIE

De nombreux pays disposent des lois sur le « consentement d'une seule partie » qui permettent l'enregistrement d'une conversation sans mandat ni autre autorisation lorsqu'une des parties à la conversation consent à l'enregistrement.

La possibilité de placer une écoute téléphonique dépend à la fois de la juridiction et de la cible de l'écoute téléphonique. Dans certaines juridictions, les procureurs doivent obtenir une ordonnance du tribunal ou une autre autorisation officielle pour placer des écoutes téléphoniques sur des citoyens privés. Certaines personnes, cependant, ne s'attendent pas à ce que leurs communications soient privées. Les employés du gouvernement et de nombreux employés du secteur privé, en particulier, ne s'attendent généralement pas à ce que leurs communications soient privées via des appareils appartenant à leur employeur ou contrôlés par celui-ci. Cela peut donner aux enquêteurs, en fonction de l'étendue de leur mandat et de leurs pouvoirs d'enquête, une large capacité à intercepter les communications des employés du gouvernement, ce qui est particulièrement utile dans les enquêtes sur la corruption.

BOÎTE 11 . EXEMPLE DE LÉGISLATION NATIONALE – ZAMBIE

En Zambie, la loi sur les communications et transactions électroniques (2021) interdit l'interception des communications, car elle vise à défendre le droit à la vie privée garanti par la Constitution du pays. Les interceptions peuvent toutefois être effectuées par les forces de l'ordre après l'approbation du procureur général et la délivrance ultérieure d'une ordonnance par un juge de la Haute Cour. La divulgation d'informations provenant d'une communication interceptée à une personne non autorisée constitue une infraction pénale.

Dans toutes les juridictions, les enquêteurs doivent garder à l'esprit la nécessité de minimiser toute intrusion inutile et disproportionnée dans les droits à la vie privée des suspects afin d'éviter de propager une culture de surveillance trop large. En plus d'intercepter des preuves d'activité criminelle, les techniques d'interception peuvent également recueillir des informations personnelles qui doivent être strictement protégées pour préserver la confidentialité du suspect. Afin d'isoler les informations qui ne sont pas appropriées à l'utilisation par les enquêteurs ou les procureurs, certaines juridictions choisissent de demander à des personnes autres que le procureur ou les enquêteurs d'examiner les enregistrements ou les communications interceptées et de sceller toute information interceptée qui ne devrait pas être accessible aux enquêteurs ou aux procureurs.

Les informateurs

Les informateurs sont des individus ayant une relation avec la cible d'une enquête qui utilisent secrètement cette relation pour obtenir ou fournir des informations. L'informateur peut avoir une relation existante avec la cible ou peut être encouragé à nouer une relation afin de faciliter la collecte et la fourniture d'informations aux autorités. Les informateurs sont abordés plus en détail dans la section C.4 ci-dessous.

Agents infiltrés

Au cours d'une enquête, les agents des forces de l'ordre peuvent également mener des opérations d'infiltration pour recueillir des preuves ou des informations. Les agents peuvent infiltrer des groupes criminels, prétendre offrir ou solliciter des pots-de-vin ou utiliser d'autres moyens pour gagner la confiance des acteurs criminels. Bien que de nombreuses opérations d'infiltration fassent partie d'enquêtes actives, elles incluent également des tests d'intégrité et des méthodes connexes permettant de détecter la corruption.

Les opérations d'infiltration nécessitent une formation approfondie ainsi que des ressources et une préparation importantes. Si une opération d'infiltration est découverte prématurément, la cible de l'enquête sera très probablement alertée et avoir la capacité de détruire des preuves ou de fuir pour éviter une enquête plus approfondie. De plus, les risques encourus par les agents infiltrés sont plus importants que ceux encourus

par les autres enquêteurs. Différentes juridictions peuvent avoir différentes restrictions sur le recours aux agents d'infiltration décrites ci-dessous. Pour ces raisons, toutes les opérations d'infiltration doivent être soigneusement planifiées, dotées d'un personnel expérimenté et qualifié, autorisées par des responsables désignés et soigneusement surveillées à toutes les étapes.

Techniques d'enquête ouvertes

Entretiens avec des témoins

Les entretiens avec des témoins constituent une méthode utile pour obtenir des preuves, ainsi que le contexte des preuves acquises par d'autres moyens. Les enquêteurs peuvent interroger des suspects potentiels, ainsi que des personnes qui ne font pas partie de l'organisation criminelle mais qui peuvent détenir des informations utiles.

Selon l'autorité juridictionnelle accordée à l'enquêteur, certains témoins peuvent être tenus de se présenter avec ou sans ordonnance du tribunal. L'un des problèmes des entretiens avec les témoins est que les souvenirs individuels peuvent être erronés, en particulier lorsqu'il s'agit d'événements qui ont eu lieu des mois ou des années plus tôt. Même les souvenirs récents peuvent être déformés ou sujets à des interprétations personnelles, à des préjugés et à une réticence à identifier ses propres actions comme criminelles. Les témoins peuvent toutefois être en mesure d'expliquer les références ou les allusions qui apparaissent dans les preuves documentaires et peuvent rafraîchir leur mémoire lorsqu'on leur présente des preuves telles que des dossiers commerciaux et des relevés bancaires.

Perquisitions et autres méthodes obligatoires

Une fois l'enquête ouverte, les procureurs et les enquêteurs sont souvent en mesure d'obtenir des documents auprès de particuliers et d'institutions par le biais d'assignations à comparaître et d'autres formes d'ordonnance et d'approbation judiciaires. Dans les juridictions de common law, cela nécessite généralement l'assistance d'un procureur afin de déposer une demande appropriée auprès du tribunal et d'obtenir l'autorisation nécessaire. Dans les juridictions de droit civil, le pouvoir judiciaire peut contrôler de telles demandes.

Bien que les perquisitions dans des domiciles, des entreprises, des bureaux, des voitures et d'autres lieux puissent être extrêmement utiles à une enquête en termes de preuves potentielles recueillies, elles comportent également des risques en termes de révélation de l'existence de l'enquête. Dans les enquêtes complexes sur la corruption, la question de savoir quand recourir à des méthodes d'enquête plus ouvertes nécessite une réflexion approfondie. Lorsque la décision a été prise de procéder à une ou plusieurs perquisitions, les enquêteurs doivent s'efforcer d'obtenir autant de preuves que possible pendant la période d'activité ouverte, ainsi que de tenter de geler ou de saisir les avoirs criminels identifiés, les comptes bancaires et autres avoirs financiers, car à la suite de telles perquisitions, il existe un risque accru que d'autres éléments de preuve qui n'ont pas été récupérés soient détruits, que des témoins disparaissent et que les avoirs criminels qui n'ont pas été gelés soient déplacés ou convertis sous d'autres formes.

BOÎTE 12 . SAISIE DE DOCUMENTS



En plus de rechercher des documents physiques, les enquêteurs doivent rechercher des informations à partir d'ordinateurs, de téléphones et de périphériques réseau au moyen d'examen informatiques médico-légaux menés par des enquêteurs qualifiés. Les disques durs des ordinateurs peuvent être saisis et les e-mails supprimés sont souvent encore disponibles sur le réseau.

Utilisation des dossiers d'enquête existants

Dans certaines circonstances, les enquêteurs criminels peuvent bénéficier du travail d'enquête déjà effectué par les équipes de conformité internes et les consultants. Lorsque les entités du secteur privé sont correctement incitées à prévenir et à détecter la corruption, elles sont plus susceptibles de mener des enquêtes approfondies et de signaler les actes répréhensibles aux enquêteurs gouvernementaux. Les enquêteurs internes pourraient avoir un accès plus facile

Les entités du secteur privé, par exemple, peuvent accéder à certaines informations stockées sur les ordinateurs portables appartenant à l'entreprise sans mandat de perquisition ni assignation à comparaître, ce qui est plus difficile pour les enquêteurs gouvernementaux.

Les procureurs ou autres fonctionnaires autorisés peuvent inciter les membres du secteur privé à coopérer et à divulguer les résultats des enquêtes en offrant du crédit aux institutions qui se déclarent elles-mêmes coupables et démontrent qu'elles ont mis en place, ou sont en train de développer, de solides programmes de conformité pour prévenir les actes répréhensibles. En outre, si une entité du secteur privé démontre un manquement constant à surveiller la corruption potentielle ou à signaler toute activité suspecte, des amendes et d'autres sanctions peuvent être appropriées. Il faut cependant veiller à ne pas exiger des entités du secteur privé trop d'informations au point de compromettre la confidentialité des clients ou de donner l'impression que les forces de l'ordre exercent une pression sur le secteur privé afin de contourner les procédures pénales qui devraient autrement être suivies.

B.3 Coordination des enquêtes impliquant plusieurs organismes

Il est rarement possible pour une agence isolée de lutter contre la corruption, aussi sophistiquée ou compétente soit-elle. Les systèmes de corruption complexes couvrent souvent plusieurs juridictions et impliquent diverses formes de criminalité ; pour les déjouer, il faut donc une coopération entre plusieurs organismes chargés de l'application de la loi. La plupart des enquêtes sur la corruption bénéficieront de la coopération entre les organismes chargés de l'application de la loi et les bureaux des procureurs, tant au niveau national qu'international.

Coordination au niveau national

Au niveau national, une coordination efficace entre les organismes chargés de l'application de la loi et les procureurs compétents accroît la compétence d'une enquête, car les organismes dotés d'une expertise et de mandats spécialisés divers travaillent ensemble pour lutter contre une organisation criminelle. Dans les juridictions dotées d'autorités aux niveaux fédéral, régional et local, par exemple, les organismes locaux chargés de l'application de la loi peuvent manquer de ressources ou de moyens pour gérer des enquêtes de corruption complexes et très médiatisées et bénéficient souvent des ressources accrues qu'un organisme régional ou fédéral peut fournir. Même si les enquêtes impliquant plusieurs organismes comportent certainement des défis, la capacité à partager les ressources, les connaissances et le personnel en fait un moyen efficace pour lutter contre les crimes complexes.

En fonction des cadres juridiques et institutionnels nationaux applicables, les enquêtes complexes peuvent bénéficier de la création d'un groupe de travail impliquant plusieurs organismes ad hoc pour réunir diverses entités d'enquête sous une structure organisationnelle unique spécifique à chaque affaire. Dans les juridictions dotées d'une unité ou d'un organisme spécialisé dans l'application de la loi, chargée d'enquêter sur les cas de corruption au niveau national, la coopération interinstitutions est souvent régie par le mandat légal de l'entité, accordant à l'organisme compétent une autorité importante en matière d'accès aux dossiers et documents publics, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents publics.

La création d'un groupe de travail impliquant plusieurs organismes ad hoc devrait s'accompagner de plans opérationnels visant à faciliter et à gérer la coordination d'une enquête conjointe. Ces modalités opérationnelles devraient, au minimum, identifier les éléments suivants :

- L'organisme responsable de l'enquête
- Tout protocole d'accord préexistant qui doit être suivi
- Comment les entités partageront efficacement les preuves et les informations en temps réel
- Comment les entités géreront et protégeront les informations partagées
- Comment l'équipe d'enquête évaluera son efficacité
- La juridiction dans laquelle toute poursuite aura lieu
- Problèmes de compétence initiaux à résoudre (par exemple, comment les preuves seront recueillies et présentées, les témoins mis à disposition et les sujets extradés)

Dans un premier temps, les rôles et les responsabilités doivent être clairement définis. La confusion entourant les postes ou les fonctions peut conduire à des erreurs et à la méfiance entre les organismes. Lorsqu'ils décident de la manière de structurer une enquête impliquant plusieurs organismes, les enquêteurs et les procureurs doivent comprendre les mandats et les capacités de chaque bureau. Une priorité importante de toute enquête sur la corruption est de s'assurer que l'équipe chargée de l'enquête dispose d'une structure de rapport claire et indépendante, afin de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice.

Il convient d'accorder toute l'attention voulue au leadership des organismes concernés. Dans certaines juridictions, les autorités compétentes peuvent être dirigées par des élus, tandis que dans d'autres, elles peuvent être dirigées par des fonctionnaires nommés qui, à leur tour, rendent compte aux élus ; les enquêtes sur la corruption doivent tenir compte de cette dynamique et éviter, dans la mesure du possible, de placer les fonctionnaires de l'organisme dans des positions compromettantes.

Un défi supplémentaire auquel sont confrontées les équipes spéciales impliquant plusieurs organismes est que leur nature peut accroître les risques de fuites d'informations préjudiciables, ce qui signifie que la protection de l'intégrité d'une enquête doit être correctement abordée et gérée dès le départ.

Il peut être difficile de gérer les questions de compétence entre les différents organismes impliqués dans une enquête et cela nécessite des moyens de communication et de coordination efficaces. Les agents des organismes d'enquête ne sont pas toujours enthousiastes à l'idée de partager les responsabilités ou la vedette avec d'autres organismes dans le cadre d'une enquête impliquant plusieurs organismes. Les enquêtes complexes en matière de corruption nécessitent toutefois souvent une telle coopération.

Enfin, un aspect important à prendre en compte dans les groupes de travail impliquant plusieurs organismes est le retrait possible d'un organisme dans des affaires qui pourraient impliquer certains de ses agents ou employés. Par exemple, si une enquête pour corruption implique un employé d'un bureau du procureur qui divulgue des informations de manière inappropriée, une telle affaire ne devrait pas être traitée par d'autres employés du même bureau.

Enquêtes dans plusieurs juridictions et pays

La coordination entre les pays dans la lutte contre la corruption est essentielle. À cet égard, les pays sont tenus, en vertu de l'article 48 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, de garantir l'existence de canaux de communication et de coopération entre leurs autorités, agences et services chargés de l'application de la loi afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la Convention ; la portée de la coopération policière informelle est également précisée dans l'article.

Les enquêteurs spécialisés dans les crimes de corruption disposeront sans aucun doute d'informations qui pourraient aider un autre pays dans une enquête de corruption. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes permettant aux forces de l'ordre de partager ces informations. En outre, la coopération internationale peut améliorer les capacités institutionnelles de lutte contre la corruption. Les enquêteurs bénéficieront également d'une coordination avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales compétentes, telles que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), afin de fournir une expertise et une formation, de renforcer les capacités et de sécuriser les plateformes internationales d'échange d'informations aux responsables de l'application des lois.

BOÎTE 13. RÉSEAU OPÉRATIONNEL MONDIAL DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'APPLICATION DE LA LOI ANTI-CORRUPTION



Le réseau opérationnel mondial des autorités chargées de l'application des lois anti-corruption (GlobE Network) a facilité la coopération transnationale sur les affaires de corruption, notamment en fournissant une plateforme d'échange d'informations entre pairs et de coopération informelle pour mieux identifier, enquêter et poursuivre les infractions de corruption transfrontalières et récupérer les avoirs volés. Il a été lancé en 2021 et est ouvert aux autorités spécialisées visées à l'article 36 de la Convention contre la corruption, à savoir les autorités chargées de l'application des lois anticorruption, de tous les États membres des Nations Unies et des États parties à la Convention contre la corruption.

Il n'y a pas de frais d'adhésion ni de cotisations obligatoires pour les membres du réseau GlobE.

La plateforme de communication sécurisée GlobE permet aux membres de se connecter et de collaborer directement, en partageant en toute sécurité des informations et des bonnes pratiques pour détecter, enquêter et poursuivre la corruption. Avec l'ONUDC et ses partenaires, le réseau GlobE cherche à rendre la coopération dans les affaires de corruption transnationale plus efficace et plus efficiente dans le monde entier.

^a <https://globenetwork.unodc.org/>

De plus amples informations sur les mécanismes formels et informels de coopération internationale peuvent être trouvées dans la section C.5 ci-dessous. Des informations sur les équipes communes d'enquête sont disponibles dans la section C.6 ci-dessous.

Gestion de l'information et confidentialité

La gestion des informations et le maintien de la confidentialité seront toujours une considération importante dans toute affaire de corruption active. Dans la plupart des cas, les enquêteurs souhaiteront garder l'enquête secrète le plus longtemps possible pour permettre l'utilisation d'outils d'enquête qui nécessitent le secret, tels que les écoutes téléphoniques ou les agents infiltrés. Une fois l'existence d'une enquête connue, certains de ces outils pourraient ne plus être disponibles ou viables. Les décisions relatives aux stratégies d'enquête doivent toutefois être prises au cas par cas, en déterminant quels outils seront efficaces en fonction des faits de l'affaire.

BOÎTE 14 . IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION



La communication est essentielle dans les enquêtes impliquant plusieurs organismes. Les agents des forces de l'ordre doivent communiquer fréquemment, tant au niveau tactique que stratégique. Avoir une politique convenue sur la manière dont les informations sont partagées, à quelle fréquence et par qui, aidera à éviter les problèmes de communication et la frustration.

Les progrès technologiques ont rendu la gestion des informations sur les dossiers considérablement plus efficace. Les plateformes en ligne et les disques partagés permettent aux membres de l'équipe travaillant dans différentes parties du monde d'avoir accès aux informations, ce qui facilite la détection de tendances et la collecte davantage d'informations. Malgré ces avantages, la technologie peut également présenter de nouveaux risques en matière de gestion de l'information. Les enquêteurs et les procureurs doivent prendre les précautions nécessaires en matière de sécurité opérationnelle pour garantir que toutes les plateformes de données sont strictement surveillées et que l'accès est limité aux parties appropriées.

BOÎTE 15 . GOCASE

goCASE, développé par l'ONUDC, est un outil intégré de gestion et d'analyse des dossiers de renseignement, d'enquête et de poursuite destiné aux forces de l'ordre gouvernementales et aux organismes d'enquête et de poursuite de tous les États membres des Nations Unies. L'outil peut être utilisé pour recevoir, saisir, valider, rassembler, analyser et gérer des informations de manière ordonnée et systématique et pour aider un enquêteur ou un procureur à constituer un dossier comprenant toutes les preuves disponibles dans un format compréhensible et logique. D'autres produits commerciaux et prêts à l'emploi sont également disponibles pour les mêmes fins.

⁹ <https://gocase.unodc.org/>.

Les affaires de corruption impliquent souvent plusieurs organismes d'enquête et, par conséquent, la diffusion des informations et leur confidentialité doivent être soigneusement gérées. Même si un organisme mène une enquête, elle peut avoir besoin de la coopération d'individus ou d'autres organisations pour mener à bien les étapes de l'enquête de manière efficace. Souvent, d'autres organismes impliqués dans une enquête seront également soumis à des exigences strictes en matière de confidentialité. Parfois, cependant, l'organisme d'enquête principal peut avoir besoin de la coopération d'un organisme extérieur au réseau d'application de la loi, comme une entreprise ou une organisation privée. Dans de tels cas, la confidentialité est de la plus haute importance et les enquêteurs doivent appliquer soigneusement les procédures opérationnelles standard pertinentes, qui établissent les règles concernant le moment et la manière de contacter les organismes qui ne sont pas directement impliqués dans l'application de la loi et la manière de partager uniquement les informations nécessaires au développement de cette coopération.

BOÎTE 16 . DÉCISIONS D'ACCÈS

Les décisions concernant les personnes devant avoir accès aux informations sur une enquête en cours doivent être fondées sur un calcul visant à déterminer si le besoin d'assistance l'emporte sur le risque que l'affaire soit compromise. Si des informations sont partagées avec un autre organisme, les enquêteurs doivent s'assurer que l'organisme avec lequel les informations sont partagées prend des mesures adéquates pour préserver la confidentialité.

La confidentialité est également importante pour les sujets d'une enquête. Les allégations de corruption peuvent avoir des conséquences néfastes sur la carrière de personnalités publiques, quelle que soit l'issue finale de l'enquête. Il est donc important que les enquêtes sur la corruption soient menées avec une extrême prudence afin de protéger les personnes concernées avant que des activités d'enquête formelles ou ouvertes ne soient lancées.

BOÎTE 17 . LIMITES DE LA CONFIDENTIALITÉ

Toutefois, le maintien de la confidentialité pour la protection d'un sujet n'est pas toujours sous le contrôle des enquêteurs et des procureurs. Par exemple, bien que les organismes d'enquête puissent être interdits de divulguer le fait qu'une assignation à comparaître devant un grand jury a été émise, l'assignation à comparaître ne crée pas d'obligation pour les témoins de garantir la non-divulgaration. Un procureur peut demander à un témoin de garder confidentielle sa comparution devant un grand jury, mais il se peut qu'il n'existe pas de mécanisme permettant de faire respecter une telle demande. De même, bien que les procureurs puissent être en mesure de demander une ordonnance judiciaire pour empêcher un témoin de divulguer la réception d'une assignation à comparaître, ces demandes peuvent nécessiter la preuve de certaines circonstances exceptionnelles, qui peuvent ne pas exister dans tous les cas. Les enquêteurs et les procureurs devraient tenir compte de ces considérations lorsqu'ils prennent des décisions d'enquête stratégiques afin de minimiser les risques d'exposition.

C . Techniques et approches d'enquête

C.1 Méthodes de collecte de preuves ⁷

Bien que les enquêtes sur la corruption se distinguent des autres affaires criminelles à certains égards, les méthodes utilisées pour recueillir des preuves sont généralement les mêmes. Les enquêteurs recherchent des preuves, sous forme de témoignages et de documents, qui prouveront à la fois l'acte criminel et l'intention. Les affaires de corruption publique en particulier exigent des preuves bien corroborées et irréfutables. L'objectif principal des enquêteurs sur les affaires de corruption est de rassembler un large éventail de formes différentes de preuves pour démontrer la culpabilité et corroborer les gains illicites ou les biens volés, augmentant ainsi les chances de réussite des poursuites et des condamnations.

Le point de départ de la plupart des enquêtes sur la corruption est la recherche de documents. La sagesse conventionnelle dit que les documents ne peuvent pas mentir et constituent donc une base fiable pour commencer une enquête. Les documents devront souvent être authentifiés ou expliqués par des témoins, mais le fait de disposer de preuves « irréfutables » sous la forme d'un document renforcera un dossier. Les témoignages de témoins n'offrent pas toujours la même impartialité que les documents, mais le témoignage des témoins de fait et des témoins experts est la norme dans presque tous les cas complexes.

En plus de garantir un mélange de preuves documentaires et testimoniales, les enquêteurs doivent savoir si leurs accusations sont fondées sur des preuves directes ou circonstancielles. Dans les affaires de corruption, les preuves directes incluraient des enregistrements vidéo ou audio de pots-de-vin ou des documents financiers démontrant une transaction financière frauduleuse. Le témoignage d'un témoin coopérant peut constituer une preuve solide pour une affaire, mais doit généralement être appuyé par un document. Les preuves circonstancielles corroborant une déclaration d'un témoin selon laquelle un agent public aurait accepté un pot-de-vin en espèces pourraient inclure un audit financier du compte bancaire de l'agent montrant un dépôt effectué peu de temps après l'acceptation présumée du pot-de-vin, ainsi que l'incapacité de l'agent à expliquer raisonnablement la source de ce dépôt ou de cette transaction.

Comme mentionné ci-dessus dans la section A, les sources de renseignements typiques en matière de corruption ou de preuves de corruption sont les suivantes :

- Informations personnelles, y compris le nom, le numéro d'identité nationale, la profession, le statut matrimonial, les coordonnées bancaires, le numéro de passeport et l'historique de voyage
- Informations de source ouverte (y compris les médias imprimés et numériques, ainsi que les registres et bases de données accessibles au public)
- Recherches de déchets et de biens
- Surveillance physique et électronique
- Entretiens avec des lanceurs d'alerte, des témoins et des cibles
- Rapports reçus de la cellule de renseignement financier ou d'une institution similaire, tels qu'un rapport d'opération suspecte ou un rapport d'activité suspecte
- Informations juridiques et policières issues de poursuites judiciaires antérieures ou en cours, ainsi que les transcriptions et ordonnances judiciaires de celles-ci, et les casiers judiciaires
- Fournisseurs de services de téléphonie mobile, de cartes de crédit et de services publics, qui suivent les emplacements des transactions pertinentes

⁷ Le présent Guide n'a pas pour but de fournir un aperçu exhaustif de chaque technique. Des explications plus détaillées sont disponibles auprès de sources publiques et d'organismes gouvernementaux. De plus, certaines techniques présentées dans le Guide peuvent ne pas être autorisées ou réalisables dans une juridiction donnée. Les juridictions diffèrent également en matière de droit et de politique concernant l'autorisation judiciaire des techniques d'enquête ; en général, une ordonnance du tribunal est requise pour les techniques coercitives (par exemple, les mandats de perquisition, les assignations à comparaître et la surveillance électronique), mais pas pour les techniques non coercitives (par exemple, les recherches dans les archives publiques ou les informations provenant des unités de renseignement financier).

- Les dossiers gouvernementaux, y compris ceux détenus par les organismes de réglementation, l'administration fiscale et la banque centrale (par exemple, les déclarations de patrimoine, les rapports fiscaux, les dossiers de campagne politique ou de dons de charité)
- Informations sur l'entreprise, y compris sur l'activité commerciale, les structures de propriété et l'historique des faillites
- Analyse judiciaire des rapports de revenus, d'actifs et de dépenses (liés aux virements électroniques, aux habitudes de dépenses, à la cote de crédit, aux audits financiers, à l'immobilier, aux véhicules, aux bijoux, aux avions, aux actions de sociétés et à d'autres actifs pouvant indiquer qu'une personne vit au-dessus de ses moyens)
- Examen médico-légal des données informatiques
- Preuves vidéo, audio, photographiques et témoignages obtenus grâce à une opération secrète ou d'infiltration

Pour être efficaces, les enquêteurs doivent trier le processus de collecte de preuves en fonction des sources qui offriront le meilleur retour sur investissement, compte tenu des ressources limitées. Dans de nombreux cas, il sera plus fructueux pour les enquêteurs de passer du temps avec des témoins coopérants potentiels afin de mieux comprendre le fonctionnement interne d'un bureau politique ou d'une organisation criminelle. La recherche de sources ouvertes est également un point de départ recommandé.

BOÎTE 18 . PROCÉDURE ÉTABLIE



Les enquêteurs et les procureurs doivent toujours respecter la procédure établie et les droits de l'homme des sujets et des cibles. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner l'irrecevabilité ou l'invalidation des preuves (par exemple, des preuves découvertes grâce à l'utilisation d'une technique invasive) ou de l'ensemble de l'enquête, ou encore le refus de l'entraide judiciaire d'un autre pays.

Informations ou documents détenus par le gouvernement

Les documents gouvernementaux constituent la première source de recours dans le processus de collecte de preuves. Les organismes publics fédéraux, étatiques et locaux publient des informations dans des bases de données imprimées et en ligne. Lorsqu'un registre ou un document gouvernemental n'est pas ouvert à l'examen du public, les enquêteurs peuvent y avoir accès en vertu de leurs pouvoirs (d'office) ou par le biais d'une demande administrative ou judiciaire. Les informations gouvernementales utiles aux enquêtes sur la corruption comprennent les registres de propriété de biens et de véhicules, les rapports des autorités fiscales, les échelles de rémunération des fonctionnaires, les décisions des tribunaux, les données de recensement et les registres des dons de campagne.

Comme indiqué dans la section B.1 ci-dessus, les enquêteurs doivent créer un profil complet des personnes et des entités qui apparaissent au cours d'une enquête en obtenant des dossiers et des détails relatifs aux catégories présentées dans la figure ci-dessous.

TABLEAU 1. INFORMATIONS SUR LE PROFIL

CATÉGORIE	INFORMATION
DONNÉES PERSONNELLES	Nom, lieu et date de naissance de la cible, ainsi que tout pseudonyme utilisé ; copies des certificats de naissance, passeports et autres pièces d'identité authentiques ou frauduleuses utilisées ; photographie récente de la cible
FAMILLE	Noms et dates de naissance des deux parents de la cible (et de tout nouveau partenaire des parents, s'ils sont divorcés ou séparés) et de tous les frères et sœurs, conjoints de frères et sœurs, parents immédiats (oncles, tantes, cousins, grands-parents et petits-enfants), et du conjoint, du partenaire de la cible ou de toute personne avec laquelle la cible entretient une relation amoureuse significative
ASSOCIÉS	Noms, dates de naissance et photographies des proches associés commerciaux, tels que les partenaires commerciaux, les investisseurs majeurs, le superviseur de la cible et d'autres responsables directs, ainsi que tous les collègues avec lesquels la cible travaille régulièrement
COORDONNÉES	Numéros de téléphone pertinents (professionnel, personnel et mobile), adresses e-mail, profils de réseaux sociaux et coordonnées pour tout autre moyen de communication. Dans certaines juridictions, il peut être possible d'obtenir des informations sur l'abonné auprès du fournisseur de services.
RECHERCHE DE DOSSIERS	Résultats d'une recherche de casier judiciaire ; résultats de recherches de sources publiques sur toutes les cibles et associés
RÉSEAUX SOCIAUX	Informations trouvées sur les comptes publics de réseaux sociaux, dans le respect des paramètres et réglementations de confidentialité, qui donnent un aperçu du mode de vie social et personnel d'une cible
INFORMATIONS PROVENANT D'AUTRES ORGANISMES	Renseignements sur les biens, les véhicules et les services publics ; dossiers de divulgation des actifs ; dossiers commerciaux ; dossiers judiciaires ; passages de frontières et déclarations douanières ; et dossiers d'immigration
DOSSIERS FINANCIERS	Les dossiers immobiliers, y compris les achats, les prêts, les hypothèques et les évaluations ; les informations permettant d'identifier les comptes bancaires ; les dossiers de cartes de crédit ; les états financiers ; et les dossiers de comptes de jeu ^o

^o Adapted from https://star.worldbank.org/sites/star/files/asset_recovery_handbook_0.pdf.

Les registres et dossiers publics, ainsi que les sources de ces informations, qui peuvent être utiles aux enquêteurs sur la corruption comprennent :

- **Dossiers de divulgation des actifs.** Dans les cas concernant un agent public, ou un fonctionnaire dans certaines juridictions, une déclaration actualisée des actifs et des intérêts donnera un aperçu des revenus et des actifs d'une personne et facilitera la collecte d'autres documents détenus publiquement.
- **Dossiers d'audit.** Ces rapports sont détenus par l'Institution supérieure de contrôle, le Bureau de l'Inspecteur général ou des organismes similaires et peuvent être utilisés pour les rapports d'enquêtes sur la fraude, les fautes professionnelles, les abus de pouvoir ou le gaspillage de ressources dans les ministères et les programmes gouvernementaux.
- **Dossiers de faillite.** Ils fournissent des informations sur les actifs, les créanciers et les dettes dues au moment de la faillite, ce qui peut conduire à la découverte d'actifs cachés et d'une valeur nette réelle.
- **Dossiers judiciaires.** Il s'agit notamment des dossiers des tribunaux civils, pénaux, de la famille et des faillites et fournissent des informations sur les litiges en cours ou passés, ainsi que les noms des agents et des avocats ayant procédé à l'arrestation. Un examen des accords de plaidoyer, des témoignages, des jugements et des transcriptions des audiences de détermination de la peine peut révéler des transactions ou des actifs cachés, des témoins potentiels qui peuvent être hostiles à la cible ou des affiliés jusque-là inconnus, des alias et des adresses.

- **Registres d'état civil et registres de licences.** Ces derniers fournissent des informations sur les mariages, les naissances et les décès, les adoptions et les licences professionnelles. Ces documents peuvent révéler l'identité des conjoints actuels et antérieurs, des enfants, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs et d'autres proches parents.
- **Centres d'information sur la criminalité et l'application de la loi.** Ces informations peuvent fournir des informations sur les casiers judiciaires, les biens connus (par exemple, les voitures, les bateaux, les œuvres d'art et les armes à feu), les empreintes digitales et la dernière adresse connue, si ces dossiers sont détenus par le gouvernement.
- **Registres des sociétés et des bénéficiaires effectifs.** Ces documents fournissent des informations sur les entreprises (qu'il s'agisse d'entreprises individuelles, de sociétés de personnes, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés par actions), leurs structures de propriété, leur conseil d'administration, leurs actionnaires, leurs déclarations annuelles et autres états financiers, leurs fusions et acquisitions et leur agent officiel (par exemple, un avocat ou un comptable). De tels registres peuvent aider à identifier les actifs et les associés d'une cible.⁸
- **Base de données des douanes et des frontières.** Cela peut fournir des informations sur les activités d'importation et d'exportation d'une entreprise, ainsi que sur les antécédents de voyage et de détention internationaux d'une personne. Lorsqu'une obligation de déclaration d'argent liquide existe pour les déplacements transfrontaliers, un contrôle des formulaires complétés peut être effectué.
- **Bureau des permis de conduire et registre des véhicules.** Ces informations peuvent fournir des informations sur le nom et la date de naissance d'une personne, son adresse de résidence, le titre du véhicule, ainsi qu'une description physique des véhicules répertoriés et le type de permis délivré.
- **Dossiers de la commission électorale.** Ils peuvent fournir des informations sur les contributions aux campagnes des hommes politiques et des comités d'action politique, ce qui peut suggérer des relations nécessitant une enquête plus approfondie.
- **Cellules de renseignement financier.** Ils fournissent des avis et des analyses de rapports de transactions suspectes, de rapports d'activités suspectes et de rapports de transactions en devises. L'analyse doit porter sur les personnes et les entreprises liées à un rapport, ce qui peut conduire à la découverte de relations entre les cibles.
- **Services d'immigration.** Ils peuvent fournir des informations sur les passagers et les équipages des navires en provenance de ports étrangers ainsi que sur les immigrants et les non-citoyens, y compris leurs dossiers de naturalisation, leurs dossiers d'expulsion, leurs états financiers et les noms des personnes qui parrainent leur entrée.
- **Registres fonciers et immobiliers.** Ces informations peuvent fournir des informations sur la propriété, la valeur de la propriété, l'historique des achats et l'identité des avocats et des sociétés de titres par le biais d'actes, de privilèges et de mainlevées de privilèges, de demandes de prêt et d'accords hypothécaires, d'évaluations, de registres de servitudes, de permis de construire, d'historique de nouvelles constructions ou d'améliorations immobilières et de cartes, y compris des cartes cadastrales. Ils peuvent aider à découvrir la véritable propriété ou des affiliations jusque-là inconnues avec des tiers payant des impôts fonciers ou finançant des améliorations aux propriétés.
- **Dossiers fiscaux.** Ces documents fournissent des informations sur les paiements relatifs aux impôts, notamment ceux sur le revenu des particuliers, la propriété, les ventes et l'utilisation, les entreprises, les donations et les successions.
- **Entreprises de services publics.** Ils peuvent fournir des informations sur les factures de services publics liées aux systèmes d'eau, d'égouts, de déchets, d'électricité, de gaz, de téléphone et de câble. Les enquêtes sur les informations relatives aux abonnés, au destinataire des factures et au mode de paiement peuvent conduire à la découverte de relations d'association (qui peuvent payer les factures), d'adresses supplémentaires ou de comptes bancaires non divulgués auparavant (à partir desquels les factures sont payées).

⁸ See the section below on corporate registries and beneficial ownership for additional guidance on this topic.

- **Autres.** Il s'agit notamment des garde-côtes (registres des navires) ; du ministère de l'Intérieur (registres des passeports et des visas) ; de l'administration de l'aviation (propriétaires d'aéronefs, numéros de modèle d'aéronefs et informations sur les pilotes) ; du service postal (mandats postaux et adresses postales) ; et des bases de données d'approvisionnement (demandes d'appels d'offres ou de propositions, détails des attributions et contrats).

BOÎTE 19 . UTILISATION EFFICACE DES DOCUMENTS PUBLICS



Les enquêteurs d'un pays ont utilisé des recherches dans les archives publiques pour constituer un dossier contre un ancien gouverneur d'État d'un autre pays. Alors qu'il était gouverneur, l'ancien fonctionnaire a détourné des fonds publics destinés à des projets écologiques et autres vers des comptes bancaires, détenus à son nom ou au nom d'une société non enregistrée, dans les deux pays. Le gouverneur a utilisé une partie de cet argent, dont la valeur totale dépassait 5 millions de dollars, pour acheter une propriété dans le pays poursuivant sous un pseudonyme. Les enquêteurs ont réussi à obtenir des informations à partir des registres de propriété, de véhicules et de sociétés du pays procédant aux poursuites.

Autres informations de sources ouvertes

Les informations de sources ouvertes sont des informations accessibles au public que toute personne peut obtenir légalement par demande, achat ou observation. L'acquisition de ces informations doit être conforme à toutes les exigences légales et en matière de droits d'auteur existantes. Les informations de sources ouvertes sont donc des informations génériques qui sont généralement largement diffusées et comprennent des journaux, des livres, des émissions et des rapports quotidiens généraux. De nombreuses informations détenues par le gouvernement et de nombreux documents sont classés comme informations de source ouverte, et d'autres catégories d'informations de sources ouvertes pertinentes pour les enquêteurs sur la corruption comprennent les suivantes :

- Données commerciales
- Publications professionnelles et académiques
- Sources médiatiques
- Internet et les réseaux sociaux
- Bulletins d'information et rapports commerciaux et techniques

Les renseignements de sources ouvertes sont des données collectées à partir de sources accessibles au public afin d'être utilisées dans un contexte de renseignement. Les renseignements de sources ouvertes désignent des informations qui ont été délibérément découvertes, collectées et diffusées à un public sélectionné afin de répondre à une question spécifique. Grâce à ce processus, des informations spécifiques provenant d'un large éventail de sources ouvertes créeront du renseignement. Un type d'information plus avancé est celui des renseignements de sources ouvertes validés. Il s'agit d'une information à laquelle on peut attribuer un très haut degré de certitude.

Le concept de données de sources ouvertes n'est pas nouveau, mais l'essor des médias sociaux et d'autres sources sur Internet lui a donné une nouvelle dimension grâce à l'augmentation considérable de la gamme de données de sources ouvertes existantes. Cela ne signifie pas que les données de sources ouvertes doivent être numériques. Même si la majorité des données de sources ouvertes sont aujourd'hui disponibles sous forme numérique, les observations, les photographies ou les publications papier sont également des données ouvertes et accessibles au public.

Alors que les gens partagent de plus en plus leurs informations personnelles sur des plateformes en ligne et via des sites de réseaux sociaux, l'accès à ces informations est essentiel aux enquêtes modernes. En effet, de nombreuses cibles ont été condamnées sur la base de preuves qu'elles avaient elles-mêmes volontairement publiées sur Internet.

BOÎTE 20 . PREUVES PROVENANT DES RÉSEAUX SOCIAUX

En 2017, les forces de l'ordre ont pu inculper des cibles impliquées dans un système de corruption complexe au port de Buenaventura, en Colombie, où les douaniers ont empoché des millions de dollars en échange de l'entrée de marchandises non taxées dans le pays. L'affaire a été avancée par la découverte de publications sur les réseaux sociaux publiées par la fille d'un douanier posant avec une voiture de luxe.^a

^a « Por lavado de activos, Ómar Ambuila sería extraditado », El Tiempo (Bogotá), 23 avril 2021.

L'attrait de la recherche de sources ouvertes est évident et elle constitue souvent une bonne première étape dans le processus d'enquête. Grâce à des recherches de sources ouvertes, les enquêteurs peuvent apprendre et confirmer une variété de faits, depuis les informations de contact jusqu'aux véhicules et propriétés enregistrés au nom d'une cible. Le principal avantage des informations de sources ouvertes est que les forces de l'ordre peuvent y accéder sans ordonnance ou mandat d'un tribunal.

Il est toutefois important de comprendre que toutes les informations de sources ouvertes ne seront pas accessibles au grand public. Certains registres ou données peuvent nécessiter une inscription, y compris des frais, ou peuvent être ouverts à une profession ou à un groupe limité. Les informations non protégées par des mots de passe, des pare-feu ou dans le cadre d'un compte privé seront généralement accessibles aux enquêteurs, et les sujets auront peu de droits en matière de confidentialité sur ce type d'informations accessibles au public. Grâce aux médias sociaux en particulier, les enquêteurs de certaines juridictions peuvent obtenir des informations privées partagées avec le profil d'un suspect en utilisant soit une identité fictive, soit un témoin coopérant, sans violer les droits à la vie privée.

BOÎTE 21 . ÉVITER D'ÊTRE DÉTECTÉ

Pour éviter d'être détectés, les enquêteurs peuvent souhaiter utiliser un ordinateur non attribué ou une connexion Internet cryptée.

Il existe de nombreuses plateformes en ligne pour aider les enquêteurs à collecter des données de sources ouvertes. Les plateformes répertorient des outils de recherche thématiques qui exécutent une gamme de fonctions, telles que la recherche d'adresses IP (Internet Protocol), la surveillance des médias sociaux et l'investigation dans les bases de données du web profond, y compris le dark web. Ces derniers sont particulièrement utiles, car les moteurs de recherche standards ne peuvent pas sonder le Web profond (ou « invisible »), qui contient la majorité des informations stockées en ligne (entre 400 et 550 fois plus que le Web ouvert).

Les organismes chargés de l'application de la loi peuvent également s'abonner à des bases de données commerciales pour un accès unique aux informations sur les cibles. Les bases de données commerciales extraient et stockent des informations provenant de registres publics et semi-publics liés aux litiges criminels et civils, aux dépôts de bilan, aux privilèges fiscaux, aux antécédents scolaires et professionnels, aux affiliations et aux enregistrements d'entreprises, aux listes de surveillance d'INTERPOL et d'autres organisations, et même aux articles de presse nationaux et internationaux récents et archivés.

BOÎTE 22 . CONSIDÉRATIONS SUR LES INFORMATIONS DE SOURCES OUVERTES

Des contestations juridiques peuvent survenir concernant l'exactitude des informations de sources ouvertes. Par exemple, si les métadonnées (données qui fournissent des informations sur d'autres données) ne sont pas incluses, les enquêteurs risquent de ne pas avoir une idée complète de la manière, du moment et de la personne qui a créé le contenu. De même, les enquêteurs devraient tenir compte des limites des moteurs de recherche qui effectuent des recherches uniquement dans la langue préférée de l'utilisateur, négligeant ainsi des informations essentielles dans d'autres langues. Les outils de traduction automatique sont souvent incapables de signaler les différentes définitions de la « corruption » qui existent dans les cadres juridiques des différents pays. Les enquêteurs doivent également veiller à suivre les protocoles applicables au stockage des données sensibles et d'identification obtenues par des méthodes de sources ouvertes.

Il faut faire preuve de prudence lors de la navigation sur les pages Web des entreprises ou organisations ciblées, car les traces laissées par les postes informatiques des enquêteurs peuvent conduire à une divulgation prématurée et involontaire de l'enquête. Les forces de l'ordre devraient crypter le trafic Internet et dissimuler leur identité en ligne par des moyens tels que l'utilisation de comptes fictifs et de réseaux privés virtuels.

Registres des sociétés et propriété effective

Déterminer les propriétaires légaux et effectifs d'une entreprise est un exercice essentiel dans de nombreuses enquêtes publiques sur la corruption. Des structures de propriété d'entreprise opaques et complexes peuvent faciliter les délits financiers et dissimuler des relations inappropriées entre des fonctionnaires et des entreprises soumissionnant pour des contrats gouvernementaux.

BOÎTE 23 . PROPRIÉTÉ EFFECTIVE

Il est important de se rappeler que chaque pays établit ses propres critères pour déterminer la définition d'un bénéficiaire effectif. Les gens trouvent cependant des échappatoires : si une loi exige la divulgation de tous les propriétaires détenant une participation de 10 % dans une entreprise, les véritables propriétaires peuvent conserver, par exemple, une participation de 9,96 %.

Contrairement à un propriétaire légal, qui est le propriétaire enregistré et immédiat d'une entité juridique, un propriétaire effectif est la personne qui contrôle réellement, ou qui tire des bénéfices substantiels d'une société ou d'un autre véhicule juridique (par exemple, une fiducie ou une fondation privée). La propriété effective peut prendre de nombreuses formes, comme la détention d'un pourcentage de contrôle ou d'une participation, la détention de droits de vote substantiels ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (par exemple, des pouvoirs de nomination ou de révocation liés au conseil d'administration). Rester caché en tant que bénéficiaire effectif protège les personnes qui déplacent de l'argent à travers les frontières à des fins de corruption contre la découverte par les forces de l'ordre.

Les acteurs corrompus cherchent à constituer des sociétés dans des pays qui ne collectent pas ou ne publient pas les informations sur les actionnaires, les propriétaires effectifs ou les administrateurs (une juridiction dite secrète) ou qui désignent des personnes (appelées « mandataires ») comme celles qui dirigent une société à la place des véritables propriétaires. Plusieurs facteurs peuvent compliquer l'enquête sur les structures de propriété des entreprises. Par exemple, des lois laxistes en matière d'enregistrement des entreprises peuvent signifier que les entreprises peuvent soumettre des informations nominales ou vagues. Les exigences de divulgation de la propriété effective peuvent exempter certains types d'entreprises. Les actions au porteur (documents conférant la propriété à celui qui les détient) rendent également difficile la recherche des véritables propriétaires.

Le point de départ des données d'entreprise doit être le site web de l'entreprise, sur lequel peuvent être révélées les identités des directeurs ou des actionnaires, qui peuvent également être les véritables propriétaires (recherchez les informations sur les « relations avec les investisseurs » s'il s'agit d'une société cotée en bourse). Les sites web peuvent également publier le nom légal complet de l'entreprise.

(souvent dans le pied de page des droits d'auteur au bas du site web), son rapport annuel le plus récent et ses informations financières vérifiées, ainsi que les noms de toutes les sociétés mères. Le site web d'une entreprise peut ne pas inclure toutes les informations pertinentes, mais dans la plupart des juridictions, il n'est pas tenu de le faire.

BOÎTE 24 . ENQUÊTE SUR LES ENTREPRISES



En termes d'indicateurs de corruption, les enquêteurs devraient prêter attention aux entreprises qui :

- Manque d'objectif commercial évident
- Recevez et transférez des sommes d'argent similaires vers et depuis des destinations internationales
- Acheter des biens ou des services à des coûts nettement inférieurs à leur valeur marchande
- S'engager dans un niveau d'activité commerciale disproportionné par rapport à leur taille
- Avoir des structures de propriété complexes

Plusieurs ressources fournissent des index consultables des rapports qu'une entreprise doit soumettre aux gouvernements concernés. Ces ressources sont gérées par des organisations à but non lucratif, des entreprises privées (qui nécessitent des abonnements pour accéder à l'information) et les gouvernements eux-mêmes. Les registres gouvernementaux des sociétés publient les dépôts de constitution et sont utiles pour déterminer la propriété des sociétés non cotées en bourse. Les registres publics des sociétés incluent souvent des données sur les sociétés fictives.

Chaque pays, ainsi que de nombreuses juridictions locales, ont des lois différentes concernant le contenu des documents de constitution et l'accessibilité de ces informations.⁹ Selon la juridiction, les entreprises peuvent être tenues de déposer des formulaires fournissant des détails sur l'historique de l'entreprise, les états financiers, les opérations au cours d'une période donnée, les principaux marchés, les salaires des cadres, l'historique de l'insolvabilité, la cession des actifs et d'autres informations importantes pour les investisseurs. Certains registres sont accessibles au public en ligne, d'autres sont accessibles sur demande par les forces de l'ordre ; certains fournissent des informations sur la propriété légale uniquement, tandis que d'autres fournissent des informations sur la propriété légale et la propriété effective.

En gardant à l'esprit toutes les considérations mentionnées ci-dessus, les enquêteurs peuvent consulter les sources d'information suivantes :

(a) Sources gérées par des organisations à but non lucratif ou internationales :

- [OpenCorporates](#).¹⁰ Ce site web dirige les utilisateurs vers les registres des sociétés de plus de 130 juridictions (y compris au niveau provincial et étatique pour certains pays) et partage des données sur l'historique de constitution, les adresses enregistrées et les noms des administrateurs et dirigeants. Cela peut être utile pour indiquer les affiliations entre entreprises.
- [Tableau de bord d'enquête du projet de signalement du crime organisé et de la corruption](#). Ce projet oriente les utilisateurs vers les registres d'entreprises et d'autres sources publiques de données sur les entreprises dans plus de 180 pays et offre la possibilité de recevoir des alertes lorsque de nouvelles informations sur des entreprises ou des personnes faisant l'objet d'une enquête deviennent disponibles en ligne.
- [Base de données Offshore Leaks du Consortium international des journalistes d'investigation](#). Cette base de données rassemble des données sur plus de 785 000 sociétés offshore, fondations et fiducies à partir de documents divulgués.

⁹ Il peut y avoir différents mandats selon les régions et les secteurs. Par exemple, la cinquième directive de l'Union européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (Directive (UE) 2018/843) exigeait que les États membres publient des registres nationaux de propriété effective d'ici janvier 2020. Les registres doivent fournir le nom, le mois de naissance, la nationalité, le pays de résidence ainsi que la taille et la nature des intérêts des propriétaires effectifs ultimes. Jusqu'à présent, la Bulgarie, le Danemark, la Lettonie, le Luxembourg, la Slovaquie, l'Ukraine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (y compris ses territoires d'outre-mer) ont mis en place des registres publics gratuits de propriété effective. En outre, l'Initiative pour la transparence des industries extractives a adopté une norme stipulant la publication d'informations sur la propriété effective des entreprises opérant dans les secteurs pétrolier, gazier et minier. Consulter le site <https://eiti.org/beneficial-ownership>.

¹⁰ En décembre 2022, des informations étaient disponibles sur plus de 215 millions d'entreprises dans 139 juridictions.

- Guides sur la propriété effective de l'Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) du Groupe de la Banque mondiale et de l'ONUDC.¹¹ Ces guides fournissent des guides spécifiques à chaque pays sur la manière de trouver des informations de base et sur la propriété effective d'une entité constituée dans l'un des 24 pays¹²
- (b) Bases de données commerciales :
- **D&B Hoovers.** Cette base de données est également accessible via LexisNexis et offre des informations sur plus de 150 millions d'entreprises et 130 millions de personnes, consultables par nom, par localisation ou par secteur d'activité.
 - **Panjiva.** Cette base de données fournit des informations sur les importations et les exportations de 8 millions d'entreprises et d'un milliard d'enregistrements d'expédition. Il offre également aux abonnés la possibilité de recevoir des alertes lorsqu'une entreprise présente une nouvelle activité d'expédition.
 - **Arachnys, Bloomberg et Bureau van Dijk, notamment via la base de données Orbis.** Ils fournissent des informations sur le lieu d'implantation d'une entreprise ainsi que des informations gratuites sur le nom, le pays, le secteur et la taille de l'entreprise.
 - **Arachnys, DueDil, LexisNexis, Savari and Thomson Reuters.** Ces documents fournissent des informations sur les entreprises et les propriétaires effectifs des marchés émergents, frontaliers et offshore.
- (c) Compilations de listes de registres gouvernementaux :
- **AML-CFT.** Il s'agit d'un média d'information spécialisé¹³
 - **Organisation internationale des commissions de valeurs.** Il s'agit d'un organisme de réglementation des valeurs mobilières à l'échelle mondiale.¹⁴

BOÎTE 25 . AUTRES SOURCES D'INFORMATION



Les enquêteurs peuvent également rechercher des rapports médiatiques, en particulier dans les médias spécialisés dans les entreprises, examiner la carte et les images de rue sur les adresses des entreprises et contacter des organisations de surveillance à but non lucratif ou des associations industrielles pour plus d'informations.

Les registres publics des sociétés présentent un autre inconvénient : ils présupposent généralement la véracité des informations sur la propriété effective fournies par les sociétés. Seul un petit nombre de pays incluent des exigences de vérification dans leur législation.¹⁵ D'autres pays exigent que ces informations soient régulièrement mises à jour (par exemple mensuellement s'il s'agit d'un secteur à haut risque de corruption ; dans un délai donné ou raisonnable ; lorsque des changements internes majeurs surviennent). Les enquêteurs peuvent compléter les informations des registres des entreprises avec des informations provenant d'autres documents publics.¹⁶ Le manque d'intégration de ces données publiques à l'échelle mondiale reste un sérieux défi pour les enquêteurs. Les enquêteurs peuvent donc bénéficier d'outils spécialisés et d'une formation sur la manière de rechercher et de localiser des renseignements et des informations de sources ouvertes.¹⁷

¹¹ Consulter la bibliothèque des publications de l'Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR), disponible à l'adresse <https://star.worldbank.org/publications>

¹² Les guides définissent le « bénéficiaire effectif » comme la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort ou de manière effective une entité.

¹³ Disponible sur <https://aml-cft.net/library/company-registers/>

¹⁴ Une liste des commissions de sécurité membres est disponible à l'adresse www.iosco.org/about/?subsection=membership&memid=1.

¹⁵ Selon un rapport de la Bibliothèque de droit du Congrès, publié en 2017, sur la divulgation de la propriété effective dans certains pays, ces pays étaient l'Argentine, la France, le Mexique, la Namibie, l'Afrique du Sud et l'Espagne. Disponible sur : <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/lglrd/2017299637/2017299637.pdf>.

¹⁶ Les enquêteurs peuvent rechercher des documents publics concernant la propriété foncière et les projets de développement (par exemple, le zonage et la construction), la conformité à la réglementation environnementale (par exemple, les rapports d'émissions et les mesures d'application), la conformité à la réglementation du travail (par exemple, les conflits du travail), la conformité à la réglementation financière (par exemple, le dépôt de bilan), les dossiers de litige, le dépôt de propriété intellectuelle (par exemple, pour les brevets ou les marques), les marchés publics (par exemple, les avis d'appels d'offres et d'attributions) et les subventions, ainsi que les historiques de dons politiques et de lobbying.

¹⁷ Par exemple, la plateforme Maltego, disponible sur www.maltego.com/.

C.2 Preuves et dossiers financiers

La corruption implique généralement de l'argent, et le déplacement d'argent crée des dossiers. L'un des moyens les plus efficaces pour identifier et retracer les efforts de corruption est de « suivre l'argent ». Les systèmes judiciaires du monde entier ont développé des méthodes complexes pour suivre les transactions financières et détecter les cas où de mauvais acteurs tentent d'échapper à ces systèmes.

Suspicious activity reports and suspicious transaction reports

L'une des méthodes établies pour « suivre l'argent » est l'obligation pour les institutions financières de déposer une déclaration d'opération suspecte (DOS) ou une déclaration d'activité suspecte (DAS) auprès de leur cellule de renseignement financier ou d'une institution équivalente si elles ont des motifs raisonnables de croire qu'une opération est liée à une activité criminelle. Les entités déclarantes évaluent la suspicion en fonction de la question de savoir si une transaction semble régulière à ce moment-là et s'inscrit dans le cadre des activités normales de cette entreprise ou de ce secteur spécifique. Les SAR et les STR sont deux des outils les plus précieux dont disposent les forces de l'ordre pour identifier les crimes de corruption.

Avant d'envisager les SAR et les STR, il est important de comprendre l'infrastructure qui entoure la tenue de dossiers bancaires classiques. La plupart des pays disposent de lois qui obligent les institutions financières à signaler les transactions suspectes et disposent d'une agence désignée pour recevoir ces rapports.

BOÎTE 26 . NORMES DU GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE



Les normes du Groupe d'action financière exigent qu'une activité suspecte soit signalée à l'unité nationale de renseignement financier. Pour se conformer à ces exigences, les banques sont tenues d'établir des programmes de conformité.^a

^a Groupe d'action financière, « Normes consolidées du GAFI sur le partage d'informations » [Paris, 2017], mise à jour novembre 2017.

BOÎTE 27 . STRUCTURATION



L'une des principales raisons pour lesquelles un SAR ou un STR est émis est la « structuration », lorsque les déposants tentent d'échapper au dépôt de rapports sur les transactions en devises (et à l'examen qui les accompagne) en déposant des montants juste en dessous du seuil standard de 10 000 \$ dans plusieurs banques à peu près au même moment. Il s'agit de l'un des déclencheurs les plus courants d'émission de SAR et de STR dans les institutions de dépôt (environ 10 % de tous les cas). D'autres raisons courantes pour lesquelles un SAR ou un STR est émis comprennent des soupçons concernant l'utilisation de fonds, l'utilisation suspecte de plusieurs emplacements, un modèle inhabituel de transactions pour un client donné et une transaction sans objectif commercial apparent.^a

^a un Réseau de lutte contre la criminalité financière, « Institutions de dépôt », SAR Stats Technical Bulletin, n° 3 (mars 2017).

Les forces de l'ordre doivent garder à l'esprit que même si les SAR et les STR peuvent fournir des pistes précieuses, le seuil requis pour le dépôt d'un SAR ou d'un STR est facilement déclenché et ne constitue pas en soi la preuve d'une activité illégale. Les informations contenues dans les SAR et les STR ne constituent que des allégations ou des soupçons d'une éventuelle illégalité et, à ce titre, elles doivent être gardées confidentielles, en partie pour encourager les institutions financières à communiquer les informations de la manière la plus ouverte et la plus complète possible.

La divulgation non autorisée de SAR ou de STR (y compris à la personne faisant l'objet du rapport) est interdite. La divulgation pourrait dissuader les institutions financières de déposer de tels rapports ou pourrait alerter les malfaiteurs potentiels sur le fait que la loi

Les organismes chargés de l'application de la loi étaient au courant de leurs stratagèmes. Par conséquent, les organismes chargés de l'application de la loi et les procureurs doivent mettre en place des systèmes pour préserver la confidentialité, l'existence et le contenu d'un rapport suspect.

FIGURE 5 . UTILISATIONS ET AVANTAGES DES RAPPORTS D'ACTIVITÉ ET DE TRANSACTION SUSPECTES



Les forces de l'ordre peuvent utiliser les SAR et les STR à la fois pour étayer des dossiers existants et pour fournir des renseignements pour de nouveaux dossiers. Pour les cas existants, il peut être utile d'établir des systèmes d'alerte qui recherchent les noms des sujets, leurs dates de naissance, leurs numéros d'identité nationale, leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques et d'autres informations d'identification.

Afin d'identifier de manière proactive de nouveaux cas, les analystes peuvent utiliser un processus connu sous le nom de rapports d'activités suspectes ciblés, où une série de termes et de critères de recherche liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, à la traite des êtres humains, à la fraude, à la corruption, au crime transnational organisé et à d'autres stratagèmes sont exécutés par rapport aux SAR et aux STR. Une recherche automatique des noms de toutes les personnes signalées dans ces SAR et STR est effectuée dans les dossiers et les listes de surveillance. Les analystes peuvent également combiner ces rapports avec des informations supplémentaires pour créer des packages de ciblage, qui sont distribués à des bureaux extérieurs spécifiques pour lancer de nouvelles enquêtes.

Étant donné que les organismes chargés de l'application de la loi peuvent s'appuyer largement sur les données des SAR et des STR, il est important que ces organismes fournissent des conseils et des commentaires utiles aux institutions financières quant aux SAR et aux STR qui ont été particulièrement utiles aux opérations d'application de la loi et au type de données qui seraient utiles pour les futurs rapports.

S'il est clair que les rapports SAR et STR fournissent des pistes précieuses aux forces de l'ordre, de nombreux enquêteurs s'accordent à dire que l'utilisation de ces rapports est désormais si répandue qu'elle est sans doute excessive. Il faut trouver un équilibre entre la surdéclaration et la sous-déclaration en gardant à l'esprit les points suivants :

- Avoir un système rigide qui décharge les banques et leurs employés de la majeure partie de la charge de déclaration et qui, au contraire, impose de signaler tout ce qui pourrait poser problème et d'envoyer toutes ces informations à l'unité de renseignement financier, qui confie la responsabilité principale de l'analyse des transactions à des agents de renseignement financier spécialisés, peut être une source de tension inutile et de débordement d'informations.

- Dans certaines juridictions, le fait de ne pas signaler une transaction suspecte peut entraîner des poursuites pénales, mais si les agents divulguent leurs soupçons, ils sont à l'abri de poursuites pénales. Cela peut créer un système de surdéclaration en raison de la crainte d'une responsabilité pénale en cas de non-divulgateion.
- Le problème de la sous-déclaration peut survenir dans les pays où les forces de l'ordre sont peut-être moins disposées à lutter contre la corruption, y compris le blanchiment d'argent, et où les normes de déclaration requises et le potentiel de responsabilité pénale ne sont pas stricts.

La déclaration discrétionnaire ne requiert que des indications suffisantes de suspicion, et le fait de ne pas déclarer selon la norme discrétionnaire inférieure n'impose pas de responsabilité pénale aux responsables de la conformité et aux institutions financières. Ces différences dans le système ont conduit à un nombre beaucoup moins important de signalements, contrairement aux pays où les signalements défensifs et la crainte de la responsabilité pénale (en plus des dispositions de protection en matière de signalement) contribuent à un nombre beaucoup plus élevé de signalements d'infractions et de déclarations de soupçons. Néanmoins, grâce notamment à la puissance des analyses de données modernes, les SAR et les STR peuvent être des outils importants pour générer des pistes vers d'éventuelles activités criminelles corrompues.

Autres types de documents financiers

Il existe trois catégories d'informations financières pertinentes : sources ouvertes, restreintes et protégées. La catégorie à laquelle appartient une information détermine sa facilité d'acquisition. Les enquêteurs doivent essayer de rassembler autant d'informations que possible parmi les types d'informations énumérés ci-dessous, dans la mesure où les ressources le permettent, en donnant la priorité à celles qui semblent les plus importantes et potentiellement fructueuses pour l'enquête en question.

- **Dossiers provenant de sources ouvertes.** Ces informations sont accessibles au public, sans aucune attente de confidentialité.
- **Limité.** Il s'agit d'informations qui ne sont accessibles qu'aux forces de l'ordre.
- **Protégé.** Il s'agit de documents qui ne sont pas ouverts à l'inspection publique, une assignation à comparaître ou un mandat de perquisition étant nécessaire pour obtenir ces informations.

Sans surprise, une énorme quantité d'informations peut être contenue dans les dossiers bancaires. Cela comprend les données attendues sur toutes les transactions effectuées au cours d'une période donnée, y compris leur source et leur destination. Il peut également inclure des informations obtenues dans le cadre du respect des règles de « connaissance du client », qui obligent les banques à effectuer certaines vérifications préalables sur leurs clients, ainsi que des notes des responsables bancaires sur toute transaction.

BOÎTE 28 . OBTENIR DES RELEVÉS BANCAIRES



Les agents des forces de l'ordre qui recherchent des dossiers commerciaux de banques et d'autres institutions financières doivent garder à l'esprit les restrictions en matière de confidentialité financière. Les procureurs devraient être impliqués dans le processus d'obtention des relevés bancaires d'un individu afin de garantir le respect de toutes les réglementations applicables.

Plusieurs scénarios conduisent les enquêteurs à mener des enquêtes plus approfondies lors de l'analyse des dossiers bancaires. Les enquêteurs devraient examiner de plus près les dossiers contenant des paiements à des banques dans certains pays connus pour être des juridictions fiscales non coopératives. De même, les paiements aux sociétés de conseil, en particulier les paiements récurrents avec des montants monétaires fixes, peuvent être suspects, car ces honoraires sont généralement basés sur les services fournis et doivent donc varier. Dans les affaires de corruption, une enquête sur une société de conseil peut révéler que l'entreprise reçoit des paiements importants alors que seul un petit nombre de personnes y travaillent, ou que les personnes qui dirigent l'entreprise sont liées aux personnes qui effectuent les paiements. Ce sont tous des « signaux d'alarme » indiquant une activité corrompue.

Pour chaque compte bancaire, les enquêteurs doivent recueillir plusieurs informations, qu'ils peuvent combiner afin de comprendre pleinement les finances et l'activité financière du sujet. Il s'agit notamment des éléments suivants :

- Nom de la banque et emplacement de la succursale
- Numéro et type de compte bancaire
- Titulaire du compte, bénéficiaire effectif et toute procuration associée
- Date d'ouverture ou de clôture du compte
- Devise du compte
- Solde du compte au moment de la divulgation du dossier financier
- Chiffre d'affaires annuel des crédits
- Chiffre d'affaires annuel des débits
- Que les actifs aient été bloqués ou non

Les enquêteurs peuvent retracer les transactions en identifiant d'abord les activités suspectes de surface, puis en demandant des documents supplémentaires ou en obtenant des dossiers commerciaux d'entreprises suspectes. Si les soupçons s'avèrent fondés, les enquêteurs peuvent obtenir des assignations à comparaître supplémentaires et en savoir plus sur les sociétés de conseil, y compris leurs opérateurs et leurs clients, puis recueillir davantage d'informations sur les dossiers bancaires de ces sociétés. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que les enquêteurs aient une idée claire de qui paie qui et des services qui sont fournis.

BOÎTE 29 . ENQUÊTE SUR LES SERVICES DE CONSULTATION



Dans un cas, une grande multinationale avait soudoyé des fonctionnaires du gouvernement d'Asie du Sud-Est afin d'obtenir un contrat de fourniture de services énergétiques. Les enquêteurs ont découvert que l'entreprise avait embauché deux consultants, apparemment pour fournir des services légitimes. Les relevés bancaires et les courriels corroborants ont cependant démontré que les consultants, au lieu de fournir des conseils sur le projet, avaient été embauchés comme intermédiaires pour transférer de l'argent de corruption à certaines personnes afin d'obtenir le contrat.

En outre, un exercice de cartographie des actifs permettra d'identifier à un stade précoce s'il existe des actifs potentiellement confisquables si l'enquête aboutit finalement à une condamnation pénale.¹⁹ Le gouvernement peut confisquer presque tous les types de biens et devrait adopter une vision globale de ce qui est confiscable, comme l'indique la figure ci-dessous.

TABLEAU 2 . BIENS CONFISQUABLES

TYPE DE PROPRIÉTÉ	EXEMPLES
IMMOBILIER	Maison, ferme, bureau, magasin, terrain et hôtel
BIENS PERSONNELS TANGIBLES	Argent liquide, bijoux, œuvres d'art, voiture, bateau, avion, armes à feu, antiquités et bétail
BIENS PERSONNELS INTANGIBLES	Permis de vente d'alcool, nom de domaine de site web, actions, gains de loterie, appréciation d'un actif (par exemple lorsque la valeur d'une œuvre d'art augmente), cryptomonnaie (par exemple bitcoin), licence professionnelle, privilège et hypothèque

¹⁸ https://star.worldbank.org/sites/star/files/asset_recovery_handbook_0.pdf, p.18.

¹⁹ Un nombre croissant de juridictions autorisent la confiscation des biens acquis à la suite d'une activité criminelle, même en l'absence de condamnation pénale.

Même si les biens spécifiques acquis grâce au crime (les biens directement confisquables) ne peuvent plus être confisqués, il est important de déterminer si le délinquant possède d'autres biens. Dans un cas de confiscation pénale (mais pas dans un cas de confiscation civile), les biens acquis avec des fonds légitimes peuvent néanmoins être confisqués en tant que bien de substitution.²⁰

Dans le cadre de l'enquête financière visant à déterminer les biens confisquables, les enquêteurs devraient tenir compte des bonnes pratiques suivantes :²¹

(a) **Commencez l'enquête financière dès le début .** Commencer l'enquête financière dès le début de l'enquête globale sur l'infraction sous-jacente est la meilleure façon de disposer du temps nécessaire pour trouver et évaluer les actifs et rassembler les preuves nécessaires pour retracer les actifs jusqu'au crime. Une enquête financière prend du temps. Il faut du temps pour obtenir des assignations à comparaître ou des ordonnances judiciaires concernant des dossiers financiers, recevoir des dossiers pertinents, analyser les dossiers et saisir les données dans une base de données utilisable.

(b) **Obtenir tous les documents financiers pertinents.** Les dossiers financiers pertinents peuvent inclure les déclarations de revenus du suspect, les dossiers bancaires, les états financiers professionnels et personnels, les dossiers de divorce, les dossiers de faillite, les dossiers d'homologation, les dossiers d'enregistrement d'entreprise, les dossiers de propriété immobilière, les rapports de crédit et les demandes de prêt. Les dossiers financiers sont d'une valeur inestimable dans les enquêtes et les poursuites dans les affaires de corruption.

BOÎTE 30 . DÉCLARATIONS DE REVENUS



Ne négligez pas les déclarations de revenus simplement parce que les infractions sous-jacentes ne sont pas des accusations liées à l'impôt. Les déclarations de revenus peuvent fournir une multitude d'informations, révélant par exemple les actifs que possède le suspect ou dans lesquels il a un intérêt. Ces actifs peuvent inclure la résidence du contribuable et d'autres biens immobiliers, des biens locatifs et d'autres actifs amortissables, des actions et des obligations, ainsi que des comptes bancaires. Les dossiers fiscaux peuvent également aider à établir la source des fonds que le suspect a utilisés pour acquérir des actifs et si le suspect ne disposait pas de revenus légitimes suffisants pour acquérir légalement des actifs à ce moment-là.

Traçage et cartographie des transactions financières

Les enquêteurs retracent les actifs en menant des enquêtes financières, au cours desquelles ils déterminent les actifs d'un sujet, examinent les revenus générés par une activité criminelle et suivent sa piste. Les délits courants de corruption publique tels que les pots-de-vin, le truquage d'offres, le vol public, les contributions de campagne illégales et la réception de gratifications illégales peuvent être difficiles à retracer, car les produits sont généralement transférés à plusieurs bénéficiaires, souvent au nom de parents ou d'associés, ou sont convertis en divers autres actifs. Le traçage des actifs peut fournir des preuves précieuses et générer de nouvelles pistes pour l'enquête. Il peut également identifier les biens susceptibles d'être confisqués ou fournir des preuves qui s'avéreront utiles au stade de la détermination de la peine. Les enquêtes financières peuvent également aider au processus de restitution, à savoir la restitution de l'argent et des biens aux victimes de crimes.

Les enquêteurs doivent d'abord établir la provenance de l'argent, puis identifier où cet argent a été transféré ou en quoi il a été converti. Les fonctionnaires corrompus déploient souvent de grands efforts pour dissimuler leurs gains mal acquis, ce qui peut constituer en soi une preuve convaincante. Parfois, la preuve la plus importante révélée par une enquête financière n'est pas, en fait, l'actif lui-même. Par exemple, les crimes de corruption publique impliquent parfois des pots-de-vin sous forme de sinécures ou d'accords de conseil frauduleux. Dans de tels cas, l'absence de documents normalement attendus dans le cadre d'une activité commerciale constituera une preuve précieuse.²²

²⁰Consulter Jean-Pierre Brun et al., *Asset Recovery Handbook : Guide pour les praticiens*, 2e éd. (Washington DC, Banque mondiale, 2021).

²¹Pamela M. Stanek, « Confiscation d'actifs dans les affaires de corruption publique : guide du praticien » (New York, Center for Advancement Public Integrity, Columbia Law School, 2016). Consulter également ONUDC, « Gestion efficace des avoirs saisis et confisqués », Disponible sur www.unodc.org/

²²Centre pour l'avancement de l'intégrité publique, « Qu'est-ce que le traçage des actifs ? » « Un guide sur la manière de « suivre l'argent » pour les praticiens de l'intégrité et les décideurs politiques », Série Intégrité en bref, n° 5 (août 2016).

Il existe quatre méthodes simples couramment utilisées pour organiser les données financières dans les affaires pénales. Il s'agit d'analyses de chronologie, de liens, de flux monétaires et de style de vie. Tous ces éléments sont utiles pour organiser une enquête, pour les propres besoins de l'enquêteur, ainsi que pour leur présentation aux procureurs et, en fin de compte, pour leur utilisation lors du procès.

Analyse de la chronologie

Une analyse chronologique permet aux enquêteurs d'organiser les actifs de manière chronologique, à la fois en fonction du moment où les actifs ont été acquis et du moment où ils ont été utilisés ou vendus. Il donne une vue d'ensemble de l'enquête financière. Cette analyse implique généralement l'utilisation d'un logiciel de tableur tel que Microsoft Excel. Les informations contenues dans la feuille de calcul doivent inclure la date, le nom de la cible, le nom de l'entreprise, le nom de l'actif, le nom des documents financiers pertinents et un résumé contenant une analyse des données.

TABLEAU 3 . EXEMPLE D'ANALYSE CHRONOLOGIQUE

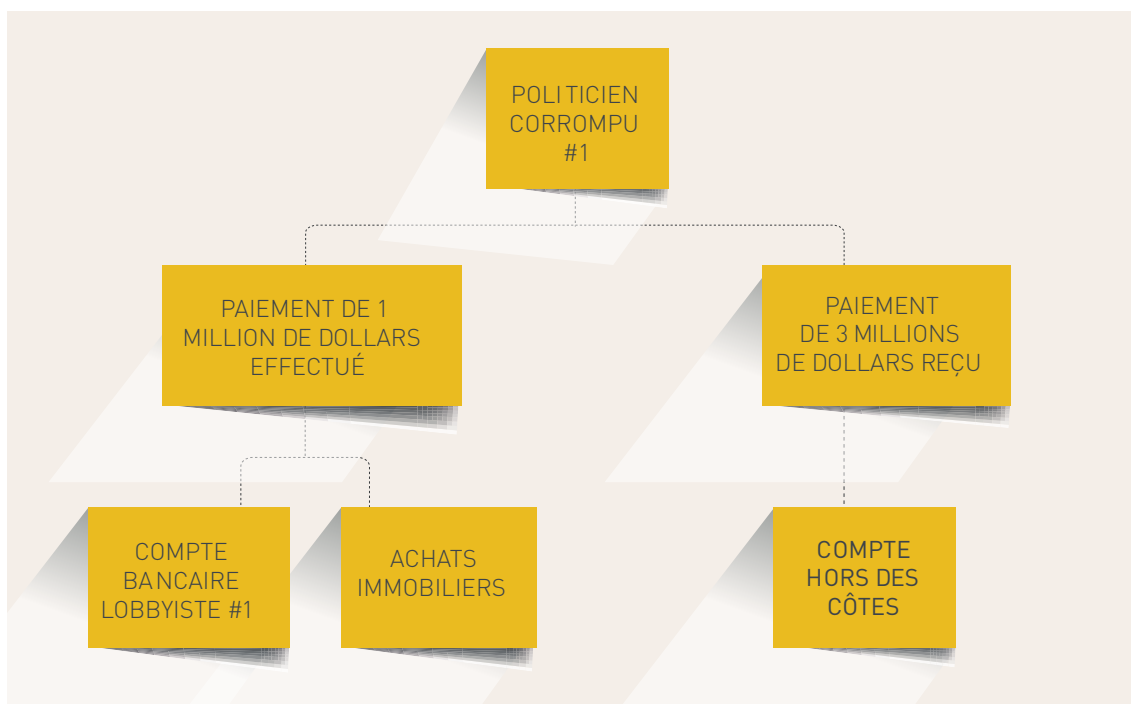
DATE	CIBLE POSSIBLE	ENTREPRISE/ BANQUE/ACTIF	RÉSUMÉ	NOM DU DOCUMENT
1er février 2017	Mr. Y	1235 Money Drive, New York	J'ai vécu dans l'appartement du 1er février 2017 au 30 décembre 2022	Résumé de l'affaire
25 février 2018	Mr. Y	1500 Corruption Lane, New York	Maison achetée, payée en espèces	Résumé de l'affaire
25 février 2018	Mr. Y	1500 Corruption Lane, New York	J'ai fait don des titres de propriété de la maison à M. et Mme Z	Résumé de l'affaire
17 avril 2018	Mr. Y	Banque A	Compte courant ouvert #2233445566. La responsable de la banque était Mme X	Document bancaire
17 avril 2018	Mr. Y	Banque A	Ouvre le compte d'épargne #77889910101111. La responsable de la banque était Mme X	Document bancaire
6 octobre 2022	Mt. Y	Non applicable	Arrêté pour corruption	Rapport de police

Source: Adapté d'un tableau inclus dans le Centre pour l'avancement de l'intégrité publique, « Qu'est-ce que le traçage des actifs ? » Un guide pour « suivre l'argent » à l'intention des praticiens de l'intégrité et des décideurs politiques », (2016), p. 5.

Analyse des liens

Une analyse de liens permet aux enquêteurs d'organiser une affaire de manière visuelle en collectant des informations provenant de diverses sources et en montrant des modèles et leur signification. Il met l'accent sur les relations entre les individus et leurs biens. Une analyse de liens peut être particulièrement utile lorsque de nombreux sujets, entreprises ou actifs sont impliqués afin de montrer la relation entre eux. Par exemple, lorsque de nombreuses personnes sont impliquées dans un projet criminel, une analyse des liens peut fournir une représentation visuelle de la hiérarchie de l'organisation. Le cœur de tout diagramme d'analyse de liens peut être une personne, un lieu ou une entité et, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'il soit au centre du diagramme d'analyse de liens, il doit être mis en évidence d'une manière ou d'une autre afin qu'il soit facile de suivre les liens entre la cible et les actifs. L'analyse des liens est la meilleure façon d'avoir une vue d'ensemble de l'affaire.

FIGURE 6 . EXEMPLE D'ANALYSE DE LIENS

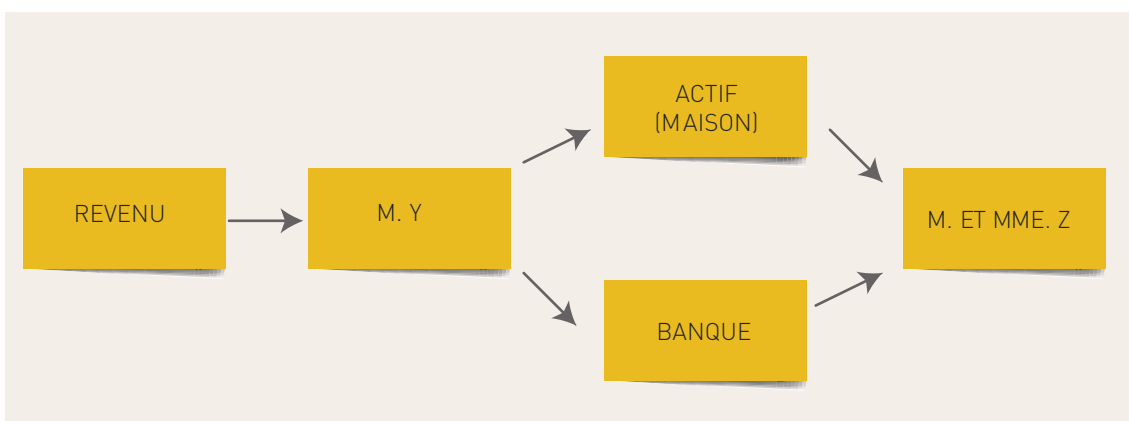


Source: Adapté d'une figure incluse dans le Centre pour l'avancement de l'intégrité publique, « Qu'est-ce que le traçage des actifs ? » Un guide pour « suivre l'argent » à l'intention des praticiens de l'intégrité et des décideurs politiques », (2016), p. 5.

Analyse des flux monétaires

Une analyse des flux monétaires est un organigramme qui permet à un enquêteur de suivre facilement le flux d'argent à partir du moment où il entre dans une institution financière. Il continue de suivre l'argent à mesure qu'il circule d'une entité à une autre. Une analyse des flux monétaires permet de s'assurer qu'un enquêteur n'oublie aucune pièce du puzzle en assurant un examen étape par étape de la manière dont les fonds circulent. L'analyse des flux monétaires peut être un sous-ensemble plus détaillé d'une analyse de lien, à savoir la partie qui contient plus de détails sur la manière dont l'argent entre et sort du système financier.

FIGURE 7 . EXEMPLE D'ANALYSE DES FLUX MONÉTAIRES

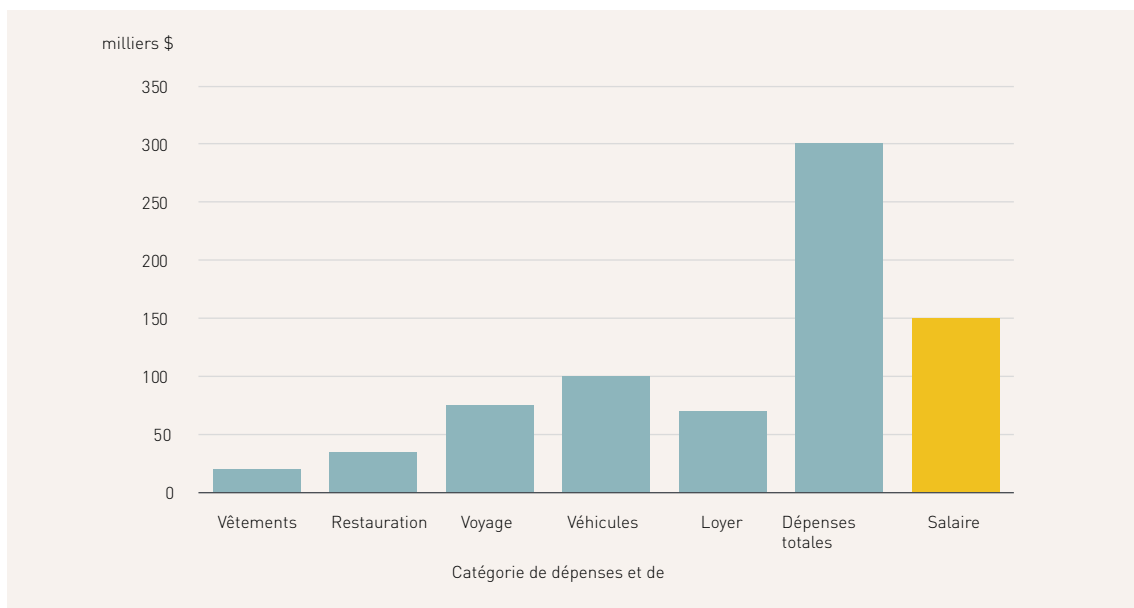


Source: Adapté d'une figure incluse dans le Centre pour l'avancement de l'intégrité publique, « Qu'est-ce que le traçage des actifs ? » Un guide pour « suivre l'argent » à l'intention des praticiens de l'intégrité et des décideurs politiques », (2016), p. 6.

Analyse du style de vie

De nombreux enquêteurs créent un graphique à barres pour montrer les fonds entrants et sortants d'un suspect au cours des années concernées. L'enquêteur assignerait à comparaître les factures de carte de crédit du suspect et d'autres documents financiers, séparerait les éléments en catégories (par exemple, voyages, repas, vêtements et activités sociales) et les représenterait sous forme de graphique à barres, en les comparant au salaire du suspect et à tout autre revenu légitime connu. Il ne s'agit peut-être pas d'une analyse complète de la valeur nette (par exemple, le revenu du conjoint du suspect serait pertinent, tout comme d'autres sources de revenus et d'autres dépenses, telles que les hypothèques), mais elle est utile comme guide approximatif du style de vie d'un suspect.

FIGURE 8 . EXEMPLE DE GRAPHIQUE SUR LE STYLE DE VIE



Source: Adapté d'une figure incluse dans le Centre pour l'avancement de l'intégrité publique, « Qu'est-ce que le traçage des actifs ? « Un guide pour « suivre l'argent » à l'intention des praticiens de l'intégrité et des décideurs politiques », (2016), p. 6.

Chacune de ces approches offre aux enquêteurs un moyen de simplifier de grandes quantités d'informations financières en données facilement compréhensibles. En présentant les preuves sous différents angles (chronologie, personnes, institutions et montants), on obtient une image complète des opérations de l'organisation criminelle, ce qui permet d'identifier les cibles et les priorités de l'enquête et de rendre les informations complexes compréhensibles pour l'enquêteur. Cela permet aux enquêteurs d'identifier plus facilement des anomalies et des modèles à partir de milliers d'informations. En fin de compte, ces techniques aideront les enquêteurs à identifier les biens susceptibles d'être confisqués en lien avec des crimes.

Identifier des tendances suspectes ou des flux financiers pertinents

Une façon d'identifier la corruption mondiale est d'avoir recours à des ordonnances de ciblage géographique. Les blanchisseurs d'argent peuvent utiliser des achats légitimes pour faire croire qu'ils disposent d'une source de richesse valable, tout en blanchissant ensuite des sommes d'argent bien plus importantes, souvent par le biais de l'immobilier.

Les ordonnances de ciblage géographique exigent de rendre compte de l'identité des personnes derrière les entreprises qui achètent des biens immobiliers au-dessus d'un certain seuil monétaire en espèces (par exemple, 3 millions de dollars dans une grande ville). Même si ce n'est pas le suspect principal qui est à l'origine de l'achat, de telles ordonnances permettent d'identifier le réseau d'individus achetant le bien immobilier et d'appliquer les outils utilisés pour retracer les transactions

dossiers financiers de ces individus afin d'obtenir d'autres pistes pour retrouver la personne qui contrôle le réseau.

Pour les enquêteurs, l'analyse des relevés bancaires à la recherche d'activités inhabituelles peut constituer une source fructueuse. Certains dépôts inhabituels comprennent :

- Dépôts d'une source inconnue
- Dépôts d'une personne qui n'est pas un parent
- Dépôts qui ne sont pas liés au travail ou à l'investissement
- Dépôts de sommes importantes en espèces
- Dépôts de nature récurrente qui ne sont pas liés au paiement des salaires
- Chèques déposés en espèces
- Dépôts de nature récurrente en montants importants et réguliers²³

Les retraits inhabituels incluent :

- Retraits de sommes importantes en espèces
- Chèques dont la section du bénéficiaire n'est pas remplie
- Chèques de montants importants ou libellés au nom des mêmes personnes
- Chèques libellés à l'ordre du conjoint de la personne
- Chèques encaissés à l'étranger
- Chèques encaissés ultérieurement dans des établissements commerciaux d'encaissement de chèques
- Achat fréquent de chèques de banque²⁴

BOÎTE 31 . DÉTECTER UNE ACTIVITÉ SUSPECTE



En matière de blanchiment d'argent en particulier, les indicateurs suivants sont pertinents pour détecter une activité suspecte :

- Un compte individuel ou d'entreprise ne présentant pratiquement aucune activité commerciale normale et utilisé comme dépôt temporaire de fonds
- Un client qui maintient un grand nombre de comptes non proportionnel au type d'activité exercée ou qui effectue un grand nombre de transferts de fonds entre ces comptes
- Un client qui transfère des fonds vers, depuis ou via des pays d'origine ou de transit de stupéfiants ou des pays dotés de lois sur le secret bancaire connues pour faciliter le blanchiment d'argent .

²³ (Rockville, Maryland, États-Unis, National White Collar Crime Center, 1998), p. 60.

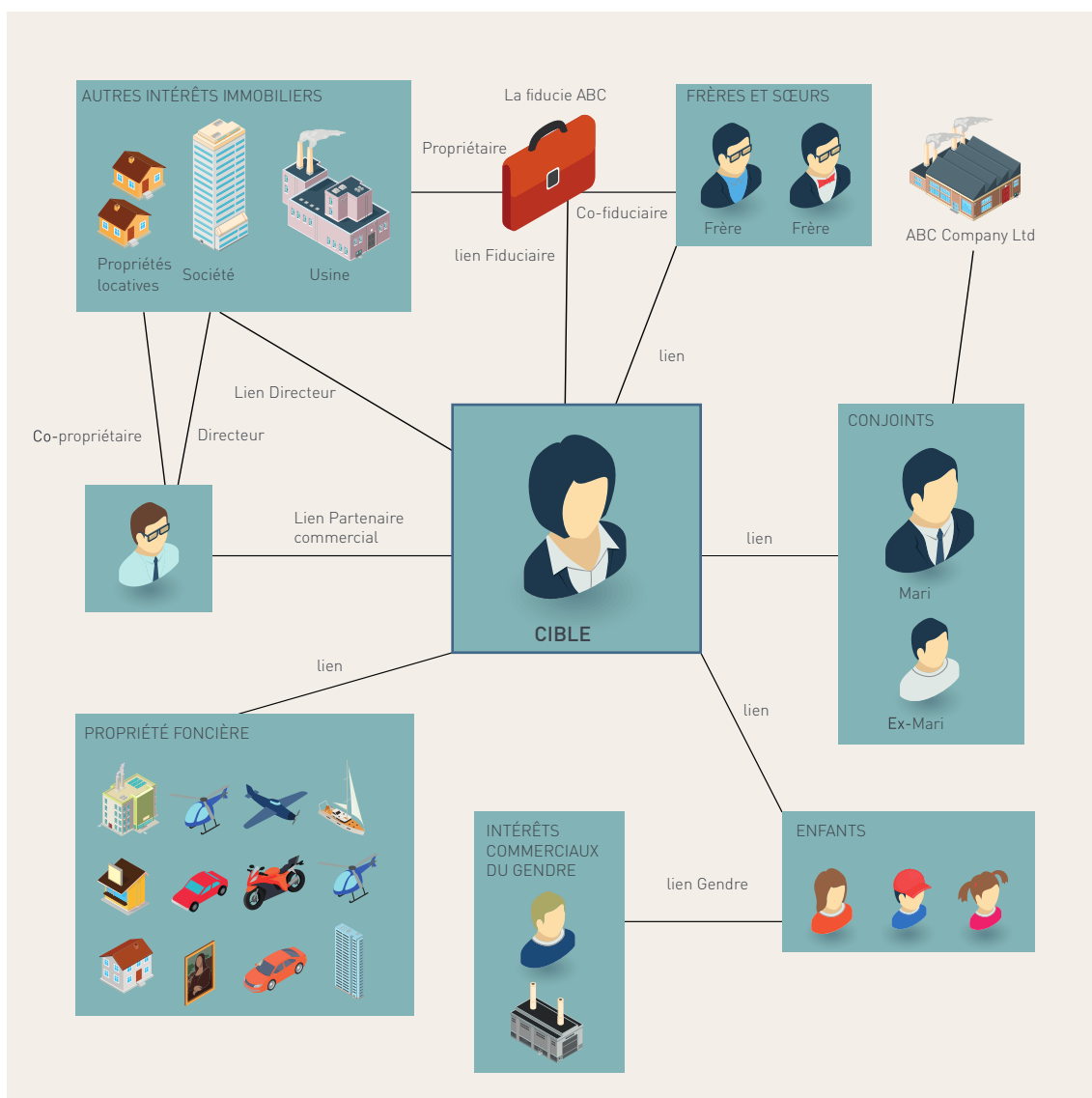
²³ Marilyn B. Peterson, *Guide pour l'analyse financière des dossiers bancaires personnels et professionnels*, 2e éd. (Rockville, Maryland, États-Unis, National White Collar Crime Center, 1998), p. 60.

²⁴ Ibid.

Analyse des dossiers financiers

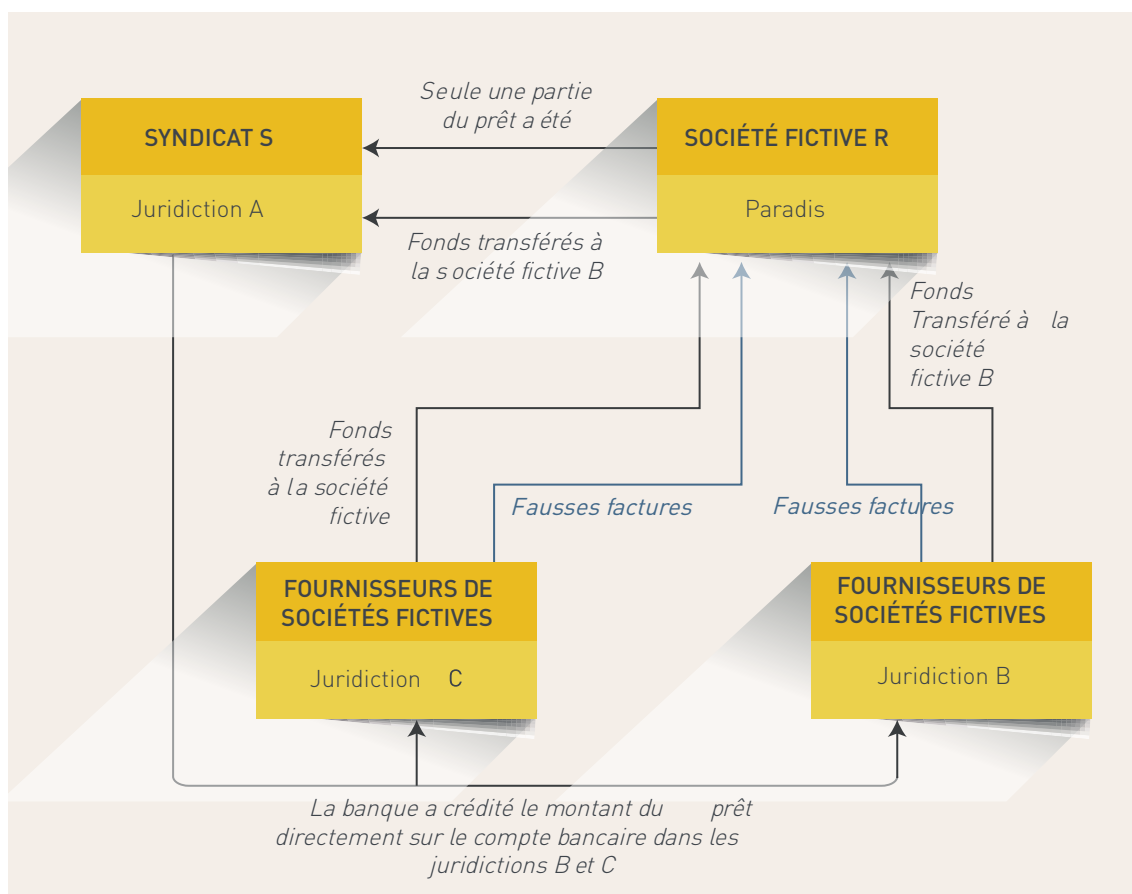
Une fois que le plus grand nombre de données possible est obtenu, les analystes créeront une représentation visuelle holistique des dossiers financiers afin de comprendre le système en place.

FIGURE 9 . EXEMPLE DE REPRÉSENTATION VISUELLE DES DOSSIERS FINANCIERS – EXEMPLE A



Source: Adapté de Jean-Pierre Brun et al., Asset Recovery Handbook : Guide pour les praticiens , 2e éd. (Washington DC, Banque mondiale, 2021). (https://star.worldbank.org/sites/star/files/asset_recovery_handbook_0.pdf).

FIGURE 10 . EXEMPLE DE REPRÉSENTATION VISUELLE DES DOSSIERS FINANCIERS – EXEMPLE B



Source: Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent, Rapport de typologie de l'APG sur le blanchiment d'argent basé sur le commerce, (juillet 2012), p. 61, disponible sur www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Trade_Based_ML_APGRReport.pdf.

Pour avoir une vision globale de la situation, il peut être nécessaire de rassembler des informations recueillies à partir de différents dossiers. Par exemple, les retraits d'espèces auprès d'une institution financière n'auront pas de résultat évident jusqu'à ce que les enquêteurs trouvent des dépôts du même montant sur un compte lié.

BOÎTE 32 . ANALYSE DES DOSSIERS BANCAIRES

Voici quelques questions que les enquêteurs peuvent poser pour obtenir le plus d'informations possible à partir des dossiers bancaires :

- Qui a profité du crime ?
- Les bénéfices ont-ils été reçus directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'entreprises ou d'autres personnes) ?
- Les bénéfices ont-ils été partagés avec d'autres personnes ou entreprises ?
- Comment les bénéfices ont-ils été dépensés ?
- Des actifs ont-ils été achetés avec les bénéfices ?
- Les actifs ont-ils été achetés directement ou indirectement (par exemple par l'intermédiaire de facilitateurs ou de sociétés fictives) ?
- Les bénéfices ont-ils été réinvestis dans l'activité illégale (par exemple pour acheter plus de produits ou payer des pots-de-vin) ?
- Les bénéfices ont-ils été dépensés en biens de consommation ou en un niveau de vie plus élevé (reste-t-il des bénéfices) ?
- Les bénéfices ont-ils été déclarés à des fins fiscales ?
- Quels sont les comptes bancaires connus des principaux suspects ?
- Qui sont les entreprises et les individus utilisés comme vecteurs de profits ?

2e éd. (Rockville, Maryland, États-Unis, National White Collar Crime Center, 1998), p. 41.

Une fois tous les documents pertinents obtenus, ils doivent être organisés par date, bénéficiaire et source de dépôt. Le tri par date donne à l'enquêteur une idée du flux de trésorerie de la cible, du calendrier habituel des paiements et des dépôts, ainsi que des modèles de transaction, ainsi que de tout écart par rapport à ces modèles. Le tri des dossiers par bénéficiaire peut montrer aux enquêteurs à quoi le suspect dépense généralement de l'argent et si certaines entités reçoivent des paiements inhabituellement importants par rapport à d'autres bénéficiaires. L'organisation par source de dépôt est le moyen le plus clair d'identifier la provenance de l'argent du suspect ; et si la source n'est pas claire, des enquêtes plus approfondies doivent être menées.²⁵

Recours à des experts-comptables judiciaires

Lorsqu'ils sont confrontés à un réseau complexe de transactions financières ou de dossiers d'entreprise, dont certains peuvent avoir été partiellement détruits ou être manquants, les enquêteurs font parfois appel à des experts-comptables judiciaires, experts dans l'analyse des dossiers financiers. Grâce à leurs connaissances spécialisées, les experts-comptables judiciaires peuvent déterminer quel type de stratagème pourrait être utilisé en fonction de la nature du flux d'argent. Ils peuvent également orienter les enquêteurs et les procureurs vers des comptes, des entreprises ou des individus spécifiques au cours d'une enquête, en trouvant et en poursuivant toutes les pistes d'enquête possibles dans les dossiers collectés qui pourraient inclure des informations précieuses.

Aux premiers stades d'une enquête, les experts-comptables judiciaires disposent de plusieurs outils pour déterminer si les finances d'une entité suggèrent un acte répréhensible lorsqu'ils donnent suite, par exemple, à un rapport d'acte répréhensible ou à une information d'un lanceur d'alerte. Ces outils impliquent la comparaison des ratios de certaines mesures financières de l'entreprise pour déterminer si les états financiers ont été gonflés ou falsifiés d'une autre manière.²⁶ L'utilisation de tels outils d'analyse peut être utile pour corroborer les soupçons initiaux avant de commencer l'analyse plus détaillée requise pour la convocation de documents spécifiques et la cartographie du flux de transactions.

²⁵ Peterson, *Guide pour l'analyse financière des dossiers bancaires personnels et d'entreprise*, pp. 44–48.

²⁶ Anupam Mehta et Ganga Bhavani, « Application des outils médico-légaux pour détecter la fraude : le cas de Toshiba », *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, vol. 9, n° 1, (juin 2017), pp. 692 et 695.

Lorsqu'on examine des dossiers particuliers, on peut détecter un certain nombre d'indicateurs d'une éventuelle fraude ou corruption. Par exemple:

- Les factures non valides peuvent indiquer des revenus ou des achats fictifs
- Les incohérences dans le travail effectué par les employés peuvent révéler des paiements illicites déguisés en salaires
- Des anomalies dans la provenance des capitaux et des prêts accordés par les actionnaires et les prêteurs ou l'absence de preuve que les prêts ont été remboursés peuvent révéler l'utilisation abusive, par exemple, de structures d'entreprise à des fins de blanchiment d'argent.
- Des sources de capitaux inhabituelles et l'utilisation de biens achetés, l'inexactitude de leur évaluation, ainsi que des ratios revenus/actifs inhabituels peuvent indiquer une mauvaise utilisation des actifs de l'entreprise.
- Des anomalies dans les créances (y compris un niveau de crédit inhabituellement élevé, des litiges ou des dépréciations pour des clients spécifiques), les soldes des comptes bancaires ou les transactions en espèces peuvent révéler une utilisation abusive des flux de trésorerie de l'entreprise à des fins illicites²⁷

Dans la plupart des cas, l'ajout d'un expert-comptable judiciaire à l'équipe d'enquête n'est pas nécessaire, bien que dans certaines des enquêtes de corruption les plus complexes où les dossiers peuvent être très complexes ou partiellement perdus ou détruits, les compétences comptables spécialisées d'un tel expert puissent être d'un avantage considérable. La connaissance du droit pénal et de la procédure pénale est également essentielle, afin que l'expert-comptable puisse identifier les informations qui seront pertinentes pour l'équipe juridique, ainsi que les moyens d'acquérir ces informations de manière légale. En outre, il est utile pour l'équipe juridique que l'expert-comptable judiciaire possède de solides compétences en communication, en particulier la capacité d'expliquer des questions complexes et techniques de manière compréhensible à des non-experts et, le cas échéant, lorsqu'il témoigne en tant qu'expert au procès.

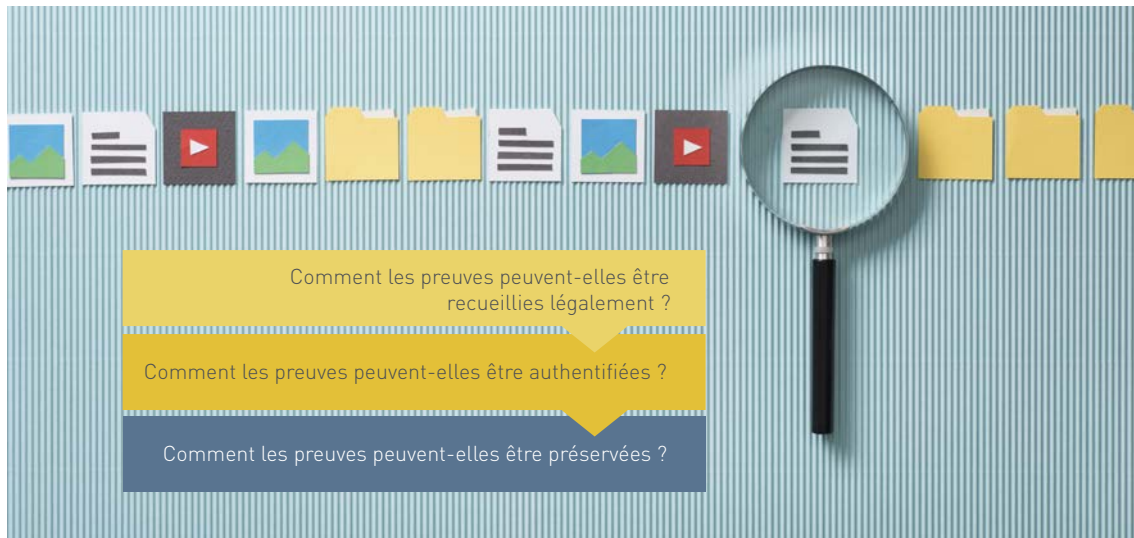
C.3 Preuves numériques et électroniques

Alors que les gens dépendent de plus en plus de la technologie, des informations compromettantes peuvent être trouvées dans une vaste gamme d'appareils, notamment des ordinateurs, des tablettes, des smartphones et des récepteurs de systèmes de positionnement global, ainsi que dans des technologies, notamment des systèmes de stockage en cloud. Les criminels utilisent souvent ces appareils et technologies lorsqu'ils commettent des crimes, soit pour commettre un crime, soit pour stocker des informations pouvant servir de preuve d'un crime. La collecte et la préservation des preuves numériques et électroniques seront importantes dans presque toutes les enquêtes sur la corruption. Bien que le droit régissant les preuves numériques et électroniques évolue rapidement, il peine à suivre l'évolution rapide du monde technique. Bien que le présent guide ne puisse pas fournir une liste exhaustive des lois pertinentes relatives à l'introduction d'appareils électroniques, il existe plusieurs concepts clés qui seront pertinents dans toutes les juridictions pour les enquêteurs et les procureurs traitant des affaires de corruption.

²⁷ https://star.worldbank.org/sites/star/files/asset_recovery_handbook_0.pdf, p.17

Lorsqu'elles réfléchissent aux preuves numériques, les équipes chargées du dossier doivent se concentrer sur les questions présentées dans la figure ci-dessous.

FIGURE 11 . QUESTIONS RELATIVES AUX PREUVES NUMÉRIQUES



Types de preuves numériques

Il existe de nombreux types de preuves numériques qui peuvent être présentes dans toute enquête de corruption. Une preuve numérique est simplement une preuve qui existe sous forme numérique électronique, notamment :

- E-mails, SMS et messages instantanés
- Photographies et vidéos, y compris les enregistrements vidéo de surveillance
- Transactions de crypto-monnaie
- Registres commerciaux électroniques
- Texte récupérable à partir d'un document électronique supprimé
- Informations sur l'emplacement
- Horodatage des fichiers informatiques
- Métadonnées
- Coordonnées du système de positionnement global
- Historique des recherches sur Internet
- Adresses IP uniques

Il peut être utile de considérer les preuves numériques comme appartenant à l'une des trois catégories suivantes :

- **Données de contenu.** La substance d'une communication telle que le texte même d'une communication, le corps d'un courrier électronique ou d'un message texte ;²⁸
- **Données de trafic.** Données générées par un ordinateur relatives à une communication. Les données de trafic comprennent certaines métadonnées sur une communication (par exemple, la date, l'expéditeur et le destinataire), les journaux d'accès, qui enregistrent l'heure et la date à laquelle une personne a accédé à un service et l'adresse IP utilisée, et les journaux de transactions, qui identifient les produits qu'une personne a achetés auprès d'un fournisseur (par exemple, le stockage en nuage) ;²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

- **Informations sur l'abonné.** Informations autres que le contenu ou les données de trafic détenues par un fournisseur de services concernant un abonné. Cela comprendra des informations telles que le nom de l'abonné, la durée pendant laquelle il a utilisé ce service spécifique et toutes les adresses IP associées.³⁰

FIGURE 12 . CATÉGORIES DE PREUVES NUMÉRIQUES



En évaluant les trois catégories d'informations, les enquêteurs peuvent considérer les problèmes de confidentialité associés à chaque catégorie comme une matrice, en commençant par les informations sur l'abonné, qui sont généralement les plus faciles à obtenir et révèlent le moins de substance d'une communication, et en terminant par les données sur le contenu, qui nécessiteront généralement un niveau de preuve beaucoup plus élevé pour être obtenues.

Méthodes d'obtention de preuves numériques

Tout comme il existe différents types de preuves numériques, il existe différentes méthodes pour obtenir des preuves numériques. Les enquêteurs obtiennent souvent des dispositifs physiques contenant des preuves numériques potentielles au cours d'une perquisition effectuée en vertu d'un mandat. En plus de tout dispositif spécifique que les enquêteurs peuvent connaître et chercher à obtenir, les mandats de perquisition devraient également inclure un libellé prévoyant la saisie de tout matériel électronique sous réserve de motifs raisonnables. S'il y a quelque chose de spécifique qui n'est pas couvert par le mandat et qui est découvert pendant la perquisition, les enquêteurs peuvent saisir physiquement l'appareil pour éviter la falsification ou la destruction des preuves, mais un nouveau mandat de perquisition peut être nécessaire pour que les enquêteurs puissent fouiller le nouvel appareil lui-même, en fonction de la loi applicable.

Dans les enquêtes pour corruption, les enquêteurs peuvent avoir plus de flexibilité pour fouiller un appareil s'il a été fourni au suspect par son employeur, qu'il soit du secteur public ou privé. Dans de tels cas, le propriétaire de l'appareil a des attentes réduites en matière de confidentialité. Les enquêteurs n'ont donc peut-être pas besoin d'obtenir un mandat s'ils demandent des informations sur l'appareil électronique du suspect à un fournisseur de services tiers. Les enquêteurs doivent toutefois savoir que les communications peuvent être protégées par d'autres moyens. Par exemple, les communications entre un employé d'une entreprise et le service juridique interne de l'entreprise peuvent être protégées par le secret professionnel de l'avocat.

³⁰ UNODC, *Guide pratique pour la demande de preuves électroniques au-delà des frontières* (Vienne, 2019).

BOÎTE 33 . PRINCIPES INTERPOL EN MATIÈRE DE PREUVES ÉLECTRONIQUES

INTERPOL prévoit les principes suivants lors du traitement des preuves électroniques : ^a

- Les preuves électroniques doivent être obtenues de manière légale.
- Le personnel concerné doit suivre le programme de formation approprié avant de manipuler des preuves électroniques.
- Toute action effectuée sur la preuve électronique ne doit pas modifier ses données. S'il est nécessaire d'accéder aux données d'origine ou de modifier les paramètres du système, il est recommandé que seul le personnel compétent puisse le faire et que ce personnel soit en mesure de justifier ces actions.
- Toute action nécessitant l'accès aux données d'origine ou leur modification doit être enregistrée et attestée par un confrère praticien si possible.
- Un enregistrement de toutes les actions entreprises lors du traitement des preuves électroniques doit être créé et conservé afin qu'elles puissent être vérifiées. Un tiers indépendant devrait pouvoir répéter ces actions et obtenir les mêmes résultats.

^a INTERPOL, Lignes directrices mondiales pour les laboratoires de criminalistique numérique (mai 2019).

Informatique légale et outils de base

Une fois que les enquêteurs sont en possession d'un appareil électronique censé contenir des preuves numériques pertinentes pour une enquête, l'équipe d'enquête doit récupérer les données de l'appareil physique d'une manière qui préserve l'intégrité des informations et garantit qu'aucune donnée ne soit perdue. Cela est souvent réalisé par une méthode appelée duplication. La duplication consiste à dupliquer des preuves à partir d'un disque dur (par exemple, d'un ordinateur) en « bloquant l'écriture » du périphérique, ce qui duplique les données sur un autre disque dur sans modifier le contenu de l'un ou l'autre périphérique.³¹ Après avoir dupliqué des preuves numériques, les enquêteurs doivent vérifier que les preuves recueillies n'ont pas été modifiées de quelque façon que ce soit au cours du processus afin de garantir que les preuves seront admissibles devant le tribunal.³²

Le processus de duplication créera une valeur de hachage.³³ Pour garantir que les preuves obtenues sont identiques à la copie originale, les enquêteurs doivent confirmer que les valeurs de hachage de l'appareil original et de l'appareil dupliqué sont les mêmes.³⁴ Les grandes entreprises ont souvent leur propre service juridique dont la correspondance électronique interne avec les membres du personnel est couverte par le secret professionnel de l'avocat. Il faut faire preuve d'une grande prudence pour ne pas compromettre ce privilège. Une bonne pratique consiste à établir à l'avance un protocole spécial, par exemple en faisant appel à des experts médico-légaux indépendants, en cas de duplication.

Dans certains cas, les enquêteurs peuvent vouloir obtenir des preuves numériques à partir de l'appareil alors qu'il est toujours en possession du suspect. Par exemple, les enquêteurs peuvent employer une équipe médico-légale qui peut cloner le disque dur du suspect sur le lieu de travail en dehors des heures de travail et à l'insu du suspect, à condition qu'il existe une autorité légale suffisante ou une ordonnance judiciaire pour le faire. Par la suite, les enquêteurs pourront identifier les activités du suspect pendant les heures normales de bureau et recueillir toute preuve pertinente.

³¹ Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), *Meilleures pratiques en matière d'enquête et de poursuites contre la corruption : Utilisation des techniques de suivi des flux financiers et du renseignement financier : Un manuel* (septembre 2015), pp. 73–75.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Conservation des preuves numériques

La conservation des preuves numériques avant qu'elles ne soient perdues ou supprimées est de la plus haute importance pour les enquêteurs. La conservation consiste à prendre un instantané des preuves afin qu'il puisse être conservé dans un dossier même si l'original est ultérieurement supprimé d'une manière ou d'une autre.³⁵ Les méthodes à la disposition des enquêteurs pour assurer la conservation des preuves numériques dépendent en grande partie de la juridiction compétente. Par exemple, dans certains cas, les enquêteurs peuvent être en mesure de faire des demandes de conservation directement aux prestataires de services ou par le biais de canaux de coopération entre polices. Dans certains pays, les prestataires de services conserveront les preuves électroniques pendant une période limitée (par exemple 90 jours) après réception d'une demande de conservation, mais certains prestataires ne pourront stocker que certaines données et uniquement pendant des périodes limitées.³⁶ Dans certains pays, les enquêteurs peuvent émettre des assignations administratives à comparaître aux prestataires de services dans le cas où ils ne seraient pas disposés à coopérer à une demande des enquêteurs.

Les fournisseurs de services exécuteront généralement une demande de conservation des organismes chargés de l'application de la loi sans en informer l'utilisateur, ce qui peut être utile pour un certain nombre de raisons, notamment pour maintenir le statut secret d'une enquête en cours.³⁷ Les entreprises individuelles auront également leurs propres politiques internes de conservation des données et sont soumises à des lois différentes selon le pays dans lequel elles sont basées.³⁸ Les enquêteurs doivent déterminer les politiques de conservation d'un fournisseur de services avant de transmettre une demande afin de s'assurer qu'un suspect n'est pas informé de la demande à l'insu des enquêteurs.

Dans d'autres cas, les enquêteurs peuvent avoir besoin de transmettre une demande d'entraide judiciaire aux autorités de la juridiction concernée. Lorsqu'ils tentent de conserver des preuves numériques dans un autre pays par le biais d'une demande d'entraide judiciaire, les enquêteurs doivent garder à l'esprit que certains pays peuvent ne pas être disposés à accéder à de telles demandes pour des affaires considérées comme relativement mineures.³⁹ L'envoi d'une demande d'entraide judiciaire pour conserver des preuves prendra également beaucoup plus de temps qu'une demande directe aux prestataires de services ou qu'une coopération entre les services de police, ce dont les enquêteurs doivent tenir compte lorsqu'ils décident de la meilleure façon de procéder.⁴⁰

Les enquêteurs doivent également garder à l'esprit toute relation potentielle entre le prestataire de services auprès duquel ils recherchent des dossiers et la cible de l'enquête. Dans certains cas où la corruption est particulièrement répandue, le destinataire de la demande de conservation des enquêteurs peut être lui-même corrompu ou être redevable à la cible de l'enquête d'une manière ou d'une autre. Cela est particulièrement préoccupant lorsque les entités qui hébergent les dossiers et les documents recherchés par les enquêteurs sont des organismes gouvernementaux et que la cible de l'enquête est un agent public.

Lors de l'obtention et de la conservation de preuves numériques, les enquêteurs doivent également conserver la chaîne de traçabilité du dispositif physique et des données associées.⁴¹ Parmi les informations collectées, les enquêteurs doivent documenter :

- Chaque fois que les preuves numériques sont manipulées et par qui
- Comment les preuves numériques ont été collectées et stockées
- Lorsque les preuves numériques ont été collectées
- Qui avait accès aux informations protégées par mot de passe sur l'appareil
- Où se trouvaient les preuves numériques au moment de leur collecte, y compris chaque machine et appareil sur lesquels existaient des données⁴²

³⁵ UNODC, Guide pratique pour la demande de preuves électroniques au-delà des frontières , p. 2.

³⁶ Ibid., p. 5.

³⁷ Ibid., p. 3.

³⁸ Ibid., p. 60.

³⁹ Ibid., p. 2.

⁴⁰ Ibid., p. 3.

⁴¹ David W. Hagy, Preuves numériques dans la salle d'audience : Guide à l'intention des forces de l'ordre et des procureurs (Washington DC, National Institute of Justice, 2007), pp. 17 et 18.

⁴² Ibid.

Manipulation des téléphones portables

Les enquêteurs doivent manipuler avec précaution les téléphones portables saisis auprès des suspects ou fournis par des témoins. Non seulement les téléphones portables contiennent de grandes quantités d'informations personnelles qui peuvent être utiles dans le cadre d'une enquête, mais la chaîne de preuves et l'intégrité des données sont également importantes pour garantir des condamnations fructueuses contre les criminels.

Lors de la manipulation, les téléphones portables doivent être mis en mode avion pour éviter tout risque de falsification des données à distance à partir de serveurs hors site. Certaines applications de messagerie instantanée ou de médias sociaux nécessitent toutefois une connexion Internet constante lors de la navigation dans les échanges de messages. Dans ce dernier cas, les enquêteurs peuvent envisager de conserver les preuves pertinentes sous d'autres formes, par exemple sous forme de captures de photos ou de vidéos à partir d'écrans de téléphones portables. Les téléphones portables doivent être immédiatement mis en mode avion et les captures d'écran peuvent être produites comme preuves au tribunal par les enquêteurs ou les procureurs.

Les téléphones portables sont généralement protégés par un mot de passe. Les mots de passe peuvent être obtenus auprès de suspects ou grâce à d'autres preuves corroborantes. Il existe également des outils d'investigation mobiles qui permettent de pénétrer dans un système de téléphonie mobile.⁴³ Néanmoins, le déploiement de tels outils consomme beaucoup de temps et de ressources et peut également affecter l'intégrité des preuves. Par conséquent, les implications associées doivent être soigneusement étudiées avant d'utiliser de tels outils.

Les enquêteurs doivent également garder à l'esprit la fonction de protection par mot de passe pour les applications individuelles de messagerie instantanée ou de médias sociaux. Les criminels peuvent définir un mot de passe différent pour chaque application afin de rendre leur pénétration de manière médico-légale plus difficile. Certaines applications proposent même une fonction de suppression automatique des messages.⁴⁴ Dans de tels cas, les enquêteurs doivent conserver les preuves le plus rapidement possible, avant la suppression automatique.

Stockage d'actifs virtuels

Les enquêteurs doivent être conscients de la possibilité de saisir des appareils qui contiennent, ou ont contenu, des cryptomonnaies. Les portefeuilles dits froids peuvent exister sur un appareil électronique sous une forme cachée ou déguisée et sont donc souvent négligés. Les portefeuilles froids, également connus sous le nom de stockage à froid, sont des appareils électroniques qui ne sont pas connectés à Internet et stockent les clés publiques et privées des cryptomonnaies. Essentiellement, la personne qui possède les clés publiques ou privées des cryptomonnaies détient la propriété et le contrôle ultimes des actifs virtuels.

Les informations sur les cryptomonnaies stockées sur les appareils prennent souvent la forme de registres de blockchain.⁴⁵ Pour accéder aux informations sur les appareils, ceux-ci doivent être connectés aux ordinateurs en saisissant des mots de passe prédéfinis. Les experts en informatique légale travaillant avec les équipes d'enquêteurs devraient se coordonner étroitement pour obtenir les mots de passe prédéfinis pour les appareils, soit auprès des suspects eux-mêmes, soit à partir d'autres preuves documentaires disponibles dans l'affaire concernée, afin de faciliter la saisie et la confiscation future des actifs virtuels.

Les enquêteurs ont peut-être localisé des actifs virtuels de criminels déposés sur une ou plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies. Les plateformes fonctionnent de manière similaire aux bourses et autres dépositaires de valeurs mobilières. Il est possible de prendre contact avec les opérateurs de la plateforme afin de solliciter leur assistance ou de les contraindre à fournir des informations sur les clients. Il convient de mentionner que certaines juridictions n'ont pas reconnu les actifs virtuels comme des actifs au sens juridique ;

⁴³ Voir également ONUDC, Série de modules universitaires E4J : Cybercriminalité, Module 4 : introduction à la criminalistique numérique, « Normes et bonnes pratiques en matière de criminalistique numérique ». Disponible sur www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-4/key-issues/standards-and-best-practices-for-digital-forensics.html.

⁴⁴ Par exemple, sur certaines applications, les utilisateurs peuvent définir le nombre de jours après la réception des messages qui seront automatiquement supprimés.

⁴⁵ Massachusetts Institute of Technology Review Editors, « Explainer : what is a blockchain ? », 23 avril 2018.

les interactions avec les opérateurs de plateformes, ainsi que la saisie et la confiscation des actifs virtuels, doivent donc être effectuées conformément aux lois locales applicables.

Assignations à comparaître et ordonnances judiciaires

L'un des outils les plus utiles pour un enquêteur est l'assignation à comparaître. Une assignation à comparaître est une ordonnance exécutoire de comparaître pour témoigner ou de produire des documents ou des effets matériels au cours de la phase d'enquête. Les assignations à comparaître sont utilisées dans pratiquement toutes les enquêtes criminelles et constituent un moyen essentiel pour les enquêteurs d'obtenir des informations qui ne sont pas accessibles au public.

Selon la juridiction applicable, une assignation à comparaître peut être émise par un bureau du procureur, un tribunal, un grand jury ou un organisme chargé de l'application de la loi. Les parties assignées à comparaître appartiennent généralement à l'une des trois catégories suivantes : cible (une partie faisant l'objet d'une enquête pour la commission d'un crime), sujet (une partie dont la conduite entre dans le champ de l'enquête) ou témoin (une partie ayant connaissance d'informations pertinentes).

Il convient de noter que dans les systèmes de droit civil, les documents, dossiers, notes et autres preuves tangibles seront recueillis par la police au moyen de perquisitions et de saisies, à la demande d'un procureur. Dans de tels systèmes, les institutions concernées peuvent être légalement tenues de coopérer avec les autorités concernées.



Aux États-Unis, il existe deux principaux types d'assignation à comparaître : l'assignation duces tecum et l'assignation ad testificandum. L'assignation duces tecum exige la production de documents, de dossiers, de notes et d'autres preuves tangibles, soit des originaux (capturant les suppressions et autres marques) soit des copies. L'article ou les articles demandés, qu'ils soient physiques ou électroniques, doivent être remis sous la forme habituellement conservée. L'assignation duces tecum dans les affaires de corruption est couramment utilisée pour les relevés bancaires et téléphoniques, les copies de courriers électroniques et autres communications, les documents comptables et de paie, les contrats et autres accords juridiques et les fichiers numériques. En vertu d'une assignation ad testificandum, une partie qui choisit de ne pas parler volontairement aux enquêteurs est obligée de fournir un témoignage sous serment. Selon la juridiction, une assignation à comparaître ad testificandum peut être utilisée pour des dépositions ou des procès. Les enquêteurs en matière de corruption ont tendance à recourir bien plus fréquemment à l'assignation à comparaître duces tecum qu'à l'assignation à comparaître ad testificandum.

Dans certaines juridictions, les assignations à comparaître pour accommodement et les assignations à comparaître administratives sont des outils d'enquête supplémentaires. Une assignation à comparaître pour accommodement est émise à la demande d'une personne ou d'une entité désireuse de témoigner ou de produire des documents pertinents, mais souhaitant la couverture d'une ordonnance légale pour se protéger contre toute conséquence d'une telle coopération. Une assignation administrative est émise par une agence exécutive sans autorisation judiciaire préalable, lorsqu'une loi le permet et que la mise en œuvre d'une politique l'exige. Quel que soit le type, une assignation à comparaître peut être utilisée pour recueillir suffisamment de preuves pour satisfaire aux seuils nécessaires dans une procédure pénale, ainsi que pour prouver une infraction lors du procès.

Une pratique prudente en matière d'assignation à comparaître et d'ordonnance du tribunal exige que :

- Les enquêteurs travaillent en étroite collaboration avec les procureurs. Dans de nombreuses juridictions, les enquêteurs fournissent les informations, les procureurs préparent la demande et un tribunal émet une assignation à comparaître ou une ordonnance du tribunal.
- Des efforts sont faits pour obtenir la comparution volontaire d'une cible avant de délivrer une assignation à comparaître pour témoigner. Les praticiens devraient également se demander si les informations souhaitées pourraient être fournies par des tiers.
- Dans les systèmes juridiques où les demandes nécessitent l'approbation du tribunal, ces demandes doivent inclure une explication de la relation de la partie assignée à comparaître avec la cible et ce que les enquêteurs espèrent obtenir du témoignage de la partie ou de la production de documents ou d'effets.

- Une assignation à comparaître doit être limitée dans sa portée aux besoins précis d'une enquête et ne doit pas être trop large ou trop lourde en termes de coût ou de perturbations.
- Les enquêteurs doivent réfléchir soigneusement au calendrier et aux objectifs de l'enquête dans les cas où une assignation à comparaître révélera l'existence de l'enquête à une cible.
- La question de savoir si des copies peuvent être acceptées avec ou à la place des originaux, et si elles seront ou non restituées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires dépendra du système juridique national.

BOÎTE 35 . ENCOURAGER LA COMMUNICATION DES CIBLES SUR LES CANAUX SURVEILLÉS



“Chatouiller le fil ” est une approche courante, par laquelle une assignation à comparaître ou une ordonnance du tribunal est signifiée à une personne proche de la cible, qui contacte ensuite la cible sur des canaux surveillés.

Une équipe chargée d'une affaire qui poursuit une assignation à comparaître à l'étranger, par exemple pour recueillir une déposition ou obtenir des documents d'une tierce partie dans un autre pays, doit comprendre la nature longue et compliquée de ce processus. L'équipe doit vérifier la législation pertinente pour déterminer si une demande doit d'abord être déposée auprès d'un tribunal du pays où l'enquête est menée. Si les documents souhaités ne peuvent pas être obtenus à partir de registres publics ou de demandes d'accès à l'information, l'équipe doit identifier le tribunal qui doit traiter le type d'affaire en question. L'équipe doit ensuite contacter le tribunal, les forces de l'ordre ou le procureur pour déterminer le protocole à suivre pour obtenir une assignation à comparaître étrangère, y compris où trouver les formulaires appropriés et s'il y a des frais de justice associés. Un avocat local peut être requis, par exemple du Bureau du procureur général ou du service des poursuites, pour des raisons juridiques ou pratiques afin d'aider à déposer une demande d'assignation à comparaître à l'étranger.

Entretiens avec des témoins et techniques

La corruption étant un crime secret impliquant des parties souvent tenues au secret, un enquêteur a besoin d'outils pour briser la loi du silence. Les témoignages de première main peuvent renforcer une affaire en corroborant ou en clarifiant les preuves documentaires et en révélant de nouvelles pistes. Les témoins dans les affaires de corruption peuvent être réticents à se manifester par crainte de représailles ou en raison de leurs relations étroites avec des acteurs présumés corrompus. Les praticiens de la lutte contre la corruption doivent élaborer des renseignements fiables et rassembler autant de preuves documentaires que possible et avoir une solide maîtrise des faits et des preuves avant d'approcher les témoins.

Après avoir compilé toutes les informations pertinentes, les enquêteurs doivent procéder aux entretiens initiaux dans le cadre de la vérification des antécédents. Les sujets de ces entretiens peuvent être des individus ou des représentants d'entités liées aux informations recueillies ou des personnes mandatées pour conserver ces informations et donc en mesure de fournir un contexte et des informations générales plus larges.

Les personnes soumises aux entretiens initiaux peuvent être d'anciens employés, membres du conseil d'administration, fournisseurs, entrepreneurs et associés du suspect. Les documents d'entreprise, les sites Web des entreprises, les répertoires d'associations sectorielles et même les sites de réseautage professionnel en ligne (dont certains offrent une option de recherche avancée pour les anciens employés) peuvent aider à identifier les personnes appartenant à ces catégories. Il faudra peut-être des dizaines d'entretiens pour trouver quelques sources viables, mais chaque entretien est susceptible de fournir de nouvelles pistes.

Des entretiens devraient également être menés avec des personnes et des entités souvent qualifiées de « gardiens » qui, en raison de leur profession, ont accès aux services financiers qui contribuent à dissimuler et à déplacer des produits illicites. Les banquiers, les avocats, les comptables, les notaires, les agents immobiliers et les membres du personnel des compagnies d'assurance, des sociétés de fiducie et d'autres organisations de services aux entreprises entrent dans cette catégorie. Ces individus peuvent rédiger des contrats frauduleux et constituer ou effectuer des achats pour le compte de sociétés écrans, par exemple.

Dans les affaires complexes et très médiatisées, ou dans les affaires impliquant des groupes criminels organisés, le statut de la législation nationale régissant la protection des témoins devient extrêmement important. L'étendue des mesures qui seront mises à la disposition des témoins potentiels dépendra des exigences légales, depuis le maintien de la confidentialité de leur identité et de leur participation au processus ou leur relocalisation dans un endroit sûr jusqu'au changement de leur identité et leur relocalisation permanente grâce à un programme de protection des témoins, s'il existe. Ces options sont également soumises à l'évaluation de la pertinence et du poids des témoignages pour les procureurs et des risques inhérents qui y sont associés.

BOÎTE 36 . HORAIRE ET ORDRE DES INTERVIEWS DES TÉMOINS



Le moment et l'ordre des entretiens avec les témoins sont primordiaux dans les enquêtes sur la corruption. Les enquêteurs devraient commencer par les personnes situées au bas de la hiérarchie d'une opération ou d'une organisation et progresser vers des cibles plus élevées. Cette stratégie maximise les renseignements compromettants que les enquêteurs peuvent recueillir contre ceux qui dirigent des stratagèmes de corruption, mais en gardant suffisamment de distance pour s'assurer que leurs mains sont plus propres que celles des autres. Les plaignants, les employés, les concurrents et les associés d'une entreprise, ainsi que les « hommes de paille » (des individus qui sont trompés ou qui négocient volontairement des transactions corrompues, par exemple en ouvrant un compte bancaire à leur propre nom) sont de sérieux candidats pour savoir à qui s'adresser en premier. Les « hommes de paille » en particulier prennent des risques considérables pour peu de récompense et préfèrent peut-être informer les autorités des personnes qu'ils ont aidées plutôt que d'être accusés de faire partie du système. Les e-mails suspects impliquant plusieurs personnes dans le fil de discussion peuvent également fournir des témoins potentiels.

En fin de compte, le succès de tout entretien avec un témoin dépend de la qualité du rapport établi. À son tour, le rapport, développé par la compréhension et la confiance mutuelles, dépend de la capacité de l'intervieweur à être authentique. Pour établir une relation de travail productive, l'intervieweur doit s'efforcer de comprendre les valeurs et les motivations du témoin, expliquer clairement le but et la portée de l'entretien et permettre au témoin de faire l'expérience de l'action au cours de l'entretien. Un témoin qui a le sentiment d'avoir conservé son autonomie sera plus enclin à coopérer. Il est important que l'intervieweur définisse et maintienne le contrôle du ton de l'entretien. Faire preuve d'empathie et établir un lien peuvent contribuer grandement à susciter des témoignages utiles, tout comme rester poli, patient, flexible et sans jugement.

Lors d'un entretien avec un témoin, un enquêteur doit : ⁴⁶

- Planifiez et préparez-vous bien pour bien comprendre les renseignements et les preuves recueillis à ce jour et déterminer, entre autres, quelles informations sont nécessaires (soit pour prouver une infraction, soit pour combler des lacunes), qui devrait être interrogé et pourquoi, ce que le témoin sait probablement, les preuves qui peuvent être disponibles contre lui et quelles sont ses motivations. Il est important d'avoir une compréhension aussi complète que possible de la chronologie des événements et des relations impliquées avant d'élaborer un plan de questions et un objectif.
- Réalisez l'entretien dans un lieu officiel ou un endroit sécurisé où la personne interrogée se sentira à l'aise pour fournir des réponses ouvertes. Le lieu et les modalités de l'entretien dépendront de la législation procédurale applicable et comprendront des mesures visant à capturer la substance de l'entretien, telles que la prise de notes, l'enregistrement audio et vidéo, les déclarations écrites et les procès-verbaux.

⁴⁶ Les exigences légales relatives à la conduite d'entretiens avec des témoins varient selon les juridictions. Certaines juridictions exigent une audience formelle, tandis que d'autres autorisent des débriefings de routine par la police, des déclarations écrites, des déclarations enregistrées sur vidéo ou audio ou des déclarations enregistrées sous serment. Il est essentiel que ces exigences légales soient respectées à tout moment afin d'éviter des situations dans lesquelles des aveux ou des éléments incriminants similaires sont jugés irrecevables, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour une affaire par ailleurs cohérente.

- Au moins deux membres de l'équipe chargée du dossier doivent être présents lors de l'entretien. Même si cela peut paraître contre-intuitif, une seule personne doit prendre des notes, car plusieurs preneurs de notes peuvent produire des incohérences dans le compte rendu et l'autre membre de l'équipe doit se concentrer sur la pose des questions et l'écoute attentive des réponses. Le preneur de notes désigné doit être prêt à témoigner sur le contenu de l'entretien si des questions se posent lors du procès. Pour cette raison, les procureurs travaillant sur l'affaire ne devraient pas jouer ce rôle afin d'éviter le conflit d'intérêts lié au fait d'être témoin dans leur propre affaire. Prévoyez suffisamment de temps, car la plupart des entretiens dans les affaires complexes prennent beaucoup plus de temps que prévu par les témoins et les enquêteurs.
- Organiser des séries de questions dans un ordre logique (comme l'ordre chronologique des transactions). Posez des questions simples et concises qui sont faciles à comprendre pour le témoin. Commencez par des questions ou des déclarations plus ouvertes, demandant au témoin d'expliquer, de décrire ou de parler à l'intervieweur d'un sujet ou d'un événement particulier. Le témoin doit se sentir capable de raconter sa version d'un événement dans le cadre d'une conversation fluide et naturelle. Ces sondages ouverts devraient progressivement se rétrécir vers des questions plus spécifiques visant à atteindre l'objectif visé. Passer de questions larges à des questions plus précises augmente les chances de recueillir des renseignements supplémentaires et inattendus.
- Faites attention aux réponses du témoin et ajustez la ligne de questionnement pour que le témoin reste sur les sujets qu'il souhaite aborder ou qu'il connaît le mieux. Ne vous en tenez pas strictement au plan de questions ou à un objectif convenu au préalable. L'écoute active peut impliquer de rester silencieux, d'utiliser des actions encourageantes verbales et non verbales (par exemple, un signe de tête ou une invitation à continuer à parler), de paraphraser, de reformuler (également appelé refléter ou mettre en miroir) ou de résumer pour démontrer la compréhension.
- Efforcez-vous d'obtenir des réponses complètes et réactives. Demandez des détails, en suivant le format « qui, quoi, où, quand et comment », en cherchant toujours à établir les dates des événements clés, les noms des personnes présentes ou impliquées, ce qui a été réellement dit et par qui, s'il existe un compte rendu des réunions et comment le témoin a eu connaissance de l'information (ce qui permet de révéler ce qui pourrait être du ouï-dire et donc éventuellement peu fiable). Restez direct, ferme, patient et chaleureux. L'entretien doit avoir un ton productif et adaptatif.
- Le cas échéant, laissez le témoin examiner les documents pertinents. Organiser et rendre visuellement disponibles les preuves (ce qui est définitivement connu) et les renseignements (ce qui est raisonnablement cru) concernant le témoin. Les procureurs qui souhaitent utiliser une déclaration de témoin à des fins de preuve (par opposition à des fins de renseignement) doivent cependant être prudents quant aux éléments de preuve qu'ils montrent au témoin. Dans de tels cas, il convient d'obtenir une déclaration de témoin avant de révéler toute preuve, afin d'éviter les allégations de personnalisation du témoignage. De même, ne mentionnez pas le débriefing d'un autre témoin ou ce que d'autres témoins ont dit. Faites allusion à des preuves ou à des renseignements en utilisant une source vague, en utilisant la voix passive (par exemple, « vous avez été vu en train de remettre de l'argent à la cible »).
- Concentrez-vous sur les signaux verbaux pour détecter la tromperie. Les indices non verbaux ne sont pas statistiquement fiables. Les éléments ou éléments déclencheurs de la vérification des faits comprennent les citations, les détails vérifiables et les corrections spontanées d'un compte rendu. Obtenez le récit initial d'un témoin, puis demandez plus de détails et comparez les deux récits pour en vérifier la véracité. Demander aux témoins de faire un croquis tout en répondant à des questions, ce qui est une tâche difficile à réaliser lorsqu'on ment, peut aider à indiquer une tromperie.
- À la fin de l'entretien, résumez le témoignage du témoin afin qu'il puisse clarifier ou développer certains points. Fournissez une feuille de route pour les interactions futures si elles sont prévues. Préparez un mémorandum que le témoin pourra examiner, corriger et signer, si nécessaire (et surtout si les circonstances suggèrent qu'il pourrait se rétracter plus tard). Les retards dans la préparation du mémorandum peuvent être utilisés pour mettre en doute sa crédibilité. Dans la mesure du possible, utilisez la même formulation que celle utilisée par le témoin, car la paraphrase risque de modifier le récit original des événements fourni par le témoin.

- Considérez la nécessité de recueillir une déclaration ultérieure du même témoin. Au fil du temps, l'enquête pourrait révéler de nouvelles informations. De nouvelles informations peuvent contredire la version des événements donnée par le témoin. Cela ne signifie pas nécessairement que le témoin a donné des informations fausses ou trompeuses. En revanche, les souvenirs peuvent varier en fonction du temps qui passe. Une déclaration ultérieure d'un témoin devra être recueillie afin de clarifier toute incohérence. La révélation précoce d'incohérences peut aider les procureurs à évaluer le bien-fondé de l'affaire et peut également mieux préparer l'accusation aux contestations soulevées par la défense.

Deux techniques d'entretien d'investigation illustrent les techniques décrites ci-dessus : (i) la technique Reid ⁴⁷ et (ii) le modèle Préparation et planification, engager et expliquer, rendre compte, clôture et évaluer (PEACE). Ce ne sont pas les seuls modèles à la disposition des enquêteurs et, bien qu'ils adoptent des approches différentes, tous deux visent le même résultat, à savoir la découverte de la vérité.

La technique Reid est largement utilisée par la police aux États-Unis, en particulier avec les témoins peu coopératifs. L'objectif de la technique est d'extraire des aveux complets. L'intervieweur établit d'abord une base de référence pour évaluer l'honnêteté de la personne interrogée en évaluant ses réactions verbales et non verbales aux questions sur son contexte personnel, puis en les comparant à ses réactions aux questions « suscitant un comportement ». L'intervieweur procède ensuite aux neuf étapes suivantes : ⁴⁸

- Confrontation directe avec la personne interrogée concernant les preuves retenues contre elle, un employeur ou un associé
- Introduction d'une éventuelle justification morale à la participation de la personne interrogée à une infraction (c'est-à-dire le « thème » de l'entretien)
- Gestion de tout déni de culpabilité ou demande d'explication
- Gestion des objections soulevées pour prouver l'innocence
- L'accent est mis sur le « thème » et non sur une éventuelle sanction
- Expression continue de sympathie
- Utilisation d'alternatives dans les questions (par exemple, « l'avez-vous planifié ou est-ce simplement arrivé ? ») pour encourager la sélection de l'option la plus logique
- Examen oral par la personne interrogée des détails essentiels de l'infraction
- Conversion d'une confession verbale en déclaration écrite ou enregistrée

Le modèle PEACE a été développé au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et met davantage l'accent sur la collecte d'informations que sur l'obtention d'aveux. ⁴⁹ L'acronyme PEACE fait référence aux cinq étapes du modèle, à savoir :

- **Préparation et planification.** L'intervieweur établit les objectifs et l'ordre des entretiens et prend en compte le contexte, culturel ou autre, de la personne interrogée.
- **Engagez et expliquez.** L'intervieweur explique la raison et les attentes de l'entretien et s'efforce d'établir un rapport grâce à une écoute active.
- **Rendre compte, clarifier et remettre en cause.** L'intervieweur pose des questions précises pour développer le récit des faits de la personne interrogée.
- **Fermer.** L'intervieweur résume le récit de la personne interrogée et lui offre la possibilité de clarifier ses propos.
- **Évaluer.** Il est décidé dans quelle mesure l'entretien contribue à l'enquête.

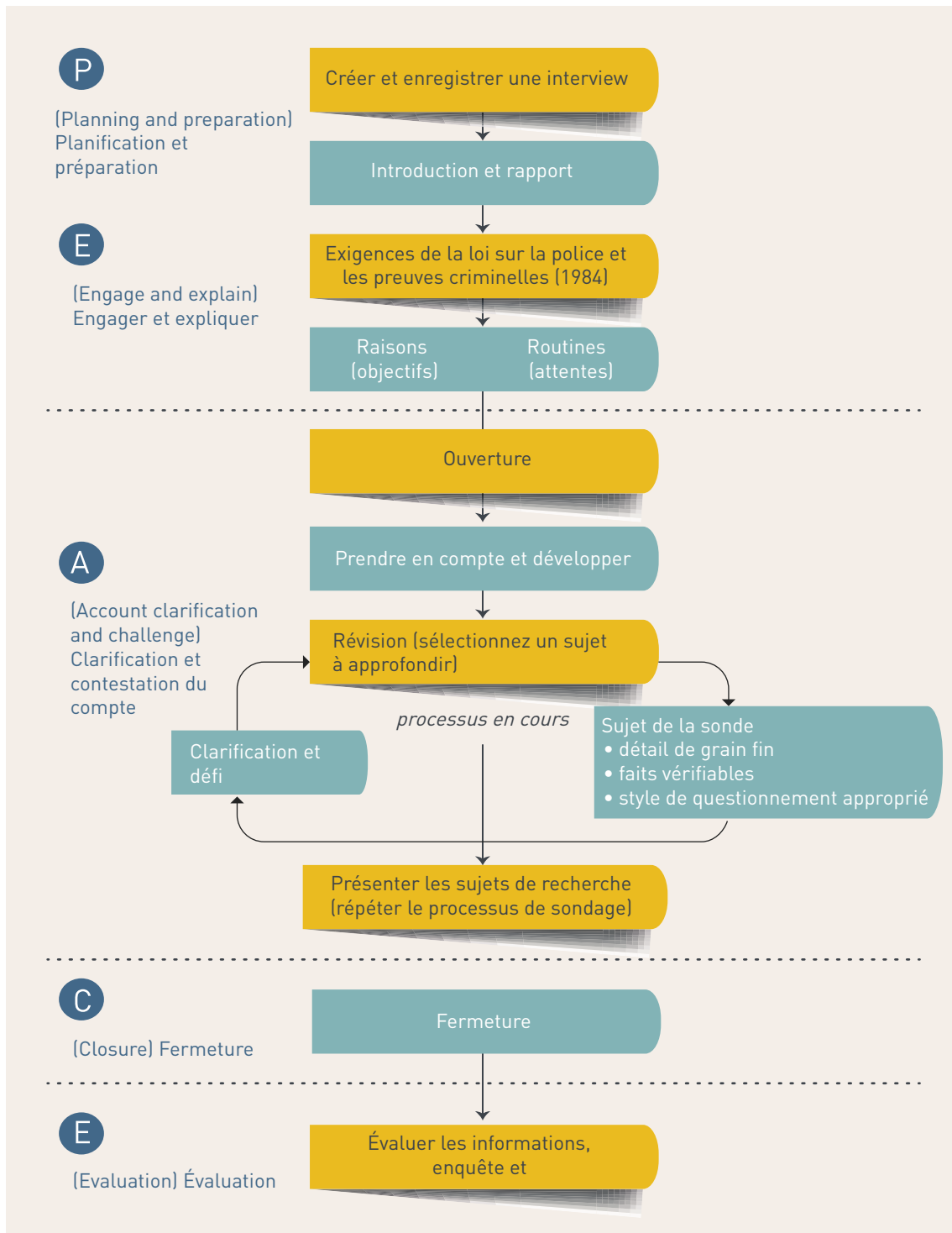
⁴⁷ La Cour suprême des États-Unis, *Miranda v. Arizona*, 384 US 436, 448–458 (1966), décrit en détail la technique Reid et met en garde contre sa propension à produire des résultats injustes.

⁴⁸ Voir www.cga.ct.gov/2014/rpt/2014-R-0071.htm.

⁴⁹ Royaume-Uni, Authorized Professional Practice, College of Policing, « Investigative interviewing », 26 octobre 2022.

Selon la méthode PEACE, l'objectif de chaque entretien est d'extraire les meilleures informations possibles de la personne interrogée à l'aide de questions ouvertes. L'enquêteur doit donc permettre à la personne interrogée de donner son récit sans interruption avant de présenter des incohérences ou des contradictions entre son récit et d'autres éléments de preuve.

FIGURE 13 . LE MODÈLE PEACE POUR LA CONDUITE DES ENTRETIENS



Le modèle d'entretien basé sur le comportement est une nouvelle méthode d'entretien des cibles dans les enquêtes de corruption. Il s'appuie sur des résultats clés issus des sciences du comportement. Les enquêteurs sont donc conscients du fait que les gens font généralement ce qui suit :

- Se tourner vers ceux qui leur ressemblent
- Se conformer dans leur comportement à ce que font les autres dans les moments d'incertitude
- S'efforcer de rester engagé dans un plan d'action défini
- Sont influencés par l'autorité
- Gestes réciproques
- Détester être redevable aux autres

Comprendre la psychologie de la personne interrogée type, en termes de traitement de l'information et de motivation, peut aider les enquêteurs à atteindre les résultats souhaités, comme une coopération totale dans une enquête.

Enfin, pour développer les compétences nécessaires à la conduite d'entretiens conformément aux points susmentionnés, il est important que les enquêteurs suivent une formation de base et des cours de développement des compétences. Cela peut inclure, sans toutefois s'y limiter, la préparation requise et les étapes menant à une entrevue, les méthodes d'entrevue fondamentales, les signaux verbaux et la manière de traiter un témoin. Même les enquêteurs expérimentés peuvent grandement bénéficier d'opportunités d'apprentissage continu, de séances de remise à niveau ou de formations décrivant, par exemple, des techniques ou méthodes d'entretien nouvelles et améliorées, ainsi que des avancées technologiques émergentes qui peuvent compléter un entretien.

Mandats de perquisition

Les mandats de perquisition sont un outil précieux pour les enquêteurs, leur permettant d'entrer dans le domicile, l'entreprise, la voiture ou toute autre zone privée d'une cible pour rechercher des éléments spécifiques liés à un crime. Étant donné que les perquisitions sont si invasives, les mandats de perquisition nécessitent une autorisation du tribunal et les enquêteurs doivent respecter un seuil élevé afin de démontrer la nécessité d'un mandat. Dans les affaires de corruption, les perquisitions dans les biens d'un fonctionnaire peuvent révéler si son style de vie dépasse celui qu'il est possible d'atteindre avec un salaire gouvernemental.

Avantages d'un mandat de perquisition

Les mandats de perquisition peuvent être utiles à une enquête des manières suivantes :

- Saisie de preuves qui pourraient autrement être modifiées, détruites, déplacées ou cachées
- Saisie d'articles avant qu'ils ne puissent être transférés sur le marché général
- Découverte et documentation des éléments à leur emplacement prévu et sous une forme inchangée, ce qui offre un meilleur contexte
- Découverte et documentation de plusieurs personnes sur un site de recherche, prouvant ainsi des relations ou des associations conspiratrices
- Fourniture de renseignements par des personnes présentes sur le lieu de recherche ou à proximité
- Accès aux co-conspirateurs, associés ou témoins qui pourraient participer volontairement à une enquête

L'exécution de mandats de perquisition n'est pas sans défi ni risque. Des recherches bien exécutées nécessitent une planification et des ressources tant pour la préparation que pour l'exécution. Les enquêteurs ne devraient pas utiliser de mandats de perquisition lorsqu'ils souhaitent maintenir une enquête secrète. Une fois rendues publiques, des fonctionnaires influents ou des partis politiques peuvent entraver la progression d'une enquête pour corruption en déposant des plaintes contre les enquêteurs, les procureurs ou les juges chargés d'une affaire.

BOÎTE 37 . EXEMPLE D'UNE RECHERCHE IMMOBILIÈRE RÉUSSIE

Dans une affaire impliquant l'échange de dons politiques et de pots-de-vin contre des contrats publics impliquant un réseau d'acteurs corrompus, la personne au centre du stratagème était un homme d'affaires éminent. Lors d'une des nombreuses perquisitions immobilières, les enquêteurs ont saisi une clé USB trouvée dans les mains de l'assistant de l'homme d'affaires. La clé USB contenait des comptes rendus complets de paiements au sein d'un réseau de politiciens et d'hommes d'affaires, considérés comme un élément de preuve clé.

Demande de mandat de perquisition

Bien que les exigences détaillées pour un mandat de perquisition valide diffèrent selon la juridiction, les enquêteurs doivent généralement préparer un affidavit détaillé ou un autre document dans le cadre de leur demande de mandat de perquisition. Les demandes de mandat démontrent au tribunal qu'il existe suffisamment de preuves pour établir la norme juridique pertinente justifiant la perquisition.

Les affidavits à l'appui d'un mandat de perquisition doivent généralement contenir les éléments suivants :

- Le titre et le rôle dans l'enquête de la personne qui demande l'affidavit
- Référence aux dispositions ou lois pénales pertinentes
- Une description détaillée du lieu à perquisitionner et des objets à saisir. Les descriptions des locaux à perquisitionner sont parfois fournies par des témoins coopérants ou des informateurs.
- Une demande d'examen hors site si la recherche d'informations spécifiques sur place est un processus qui prend du temps, par exemple en ce qui concerne des données numériques cryptées ou cachées
- Description des faits appuyant la cause probable selon laquelle des preuves d'un crime seront trouvées à l'endroit spécifié. Tous les faits doivent être attribués à une source

Au cours de la perquisition, si les enquêteurs découvrent des objets de contrebande ou des preuves d'illégalité qui ne sont pas susceptibles de saisie, et même s'ils sont bien en vue, ils doivent généralement demander un nouveau mandat.

Il est important d'éviter d'imposer des limites aux techniques médico-légales qui peuvent être utilisées dans l'exécution d'un mandat de perquisition. Les limitations imposées aux méthodes de recherche peuvent nuire à la capacité des autorités à découvrir des preuves. Lorsqu'un affidavit comprend une description d'une stratégie de recherche, il convient de noter que la stratégie spécifiée n'est qu'un exemple du protocole à employer. De même, l'affidavit devrait mettre l'accent sur le contenu des dossiers plutôt que sur le dépôt physique. Lorsqu'il s'agit de documents précis, un mandat devrait autoriser les agents à saisir les ordinateurs présents sur les lieux, de la même manière que les tiroirs et les piles de papier sont saisis s'il y a des raisons de croire que les documents pourraient être stockés sous format numérique. Ces appareils électroniques devraient être examinés dans des conditions médico-légales rigoureuses par des fonctionnaires formés une fois la perquisition des locaux terminée.

BOÎTE 38 . CONSEILS DES LANCEUR D'ALERTE

Dans un cas, des lanceurs d'alerte ont alerté la police sur un système de blanchiment d'argent et de corruption utilisé pour contourner les sanctions sur les échanges commerciaux avec un autre pays. Les perquisitions policières aux domiciles de responsables du parti et d'autres membres de l'élite ont conduit à la découverte de millions de dollars en espèces utilisés pour la corruption. Au domicile du directeur d'une banque d'État, par exemple, des agents ont trouvé des boîtes à chaussures remplies de millions de dollars en espèces sur des étagères.

⁵⁰ Cette exigence dépendra de la loi applicable dans la juridiction.

Exécution du mandat de perquisition

Avant l'exécution du mandat, les équipes chargées de l'affaire doivent disposer d'un plan détaillé qui prend en compte les règles et les restrictions de leur juridiction.

BOÎTE 39 . DISPONIBILITÉ DES PROCUREURS



Les procureurs devraient être facilement joignables pour répondre aux questions et préparer des demandes de mandat supplémentaires, si nécessaire.

Lors d'une perquisition dans un lieu d'affaires, et selon la portée du mandat, les agents peuvent fouiller et saisir les livres et les registres de l'entreprise ainsi que les données stockées sur le réseau informatique de l'entreprise et sur les disques durs des ordinateurs individuels. Les agents peuvent copier ou « imager » le réseau informatique ou des ordinateurs individuels dans des conditions contrôlées par des experts médico-légaux.

Les enquêteurs doivent veiller à prendre soin des documents sensibles ou privilégiés, y compris les communications avec les avocats ou, dans le cas d'un agent public, les documents législatifs. S'il est prévu que des documents privilégiés seront inclus dans le matériel saisi, les équipes en charge du dossier devraient envisager de créer une « équipe de privilèges » composée d'avocats non impliqués dans l'affaire, afin d'examiner les documents en vue d'un éventuel privilège avant de les remettre à l'équipe en charge du dossier.

Enfin, les enquêteurs doivent toujours veiller à préserver toute preuve à décharge découverte au cours d'une perquisition et examiner attentivement l'incidence qu'elle aura sur l'enquête. Les enquêteurs doivent également s'efforcer d'empêcher toute fuite ou divulgation pure et simple de toute information obtenue dans le cadre d'une recherche considérée à juste titre comme privée ou exclusive. Le fait de s'assurer que les documents justifiant un mandat de perquisition ne soient pas divulgués peut servir à éviter de porter préjudice injustement au public à l'encontre des personnes visées par une perquisition et peut protéger les lanceurs d'alerte.

Chaîne de traçabilité

Lors de l'exécution d'un mandat de perquisition ou de toute autre activité d'enquête dans des affaires de corruption, il est inévitable que l'équipe d'enquête recueille des quantités importantes (ou même un entrepôt rempli) de preuves sur papier. Pour les documents originaux, les copies certifiées conformes de documents originaux et autres preuves sur papier, il est essentiel que les enquêteurs enregistrent et maintiennent le processus d'authentification par le biais d'une chaîne de possession (également connue sous le nom de continuité de possession).⁵¹ Cette méthode d'enregistrement de tous les détails liés à la collecte, à la manipulation, au stockage et à la gestion des preuves est d'une importance cruciale dans les enquêtes sur la corruption pour garantir que les preuves présentées au tribunal n'ont pas été modifiées par rapport à leur état d'origine. Alors que les enquêtes impliquant des preuves matérielles (telles que des couteaux, des armes à feu ou des drogues) s'appuient largement sur la chaîne de traçabilité pour garantir qu'il n'y a pas eu de contamination des preuves, de telles procédures sont tout aussi essentielles dans les enquêtes sur la corruption comportant de nombreux documents, où la force du dossier repose souvent sur l'authenticité et la fiabilité des preuves sur papier soumises au tribunal qui relient les différentes personnes, entités et activités criminelles.

Eoghan Casey, « Digital evidence in the courtroom », dans *Digital Evidence and Computer Crime : Forensic Science, Computers and the Internet*, 3e éd. (Waltham, Massachusetts, United States, Academic Press, 2011).

Lors de la collecte de preuves par les autorités chargées de l'application de la loi, tous les détails concernant la récupération des preuves doivent être enregistrés, y compris :

- Où l'objet a été trouvé (et l'emplacement photographié, si possible)
- Quand l'article a été récupéré
- Qui a récupéré l'article
- Comment l'article a-t-il été manipulé (par exemple, avec des gants et placé dans une housse ou un récipient de protection) ?
- Qu'est-il arrivé à l'article après la collecte et où a-t-il été stocké ?
- Qui a accédé à l'article pendant la période de stockage et pourquoi

Chaque personne ayant manipulé les éléments de preuve avant le procès peut être tenue de témoigner que les éléments de preuve n'ont pas été modifiés ou endommagés de quelque manière que ce soit et qu'ils sont soumis au tribunal dans le même état dans lequel ils ont été trouvés et recueillis. La chaîne de traçabilité devient particulièrement importante lorsqu'il s'agit de copies de preuves documentaires, comme c'est souvent le cas dans les enquêtes financières complexes qui impliquent la reproduction de grandes quantités de documents et de dossiers financiers, dont beaucoup sont souvent conservés sous forme numérique. Au cours du processus de réplique, les preuves pourraient être modifiées intentionnellement ou par inadvertance. Une copie peut généralement toujours être admissible et pertinente lors du procès, à condition qu'elle ait été authentifiée par une chaîne de traçabilité et qu'il existe des garanties adéquates qu'elle n'a pas été modifiée de manière significative par rapport à l'original.

Recherches de déchets

L'examen des déchets d'une cible une fois qu'ils ont été déposés en vue d'être collectés afin de rechercher des preuves d'activité criminelle est une pratique courante dans les enquêtes criminelles. Les recherches de déchets (également appelées « trash pulls » ou « trash runs ») se déroulent généralement à l'extérieur de la résidence ou de l'entreprise d'une cible. Dans de nombreuses juridictions, les forces de l'ordre n'ont pas besoin d'une ordonnance du tribunal ou d'un mandat pour fouiller les déchets d'une personne, à condition qu'ils aient été déposés à l'extérieur ou loin du domicile ou du bureau. Dans les enquêtes sur la corruption, les recherches de déchets sont utiles pour obtenir des signes de résidence, tels que des factures de téléphone ou de services publics, des relevés bancaires et autres relevés financiers, ainsi que des éléments de correspondance, qui peuvent inclure les noms d'associés. Les recherches de déchets peuvent avoir lieu une fois ou sur plusieurs semaines, sur place ou dans un endroit sécurisé. Elles constituent souvent une étape initiale et efficace dans l'élaboration d'une cause probable pour un mandat de perquisition ou une assignation à comparaître.

Les informations découvertes lors d'une recherche de déchets peuvent être utilisées pour appuyer une demande de mandat de perquisition de la propriété en démontrant un lien entre un sujet et le lieu ou en aidant à établir la cause probable d'une activité criminelle se produisant sur le lieu. Lors de la préparation d'une demande de mandat de perquisition, l'équipe en charge du dossier doit décrire les résultats de toute recherche de déchets (et toutes les mesures utilisées par la suite) de manière suffisamment détaillée pour étayer la conclusion selon laquelle la cible commet l'infraction présumée et que des preuves connexes seront trouvées dans un endroit particulier. Il est important que l'équipe chargée de l'enquête établisse un lien clair entre le contenu découvert lors d'une recherche de déchets et le lieu à rechercher et les objets à saisir.

C.4 Techniques d'enquête avancées et spéciales

Des techniques d'enquête spéciales permettent de recueillir secrètement des renseignements et des preuves. L'article ⁵⁰ de la Convention des Nations Unies contre la corruption impose à tous les États parties d'autoriser le recours à des techniques d'enquête spéciales et d'admettre devant les tribunaux les éléments de preuve obtenus à partir de ces techniques, conformément au droit interne.

BOÎTE 40 . CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION, ARTICLE 50 SUR LES TECHNIQUES D'ENQUÊTE SPÉCIALES, PARAGRAPHE 1


Afin de lutter efficacement contre la corruption, chaque État Partie prend, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, les mesures qui se révèlent nécessaires, dans la limite de ses moyens, pour permettre le recours approprié par ses autorités compétentes aux livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge approprié, à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, sur son territoire, et pour permettre l'admissibilité en justice des preuves obtenues grâce à ces techniques.

Les techniques d'enquête spéciales se caractérisent par leur coût et leur complexité. Ils s'appuient souvent sur une expertise et une technologie spécialisées, empiètent sur des sphères protégées de la vie privée et sont plus susceptibles d'être confrontés à des défis juridiques. Les contestations portent souvent sur le respect par les enquêteurs des lois applicables ou sur des violations présumées des droits de la personne visée. La cible peut également faire valoir que l'admission de preuves issues de techniques d'enquête spéciales la priverait d'un procès équitable. Les techniques d'enquête spéciales devraient être réservées aux cas où des alternatives plus simples et moins intrusives ne peuvent pas fournir les renseignements ou les preuves nécessaires, ou ne pourraient le faire qu'au prix de grands risques.

Trois conditions préalables sont nécessaires à l'utilisation appropriée des techniques d'enquête spéciales :

- (a) La législation nationale d'un pays doit clairement autoriser l'utilisation de telles techniques ;
- (b) Les circonstances actuelles rendent le recours à de telles techniques nécessaire et proportionné ;
- (c) Des mécanismes d'autorisation et de surveillance doivent être mis en place.

Les protections procédurales peuvent limiter l'utilisation de ces méthodes à des organismes spécifiques chargés de l'application de la loi. De nombreux pays dotés de réglementations bien développées sur l'utilisation de méthodes d'enquête spéciales limitent leur utilisation aux cas où des preuves substantielles indiquent la commission imminente ou réelle d'un crime (rendant ces techniques moins utiles pour la détection initiale de la corruption). Les restrictions fondées sur des préoccupations en matière de respect de la vie privée peuvent ne pas s'appliquer lorsque les attentes en matière de respect de la vie privée ne sont pas fondées, comme dans les espaces publics ou sur les chaînes de diffusion ouvertes. Certaines juridictions peuvent même autoriser une surveillance de routine ou aléatoire des communications entre les fonctionnaires et leurs électeurs, sur avertissement préalable. Les enquêteurs devraient confirmer l'admissibilité des preuves obtenues grâce à des techniques d'enquête spéciales dans les pays qui ne disposent pas de cadres juridiques solides pour leur utilisation.

Voici des exemples courants de techniques d'enquête spéciales :

- **Surveillance électronique et interception des communications.** Utilisation d'enregistrements audio ou vidéo, d'appareils radio ou de logiciels spécialisés pour effectuer une surveillance ou contrôler les canaux de communication (par exemple, appels téléphoniques, messages texte, courriers électroniques et autres messages électroniques) ; peut impliquer la mise sur écoute de locaux privés ou publics
- **Impliquer des informateurs et des délinquants disposés à coopérer.** Utilisation confidentielle de participants volontaires pour infiltrer et obtenir des informations sur un système de corruption ; les informateurs peuvent opérer gratuitement ou contre rémunération et être embauchés comme personnel permanent ou non permanent
- **Opération d'infiltration.** Utilisation d'un agent infiltré, qu'il s'agisse d'une source officielle ou coopérative, pour infiltrer un système de corruption ; peut impliquer la création d'une organisation ou d'une entreprise servant de façade pour dissimuler l'identité et les actifs des agents ; peut impliquer des tests d'intégrité (bien que certaines juridictions n'autorisent pas le recours à des agents provocateurs)

- **Livraison surveillée.** Achat ou fourniture de biens, y compris de contrebande, dans le but de découvrir ou de prouver une activité criminelle ; les livraisons contrôlées transfrontalières nécessitent ou bénéficient de la coopération des autorités douanières des pays concernés

Surveillance et contrôle

Dans les enquêtes sur la corruption, la surveillance, à la fois physique et électronique, peut être un outil précieux pour obtenir des renseignements sur les cibles, fournir de nouvelles pistes, localiser des biens ou d'autres actifs, identifier des co-conspirateurs et des associés, tester la fiabilité des informateurs et rassembler suffisamment de preuves pour justifier la demande d'un mandat de perquisition.

Une équipe chargée de l'enquête doit toutefois réfléchir soigneusement au moment de recourir à la surveillance, car elle ne doit pas être utilisée de manière trop large ou au tout début d'une enquête, sans un plan et une stratégie clairs concernant les informations que l'équipe d'enquête cherche à obtenir. Une autre bonne pratique que les enquêteurs devraient envisager est l'utilisation de la vidéosurveillance lorsque la disposition ou l'accessibilité des lieux où se trouve la cible empêche l'utilisation des techniques de surveillance traditionnelles ou lorsque le suspect opère dans des zones à fort taux de criminalité.⁵²

Surveillance électronique et écoutes téléphoniques⁵³

La surveillance électronique implique l'utilisation secrète de la technologie pour enregistrer, suivre ou transmettre des observations en temps réel ou pour intercepter et surveiller les communications téléphoniques et numériques. Une telle surveillance permet aux enquêteurs d'examiner, souvent en temps réel, les mouvements et les communications de leurs cibles. Cette technique présente deux avantages principaux : (a) cela fournit aux procureurs des preuves directes et crédibles pour condamner des cibles ou corroborer des témoignages, et (b) cela permet aux organismes chargés de l'application de la loi d'être informés des plans criminels et de les empêcher de se réaliser. La surveillance électronique peut être consensuelle, dans laquelle un ou plusieurs, mais pas tous, les participants à une interaction consentent à la surveillance, ou non consensuelle, dans laquelle aucun des sujets surveillés n'a conscience d'être écouté ou observé.⁵⁴

L'interception des communications privées des citoyens est sans doute la forme la plus invasive d'intrusion gouvernementale dans la vie privée des individus. Dans de nombreux pays, certaines formes de surveillance électronique, comme les écoutes téléphoniques, sont illégales à moins d'être approuvées par une autorité judiciaire, et les enquêteurs doivent souvent respecter des directives strictes avant qu'un juge n'autorise le recours aux écoutes téléphoniques.

BOÎTE 41 . UTILISATION D'INTERCEPTIONS SECRÈTES



En raison des préoccupations liées à la confidentialité et du seuil élevé d'autorisation, les interceptions secrètes ne devraient être utilisées qu'après que tous les autres efforts de collecte de preuves ont échoué ou ont peu de chances de réussir.

⁵² Reportez-vous à l'annexe IV pour des conseils sur la réussite des opérations de surveillance physique.

⁵³ Il convient de noter que la surveillance physique ne nécessite pas le même niveau de ressources et peut fournir une quantité importante d'informations utiles.

⁵⁴ Des deux types de surveillance électronique, la surveillance électronique consensuelle est la plus courante et peut impliquer la participation d'informateurs, de témoins, de lanceurs d'alerte, de victimes directes de corruption et d'autres destinataires de propositions corrompues.

Considérations et principes préliminaires

En raison de leur coût et des ressources qu'elles nécessitent, la surveillance électronique et l'interception des communications sont principalement utilisées pour obtenir des preuves concernant des infractions importantes ou dans le cadre d'enquêtes criminelles complexes. Les enquêteurs doivent donc déterminer si l'activité criminelle présumée est d'une gravité ou d'une prévalence suffisante pour justifier :

- Une atteinte grave aux droits à la vie privée des cibles et, potentiellement, de tiers innocents
- La forte probabilité d'exiger et de demander une prolongation de la surveillance électronique
- Les coûts financiers, de personnel et d'équipement associés à une telle surveillance

BOÎTE 42 . PRINCIPES ET BONNES PRATIQUES POUR LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE



Compte tenu des implications de la surveillance électronique sur la vie privée, plusieurs principes et bonnes pratiques régissent son utilisation :

- La surveillance électronique devrait avoir une durée déterminée et justifiable. Lorsque les enquêteurs cessent de capturer des conversations productives, la surveillance doit cesser. Dans certains pays, les parties faisant l'objet d'une interception de communications doivent être informées de la surveillance dans un délai défini, à moins qu'un tribunal n'autorise un délai.^a
- Les enquêteurs devraient minimiser le risque d'« intrusion collatérale ». En d'autres termes, il convient d'éviter dans la mesure du possible toute intrusion dans les affaires privées non pertinentes de tiers et dans la plupart des aspects privés de la vie d'une cible où aucune valeur probante n'existe. Cela comprend la minimisation de la capture de conversations purement personnelles et de toutes les communications privilégiées, y compris les conversations entre une cible et son avocat.
- Afin d'éviter toute « intrusion collatérale », l'enregistrement des conversations doit être arrêté dès que la conversation est identifiée comme étant non pertinente et de nature personnelle ou privilégiée. Des vérifications ponctuelles périodiques peuvent ensuite être effectuées toutes les quelques minutes pour déterminer si la conversation a évolué vers le sujet de l'autorisation judiciaire.
- Étant donné que les cibles et leurs associés communiquent souvent au moyen de codes conçus pour dissimuler des activités criminelles, les enquêteurs doivent rapidement identifier un initié du réseau criminel pour témoigner de la véritable signification des conversations codées.
- Si un échange intercepté est dans une langue étrangère et qu'un interprète ne le traduit pas simultanément, la conversation doit être enregistrée puis traduite dès que possible.
- Les personnes qui surveillent une interception doivent conserver des notes résumant ce qui a été dit pour faciliter l'identification des aspects clés lors des étapes ultérieures d'une enquête ou d'une poursuite.
- Les enquêteurs devraient faire des copies des enregistrements originaux et au moins un agent devrait également servir d'authentificateur tiers silencieux qui peut témoigner que le contenu des bandes est une représentation juste et précise de ce qui s'est passé.

^a Une violation ne sera toutefois pas nécessairement constatée s'il n'y a pas de preuve de préjudice causé à la cible ou si la partie interceptée n'était pas une cible nommée dans l'ordonnance du tribunal.

Enregistrement, transmission et interception consensuels

Une méthode efficace de surveillance électronique consiste à effectuer des enregistrements clandestins par un témoin coopérant. De tels infiltrés peuvent être bien placés pour capturer des conversations non surveillées et de nombreux politiciens corrompus ont été renversés par des associés « portant un micro ». Le processus n'est cependant pas sans risques, notamment les suivants :

- Problèmes d'audibilité et d'admissibilité. Si les conditions d'enregistrement ne sont pas parfaites, les conversations peuvent être étouffées et difficiles à comprendre
- Détection possible et, par conséquent, atteinte physique aux parties coopérantes ou révélation de l'enquête
- Décisions unilatérales prises par la partie coopérante d'enregistrer sélectivement des communications ou de fournir des déclarations fausses, déformées ou intéressées lors de l'enregistrement
- La possibilité que la partie coopérante conspire avec la cible d'une enquête pour faire des déclarations fausses ou trompeuses lors de communications enregistrées

Enregistrement, transmission et interception non consensuels

La surveillance non consensuelle nécessite généralement, au préalable, un examen approfondi et une discussion entre les procureurs, les enquêteurs et le personnel sous contrat, comme les interprètes, sur les questions suivantes :

- La portée de l'ordonnance du tribunal et ses limites
- La nécessité de contacter rapidement le procureur chaque fois que des enregistrements fournissent des preuves de nouvelles infractions, ou lorsqu'un événement notable se produit ou qu'une question se pose
- Des restrictions sur l'écoute clandestine sans enregistrement
- Exigences et lignes directrices pour la protection de la chaîne de traçabilité du matériel enregistré
- Obligations de non-divulgateion
- Législation et procédures applicables en matière de signalement au tribunal habilité

BOÎTE 43 . INFORMER LES PROCUREURS



Les procureurs doivent rester informés des détails des opérations de surveillance afin de garantir que tous les membres de l'équipe de surveillance suivent les protocoles et les garanties appropriés.

Demandes d'ordonnances judiciaires

Lorsqu'ils sollicitent des ordonnances judiciaires ou une autorisation judiciaire pour une surveillance électronique, qu'elle soit consensuelle ou non, selon la juridiction et la législation applicable, les enquêteurs sont souvent tenus de préparer des affidavits ou des résumés des preuves, et les procureurs préparent les demandes et les justifications juridiques. Lorsqu'ils approuvent les demandes, les tribunaux recherchent généralement des raisons suffisantes de penser que la surveillance électronique de communications spécifiques ou de lieux d'interception révélera des éléments de preuve pertinents dans le cadre de l'enquête criminelle, ainsi que des indications selon lesquelles les techniques standard moins intrusives étaient ou risquaient d'être inefficaces.⁵⁵

⁵⁵ Pour plus d'informations sur les techniques standard (par exemple, la surveillance visuelle, les entretiens avec des témoins, les perquisitions, les assignations à comparaître, l'analyse des enregistrements téléphoniques et l'analyse financière), voir les sections précédentes.

Les demandes d'ordonnances judiciaires doivent généralement inclure les informations suivantes :

- Noms de l'enquêteur ou des enquêteurs demandant l'ordonnance et du procureur autorisant la demande
- Type de surveillance et nature et localisation des communications à intercepter (par exemple, suivi par système de positionnement global, écoute téléphonique ou surveillance du courrier électronique)
- Faits et contexte à l'appui de la demande, notamment sur l'infraction présumée, les auteurs présumés et les informations recherchées grâce à la surveillance
- Identités, lorsqu'elles sont connues, des personnes visées par la surveillance et justification de toute intrusion collatérale ou exposition à des informations confidentielles attendues
- Explication des raisons pour lesquelles d'autres techniques d'enquête n'ont pas permis de recueillir les informations souhaitées ou pourquoi elles échoueraient ou seraient trop risquées à utiliser
- Durée prévue de l'interception
- Divulgence de toutes les demandes antérieures concernant l'une des mêmes cibles ou l'un des mêmes lieux, évaluation de la probabilité d'obtenir des informations protégées par le secret professionnel et les garanties pertinentes à mettre en œuvre

Écoutes téléphoniques⁵⁶

Les écoutes téléphoniques sont souvent utilisées dans les enquêtes sur la corruption et peuvent être particulièrement utiles pour identifier et retracer les actifs. Par exemple, les conversations interceptées peuvent révéler si les cibles ont dissimulé le produit d'un crime ou converti ce produit en d'autres actifs (par exemple, des biens immobiliers ou personnels, ou des instruments d'investissement).

Comme pour les autres formes de surveillance électronique, les enquêteurs ne devraient recourir aux écoutes téléphoniques qu'après avoir épuisé les autres techniques ou avoir établi leur futilité ou leur dangerosité.⁵⁷ Pour s'assurer que les tribunaux ne rejettent pas les preuves obtenues grâce aux écoutes téléphoniques, les équipes d'enquêteurs devraient fournir des informations détaillées et vérifiables pour justifier leur nécessité dans un cas donné. Toute demande d'écoute téléphonique doit être appuyée par des faits précis concernant les circonstances de l'affaire.

Comme mentionné ci-dessus, les enquêteurs devraient développer un système pour minimiser l'enregistrement des communications non pertinentes et privilégiées. Les communications privilégiées peuvent concerner les relations entre les avocats et leurs clients, les médecins et leurs patients, les conjoints, les conseillers religieux et les personnes conseillées, ainsi que d'autres types de relations, en fonction du droit applicable dans la juridiction concernée.⁵⁸

Applications de messagerie instantanée et plateformes de médias sociaux⁵⁹

Les enquêteurs doivent également garder à l'esprit la prévalence de l'utilisation des applications de messagerie instantanée et des plateformes de médias sociaux pour la communication entre les entités criminelles. La forme traditionnelle d'interception, comme l'interception des télécommunications, pourrait être moins efficace dans de tels contextes en raison des appels de données et des fonctionnalités de messagerie vocale fournies par certaines applications de messagerie instantanée. Ces formes de communication sont généralement cryptées de bout en bout, ce qui rend difficile pour les enquêteurs de lancer une interception sous quelque forme que ce soit.

⁵⁶ Pour une discussion plus complète sur la manière dont les écoutes téléphoniques peuvent être utilisées dans les poursuites pour corruption publique, voir Wesley Cheng, « A practitioner's guide to wiretaps in public corruption investigations », Practitioner Toolkit Series, (New York, Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School, 2016).

⁵⁷ D'autres techniques comprennent la surveillance physique, les vérifications des dossiers publics, les enregistreurs de numéros composés, les pièges et les traces, les dispositifs de localisation, l'analyse des relevés de péage, les recherches de déchets, les enquêtes financières, les opérations d'infiltration, les mandats de perquisition, les livraisons et achats contrôlés, les entretiens avec des informateurs confidentiels, les caméras secrètes, les informations sur les abonnés et les enveloppes de courrier.

⁵⁸ Dans le cas des conjoints, si une conversation porte sur des questions conjugales privées (et non sur des violations juridiques en cours), elle est privilégiée ; si une tierce personne est présente pendant la communication, celle-ci peut toutefois ne pas être considérée comme privilégiée.

⁵⁹ Les applications de messagerie instantanée sont des logiciels qui permettent aux utilisateurs d'échanger des messages sous forme de texte, de voix, de photo ou autre, tandis que les plateformes de médias sociaux offrent à leurs utilisateurs un espace de partage d'informations en plus des fonctions de communication.

La plupart des plateformes de médias sociaux proposent également des fonctions de chat qui permettent aux utilisateurs de communiquer au sein des applications. Les enquêteurs doivent savoir que même si les échanges de messages sont généralement cryptés de bout en bout sur les appareils des clients, un petit nombre de plateformes stockent les données de chat sur leurs propres serveurs, ce qui peut être utile dans une enquête. Il convient de bien réfléchir avant de communiquer avec les plateformes de médias sociaux, car elles pourraient publier des rapports concernant des demandes des autorités, ce qui mettrait en péril la confidentialité des affaires ou exposerait des techniques d'enquête au public.⁶⁰

BOÎTE 44 . CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES SUR LES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES DANS LES AFFAIRES DE CORRUPTION PUBLIQUE ^a



- **Quels appels doivent être interceptés ?** Étant donné la complexité de l'interception des appels d'un homme politique ou d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement, les enquêteurs devraient envisager de cibler un employé ou un associé de niveau inférieur. Les hauts fonctionnaires peuvent être plus sur la défensive et se protéger dans leurs conversations et peuvent avoir confié une partie du « sale boulot » à d'autres personnes, ce qui signifie que la mise sur écoute du téléphone d'un tel fonctionnaire n'est peut-être pas la meilleure solution.
- **Y a-t-il des problèmes de privilèges ?** Les autorités chargées de l'application de la loi doivent identifier tous les numéros appartenant à un avocat et faire preuve de diligence pour minimiser l'enregistrement des conversations au cours desquelles une cible reçoit des conseils juridiques. Il peut être difficile de faire la différence entre un conseil juridique et un conseil politique lorsqu'un homme politique consulte son avocat, ou lorsque le chef de cabinet ou les conseillers principaux d'un homme politique sont également des avocats.
- **L'enquête semble-t-elle avoir des motivations politiques ?** Un problème récurrent dans les enquêtes sur la corruption publique est de s'assurer qu'il n'y a pas d'influence politique ou d'apparence d'influence politique. Les agents chargés de la surveillance des écoutes téléphoniques dans de tels cas doivent garder à l'esprit les conversations entre la cible et d'autres élus ou hauts fonctionnaires, et envisager de minimiser de manière agressive l'enregistrement des conversations politiques qui ne sont pas manifestement de nature criminelle.

^a Voir Wesley Cheng, « Guide du praticien sur les écoutes téléphoniques dans les enquêtes sur la corruption publique » (New York, Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School, 2016).

Travailler avec des informateurs et des délinquants disposés à coopérer

Les enquêtes sur la corruption s'appuient souvent sur des initiés (des personnes directement impliquées dans le projet criminel) pour fournir une image complète des méthodes et des moyens d'une organisation criminelle. En vertu de l'article 37 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, les États parties sont tenus d'établir des mesures encourageant la coopération de ceux qui ont participé à la commission d'une infraction.

BOÎTE 45 . CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION, ARTICLE 37 SUR LA COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'APPLICATION DE LA LOI, PARAGRAPHE 1



Chaque État partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention à fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d'enquête et de recherche de preuves et à fournir aux autorités compétentes une aide concrète et spécifique susceptible de contribuer à priver les délinquants du produit du crime et à recouvrer ce produit.

⁶⁰ Certaines plateformes de médias sociaux publient régulièrement des rapports sur les demandes des autorités gouvernementales, comme Google. Voir « Rapport de transparence de Google », disponible à <https://transparencyreport.google.com/user-data/overview>.

Les méthodes courantes pour encourager une telle coopération comprennent l'atténuation des peines ou l'octroi de l'immunité contre les poursuites.

Catégories d'informateurs

Il existe généralement trois catégories d'informateurs : les sources confidentielles, les informateurs confidentiels et les témoins coopérants :

- **Sources confidentielles.** Ils fournissent de manière proactive des informations qui peuvent aider à une enquête par le biais de leur emploi légal ou de leurs associations. Par exemple, les employés d'hôtel ou les agents de voyages ayant connaissance de l'historique de voyage d'une cible entrent dans cette catégorie. Les sources confidentielles peuvent être rémunérées ou non pour leur aide et nécessitent moins de gestion pratique de la part des enquêteurs. Une attention particulière doit être accordée aux lois d'un pays en matière de protection de la vie privée ou des données et au fait que l'emploi ou la sécurité personnelle de la source peuvent être menacés.
- **Informateurs confidentiels.** Ils peuvent être impliqués dans des activités criminelles liées ou non et, face à une arrestation ou à des poursuites, chercher à coopérer avec les enquêteurs. Les informateurs confidentiels peuvent fournir des informations sur des cibles ou, sur ordre des forces de l'ordre, tenter d'infiltrer une organisation criminelle. Selon le cadre juridique national applicable, les informateurs confidentiels peuvent être rémunérés par les organismes d'enquête et sont censés coopérer pendant toute la durée de l'enquête. Leur statut d'informateur et les informations qu'ils fournissent sont strictement confidentiels ; ils ne sont pas censés témoigner devant un tribunal ni participer à une quelconque procédure publique. Les informations qu'ils fournissent peuvent donc être utilisées pour rechercher des demandes de mandat de perquisition ou d'autres documents judiciaires. Ces informations ne devraient toutefois pas être utilisées pour établir un mandat d'arrêt, car les procureurs ne peuvent pas se fier au témoignage d'informateurs confidentiels lors du procès. Le recours à des informateurs confidentiels nécessite une gestion étroite et des protocoles bien développés liés aux exigences de protection de l'identité.
- **Témoins coopérants.** Ils assistent les enquêteurs de manière confidentielle, mais sont amenés à témoigner lors des procédures judiciaires. Contrairement aux informateurs, les témoins coopérants ont souvent un accord formel avec les procureurs et fournissent une assistance dans l'espoir d'obtenir la clémence dans leur propre affaire. De la même manière que les informateurs, les témoins coopérants peuvent fournir des informations générales aux enquêteurs ou être utilisés de manière proactive pour enregistrer les cibles lorsqu'elles commettent des actes criminels. Les témoins coopérants peuvent être impliqués ou étroitement associés à l'infraction de corruption faisant l'objet de l'enquête.

BOÎTE 46 . RÔLE DES INFORMATEURS



Les enquêteurs doivent veiller à ce que les informateurs ne jouent pas un rôle actif dans l'incitation, l'obtention, l'aide ou l'incitation à commettre une infraction.

*Avantages, risques et considérations préliminaires***TABEAU 4 . UTILISER DES INFORMATEURS OU DES TÉMOINS COOPÉRANTS**

AVANTAGES	RISQUES
• Témoignage oculaire direct d'une activité criminelle • Fourniture de contexte et de détails sur une cible ou un réseau criminel • Fourniture d'informations à l'appui d'autres techniques d'enquête, telles que les mandats de perquisition • Identification d'autres témoins pouvant être approchés • Compréhension du langage codé utilisé par les cibles dans les enregistrements	• Malhonnêteté ou fourniture d'informations trompeuses ou incomplètes • Des informations sur l'affaire sont révélées à des tiers, y compris à ceux faisant l'objet d'une enquête • Un comportement excessif, assimilable à un piège • Participation à une activité criminelle • Se mettre lui-même ou autrui en danger de subir des dommages corporels graves en raison de sa coopération avec les autorités • Des informations sensibles ou privilégiées, des relations ou des documents altérés, ou les droits des cibles faisant l'objet d'une enquête sont violés

Avant de faire appel à un informateur ou à un témoin coopérant, l'équipe chargée de l'affaire doit examiner les éléments suivants :

- La capacité de l'informateur à recueillir des informations utiles
- Méthodes viables pour corroborer les renseignements ou les preuves reçues de l'informateur
- Antécédents criminels (le cas échéant) et vendettas, motivations et préjugés possibles de l'informateur
- Toutes les promesses faites à l'informateur par d'autres responsables du ministère public ou de l'enquête et (le cas échéant) l'expérience d'autres autorités qui ont travaillé avec l'informateur
- Si l'informateur a une représentation juridique ou un accord de défense conjoint avec les personnes visées par l'enquête et comment aborder les défis juridiques ou éthiques qui surviennent généralement avec une telle représentation ou un tel accord
- Si le niveau de toute compensation, clémence ou autre avantage demandé par l'informateur est raisonnable
- La probabilité que l'informateur commette des crimes non autorisés et la gravité d'une telle activité criminelle potentielle

Lignes directrices générales et bonnes pratiques*Travailler avec les coopérateurs et les informateurs*

Un informateur ou un témoin coopérant efficace doit avoir deux choses : la crédibilité et l'accès. Malheureusement, les personnes ayant le plus accès aux organisations criminelles n'ont pas toujours un casier judiciaire vierge. Reconnaissant que les organismes chargés de l'application de la loi devront probablement s'appuyer sur des personnes ayant des antécédents criminels, des associations douteuses et des activités illicites potentielles en cours, ces organismes doivent mettre en place des politiques claires pour gérer l'engagement de ces personnes, en veillant à ce que le recours à un informateur particulier soit approprié et proportionné aux objectifs des enquêteurs.

BOÎTE 47 . IMPORTANCE DE LA CONFIANCE

Pour réussir à impliquer les informateurs, les enquêteurs doivent établir des relations fondées sur la confiance. Les agents doivent toujours maintenir les limites de leur relation professionnelle.

Avant de recruter un informateur, les forces de l'ordre devraient tenter de mener une enquête approfondie sur les antécédents afin de mieux évaluer la responsabilité potentielle qu'un tel témoin pourrait représenter. L'équipe chargée de l'affaire doit être claire quant aux objectifs des informateurs (à savoir, ce qu'ils seront chargés de faire), à toute intrusion collatérale probable et si cette intrusion est justifiée, ainsi qu'à toute information confidentielle qui devrait être reçue de l'informateur.

Une stratégie globale de gestion des informateurs devrait comprendre des mesures visant à offrir diverses formes de protection, à protéger la crédibilité de la source et à minimiser les raisons pour lesquelles un avocat de la défense pourrait critiquer la régularité de la gestion d'un organisme. Toutes les rencontres avec un informateur doivent être documentées et les agents des forces de l'ordre doivent éviter de faire des promesses à l'informateur, y compris la promesse qu'il ne sera pas appelé à témoigner au procès.

Termes et conditions

Les enquêteurs doivent définir les paramètres dans lesquels un informateur doit opérer. Les protocoles relatifs aux opérations d'information prévoient généralement les éléments suivants :

- Accords écrits décrivant les devoirs respectifs de l'informateur et de l'organisme d'enquête
- Utilisation d'un langage codé ou de séries numériques à la place des noms des informateurs dans les dossiers généraux pour protéger les identités
- Classer les informations obtenues auprès des informateurs dans un endroit distinct des dossiers généraux
- Limiter l'accès aux dossiers des informateurs au personnel ayant besoin de les connaître

Accords de coopération

De nombreuses sources acceptent de coopérer avec les forces de l'ordre en échange d'une certaine clémence à l'égard de leurs affaires criminelles antérieures. Dans les pays où la négociation de plaidoyer fait partie intégrante du système de justice pénale, un témoin coopérant engagera des négociations de plaidoyer avec les procureurs et, dans le cadre de ce processus, signera un accord de coopération dans lequel il accepte de plaider coupable de certains crimes en échange d'une clémence au moment de la détermination de la peine.

Les accords de collaboration, également appelés accords de coopération, sont signés entre le procureur et les parties par ailleurs coupables (les coopérateurs) qui acceptent de participer à une enquête en échange d'avantages juridiques. L'implication du parquet à un stade précoce est donc essentielle pour définir et autoriser les accords de coopération, y compris les négociations de plaidoyer. Les procureurs devraient chercher, dans un premier temps, à ce que le coopérateur plaide coupable de l'infraction pénale concernée plutôt que de lui offrir l'immunité pour conduite illégale.

Pour décider s'il convient d'offrir à un délinquant un accord, qui peut inclure un délai de prescription de responsabilité pénale, une immunité de poursuites ou une recommandation de réduction de peine, un procureur doit évaluer les facteurs suivants :

- Si le coopérateur potentiel peut et veut fournir des renseignements ou des preuves précieux, et s'il le fera seulement si on lui promet la clémence ou l'immunité
- Si les informations fournies par un coopérateur peuvent être corroborées ou prouvées comme étant fiables
- Si le coopérateur potentiel gardera confidentiels les détails de l'enquête
- Si le coopérateur potentiel a des motifs de fournir des informations malhonnêtes, trompeuses ou incomplètes, ou si ses préjugés pourraient entraîner de telles informations
- Les objectifs de l'enquête et l'intérêt public justifient l'octroi d'un avantage juridique au coopérateur potentiel
- La mesure dans laquelle la réaction du public à tout avantage juridique offert pourrait être négative, amenant le tribunal à discréditer la véracité du témoignage du coopérateur potentiel
- Le poids de la culpabilité du coopérateur potentiel par rapport à celle de ses co-conspirateurs et associés, à savoir ceux qui font l'objet d'une enquête
- La poursuite pourrait-elle être couronnée de succès même sans la participation du coopérateur potentiel ?
- S'il existe suffisamment de preuves contre le coopérateur potentiel pour engager des poursuites, indépendamment de ses aveux fondés sur un accord

Un accord de coopération ne doit pas contenir :

- Promesses d'immunité en cas de criminalité future, à moins qu'une telle conduite ne soit autorisée par les autorités chargées de l'application de la loi dans le cadre d'une enquête ou d'un programme officiel
- Conditions qui violent les droits légaux de tiers

Les procureurs doivent reconnaître que toutes les conversations avec le coopérateur peuvent être relayées à ses complices criminels ou répétées devant le tribunal. Si le coopérateur doit témoigner au procès, les procureurs doivent connaître les exigences légales concernant la divulgation des détails de l'accord de coopération et des antécédents criminels du coopérateur. Les procureurs qui offrent la clémence ne devraient pas retirer ou menacer de retirer une offre parce qu'un coopérateur potentiel cherche à s'entretenir avec un avocat au cours des négociations. Toutefois, si une telle consultation juridique retarde une enquête au point de rendre un accord inutile, le procureur peut poser des conditions (par exemple exiger que la coopération soit donnée immédiatement) ou retirer une offre avant que la consultation n'ait lieu.

Le procureur doit établir dès que possible un accord écrit concernant la coopération proposée. L'accord ne devrait s'appliquer qu'aux infractions connues à ce moment-là et devrait inclure :

- Les avantages juridiques convenus pour le coopérateur et les obligations générales de toutes les parties à l'accord
- Les actions attendues que le coopérateur doit entreprendre dans le cadre de l'enquête
- L'obligation du coopérateur d'être honnête dans ses relations avec les autorités et dans toute procédure judiciaire
- Obligation du coopérateur de s'abstenir de toute activité criminelle non autorisée
- L'ampleur des litiges potentiels, tant civils que pénaux, contre le coopérateur
- L'étendue de la portée de l'accord, y compris la compétence, et toutes les limitations associées
- Le recours légal et la réparation en cas de rupture de l'accord

BOÎTE 48 . ACCORDS DE COOPÉRATION AU JAPON

Au Japon, des accords de coopération ont été introduits en 2018. Le procureur et le suspect ou l'accusé, avec le consentement de l'avocat de la défense, peuvent conclure un accord de coopération écrit. Dans un tel accord, le suspect ou l'accusé promet de coopérer à l'enquête ou aux poursuites (par exemple, en faisant des déclarations véridiques lors des entretiens ou des interrogatoires et en témoignant devant le tribunal) concernant la conduite criminelle d'un autre suspect ou accusé. En contrepartie, le procureur peut accepter de prendre une mesure plus clémente (par exemple, suspension des poursuites, poursuite d'une infraction moins grave ou recommandation au tribunal d'une peine atténuée). Les accords de coopération ne s'appliquent qu'à certaines infractions, notamment certaines infractions financières et économiques, liées aux drogues et aux armes à feu, telles que prévues par la loi et, si nécessaire, en tenant compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction ou l'importance des preuves qui pourraient être obtenues grâce à la coopération du témoin.

Lorsque le procureur, le suspect ou l'accusé et l'avocat de la défense parviennent à un accord, le procureur et le suspect ou l'accusé ont l'obligation d'exécuter ce qui a été convenu.

Source: Institut d'Asie et d'Extrême-Orient pour la prévention de la criminalité et le traitement des délinquants, Justice pénale au Japon (2019).

Protection des témoins et des délinquants coopérants

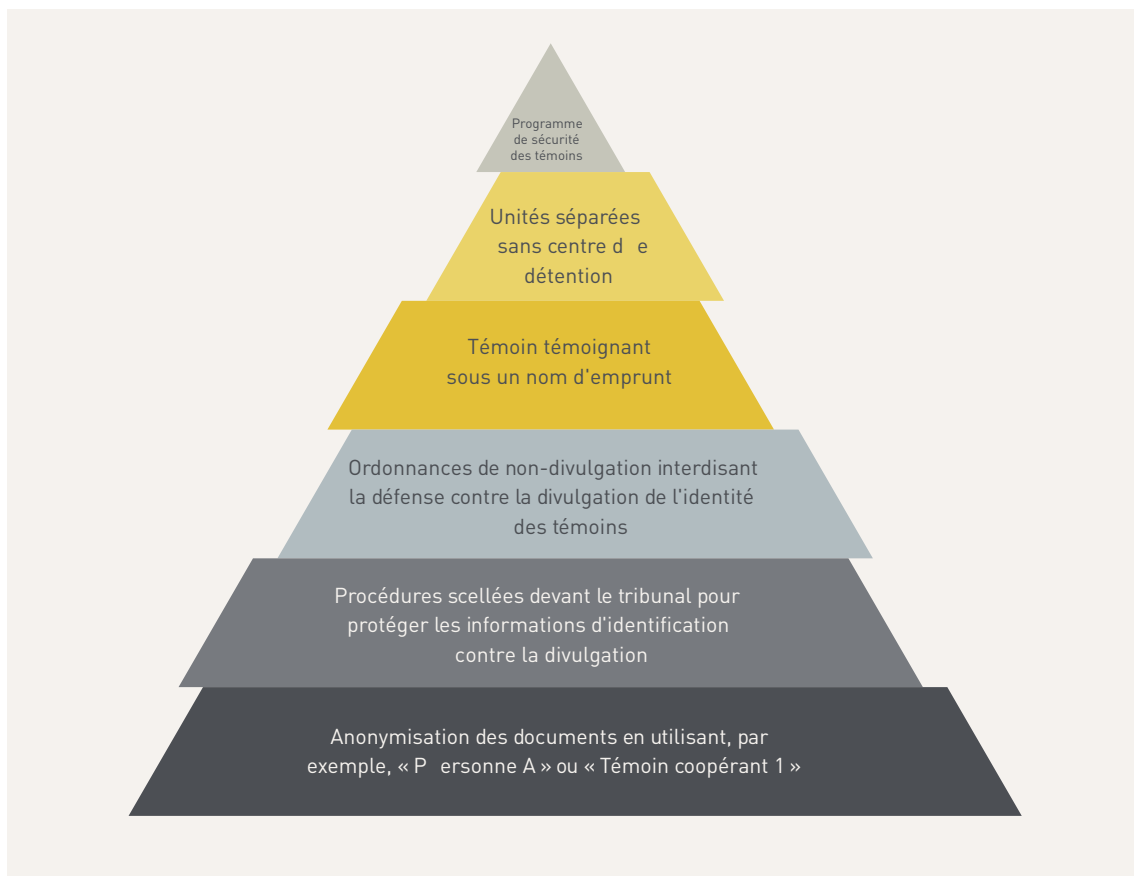
La capacité des forces de l'ordre à encourager les témoins à coopérer dépend de leur capacité à assurer leur sécurité. Les fonctionnaires peuvent menacer leurs collègues ou des citoyens de préjudices personnels ou professionnels afin de les empêcher de signaler des actes de corruption. La protection incite les témoins à se manifester et leur permet de fournir des preuves de qualité et crédibles.

La protection varie en fonction de la manière dont les lois d'un pays définissent un témoin et considèrent les délinquants coopérants (parfois appelés collaborateurs de justice).⁶¹ Les individus peuvent parfois fournir suffisamment d'informations aux autorités pour décider d'ouvrir ou non une enquête, mais ils n'ont pas les connaissances requises sur les détails pour être considérés comme des témoins.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la protection des témoins, les enquêteurs doivent prendre en compte les différents niveaux de protection des témoins, en commençant par le moins intrusif et, si la situation l'exige, en allant vers une protection plus complète.

⁶¹ L'application de l'article 32 de la Convention des Nations Unies contre la corruption aux témoins est limitée à ceux qui témoignent concernant des infractions définies dans la Convention.

FIGURE 14 . NIVEAUX DE PROTECTION DES TÉMOINS



Le choix de la technique la plus appropriée nécessitera une évaluation du risque posé au témoin. Pour prendre cette décision, les enquêteurs doivent à la fois réagir à toute menace ou à tout acte d'intimidation et établir de manière proactive le profil des fonctionnaires ou des réseaux corrompus en question afin de déterminer leur réponse probable aux témoins ou aux personnes coopérantes.

Au sommet de la hiérarchie de protection se trouvent les programmes de protection complète, qui sont efficaces mais nécessitent également des ressources importantes. En conséquence, une protection complète ne peut être accordée qu'aux témoins qui sont confrontés à une menace réelle pour leur sécurité et qui sont en mesure de fournir des preuves à la fois cruciales pour le succès des poursuites dans une affaire et qui ne peuvent être obtenues ailleurs. Pour de meilleurs résultats, les programmes de protection doivent tenir compte des éléments suivants :

- Les différents types de protection accordés aux témoins et aux délinquants coopérants qui témoignent devant le tribunal par opposition à ceux qui ne le font pas (soit en fournissant des renseignements ou des preuves incriminantes mais en ne témoignant pas), à leur famille et à leurs amis les plus proches (un facteur de décision critique) et aux experts (utilisés au cours d'une enquête ou pour un témoignage devant le tribunal)
- Les critères d'extension de la protection temporaire et permanente, y compris la probabilité que les cibles ou leurs associés intimident ou ripostent à une source coopérante et la durée pendant laquelle une menace pourrait survivre à l'enquête ou au procès
- La disponibilité de plusieurs types de protection (c'est-à-dire une protection à court et à long terme contre les blessures physiques, l'intimidation ou les représailles professionnelles) et l'ordonnancement approprié de ces types de protection, compte tenu du rôle d'un témoin dans l'obtention d'une condamnation

- La mesure dans laquelle la relocalisation vers une autre localité est nécessaire et la non-divulgence ou les limitations de la divulgation des informations d'identification sont possibles. Certaines techniques de protection, comme le changement de nom, peuvent nécessiter des mesures légales ou formelles
- Les obligations des personnes protégées, notamment le respect des règles de sécurité, la non-divulgence des faits d'une procédure à quiconque en dehors des autorités policières, judiciaires et légales désignées, et la cessation de la communication avec les cibles
- Les critères de fin de protection, comme lorsque les circonstances justifiant la sécurité des sources n'existent plus, lorsque les sources manquent à leurs obligations ou lorsque les sources renoncent formellement par écrit à leur participation au programme

Opérations d'infiltration et livraisons surveillées

Lors d'une opération d'infiltration, un agent du gouvernement se fera passer pour une personne impliquée dans une activité criminelle afin de recueillir des renseignements et des preuves. Souvent, l'agent infiltré rencontre des cibles potentielles pour discuter d'un futur crime envisagé. Les principales cibles de cette technique sont généralement les meneurs de projets criminels. Les informateurs, qui peuvent être des co-conspirateurs ou des associés criminels, peuvent également participer aux opérations d'infiltration. Les opérations d'infiltration permettent donc aux enquêteurs d'être en contact direct avec leurs cibles et d'être directement exposés à leurs plans.

Types d'opérations d'infiltration

Il existe deux catégories d'opérations d'infiltration : simples et complexes. Les opérations simples sont généralement brèves (elles durent six mois ou moins), fonctionnent avec un budget limité et n'impliquent pas de problèmes à haut risque ou sensibles justifiant une surveillance de plus haut niveau au sein de l'organisme d'enquête. Un agent infiltré peut offrir des pots-de-vin à des fonctionnaires de rang inférieur ou à des policiers dans le cadre d'une opération simple. Les opérations d'infiltration complexes sont généralement de longue haleine et coûteuses, impliquent des techniques et des technologies spécialisées et sont soumises à un examen continu de l'agence. Les opérations complexes peuvent impliquer l'infiltration d'une opération criminelle. Des opérations brèves peuvent néanmoins être considérées comme complexes si elles portent sur des questions sensibles, comme dans le cas d'enquêtes sur des fonctionnaires de haut niveau. La gamme autorisée des types d'opérations varie selon les pays.

BOÎTE 49 . EXEMPLE D'UNE OPÉRATION D'INFILTRATION RÉUSSIE



Dans les années 1980, le FBI s'est lancé dans une vaste et complexe opération d'infiltration appelée « Opération Greylord ». L'enquête visait à découvrir si des procès étaient truqués dans un tribunal de l'État de l'Illinois. Des agents du Bureau se sont fait passer pour des procureurs et des avocats de la défense dans de fausses affaires montées aux fins de l'enquête. Les agents ont enregistré des conversations compromettantes entre juges et avocats, démontrant avec succès que certains juges acceptaient régulièrement des pots-de-vin en échange du rejet d'affaires. L'enquête a abouti à la condamnation de dizaines de juges et d'avocats pour corruption et délits fiscaux.

Considérations pour mener des opérations d'infiltration

Les opérations d'infiltration offrent aux enquêteurs la possibilité de trouver des preuves à la fois admissibles et irréfutables, qui seraient trop difficiles ou impossibles à obtenir autrement. Cela dit, les enquêteurs doivent garder à l'esprit les nombreux risques liés à ces opérations.

Les risques possibles incluent :

- Dommages physiques réels ou menaces de préjudice corporel infligés aux agents infiltrés, en particulier si leur véritable identité est découverte
- Possibilités d'enquête perdues si un agent est exposé

- Atteinte ou interférence avec les droits à la vie privée, les droits constitutionnels ou les communications privilégiées
- Allégations de provocation policière
- Dommages aux biens, aux finances ou à la réputation de tiers
- Réclamations en responsabilité contre le gouvernement ou des agents individuels

BOÎTE 50 .RÈGLES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS D'INFILTRATION



Les enquêteurs doivent connaître les règles de leur juridiction concernant (a) si et dans quelle mesure les agents infiltrés sont à l'abri de toute responsabilité pénale ; (b) si les actions des agents infiltrés peuvent légalement être assimilées à une provocation ou une instigation et

c) les formes de protection dont disposent les agents infiltrés au cours des opérations et des procès (par exemple, les mesures visant à garantir la confidentialité de l'identité et de l'apparence physique de ces agents).

Réussir une opération d'infiltration

Les opérations d'infiltration nécessitent une sélection rigoureuse d'agents ayant des normes éthiques élevées, car l'impact du témoignage d'un agent dépendra de sa crédibilité professionnelle. Idéalement, les agents d'infiltration devraient être bien formés aux techniques secrètes et avoir une expérience préalable des industries ou des secteurs impliqués dans une enquête donnée. Les agents doivent également bien connaître les règles juridiques pertinentes, en particulier celles qui concernent le piège et les immunités gouvernementales.

Les conseils suivants peuvent contribuer à garantir le succès d'une opération d'infiltration :

- Les plans d'une opération d'infiltration devraient être examinés par un comité désigné d'experts dans le domaine concerné qui ne sont pas impliqués dans l'enquête, afin de garantir que les agents d'infiltration disposent de connaissances suffisantes sur les cibles et leurs activités commerciales.
- Les procureurs devraient être consultés dès le début du processus afin de fournir des orientations sur la commission de tout crime mineur qu'un agent infiltré prévoit de commettre dans le cadre de l'enquête. Les crimes plus graves, qui ne sont pas liés au temps, peuvent nécessiter l'approbation préalable du ministère public et des autorités judiciaires.
- Toutes les opérations d'infiltration doivent être étroitement surveillées par les dirigeants des agences et soumises à un examen régulier par des équipes d'enquêteurs et de procureurs. Les réunions d'examen doivent porter sur les limites juridiques de l'opération, les déterminations des coûts-avantages et des risques-avantages (y compris le risque d'exposition et tout risque de préjudice matériel, financier ou physique à des tiers innocents), si l'opération atteint ses objectifs, la suffisance des preuves recueillies et si des renseignements ou des preuves supplémentaires peuvent être obtenus.
- Les agents doivent recevoir des instructions claires sur la manière d'éviter les situations compromettantes et de minimiser les risques de dommages matériels, de pertes financières ou d'autres blessures à des tiers. Ceci est particulièrement important si un agent non policier participe à l'opération (auquel cas, un accord écrit doit être rédigé et signé par toutes les parties).
- Les agents doivent utiliser une surveillance électronique (par exemple des dispositifs d'écoute, des émetteurs de traçage ou des caméras thermiques) ou un équipement d'enregistrement pour améliorer la collecte de preuves.
- Les reçus des fonds dépensés et générés au cours d'une opération doivent être conservés et organisés de manière à éviter des difficultés lors d'un audit.

Déploiement d'opérations d'infiltration cybernétique

Les opérations d'infiltration ne doivent pas nécessairement être physiques, mais peuvent également être de nature virtuelle. Alors que la prévalence des activités criminelles en ligne augmente, les forces de l'ordre peuvent envisager de déployer des opérations d'infiltration en ligne pour les premières étapes de détection dans la lutte contre la corruption. Les enquêteurs peuvent commencer à développer des comptes avec des profils fictifs sur des applications de messagerie instantanée et des plateformes de médias sociaux pour infiltrer des groupes de discussion virtuels confinés. Par exemple, les opérations d'infiltration informatique peuvent infiltrer de manière proactive des groupes de discussion concernant le trafic de stupéfiants afin de détecter une éventuelle planification d'activités de trafic qui peuvent ensuite être relayées aux agents de police ou aux agents de contrôle des frontières pour faciliter l'interception.

Néanmoins, les enquêteurs doivent être prudents dans la manière dont ils utilisent les informations récupérées lors d'opérations d'infiltration informatique. Ils devraient généralement traiter les informations recueillies comme des renseignements plutôt que comme des preuves en raison de problèmes d'admissibilité en vertu du principe de l'agent provocateur dans certains systèmes juridiques. Les renseignements obtenus seront généralement utilisés pour enquêter sur d'autres actes criminels. Les organismes chargés de l'application de la loi pourraient envisager d'élaborer des procédures opérationnelles standard pour guider les enquêteurs dans de telles opérations sur le terrain.

Livraisons surveillées

Une livraison surveillée peut être définie comme une technique consistant à laisser des envois illicites ou suspects sortir, traverser ou entrer sur le territoire d'un ou de plusieurs États, au su et sous la supervision des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de l'infraction.⁶² Lors de la découverte initiale de marchandises illicites, des livraisons surveillées peuvent être effectuées (a) en recrutant un délinquant coopérant, (b) en employant une entreprise de messagerie qui est disposée à coopérer avec les enquêteurs. Les livraisons surveillées sont particulièrement utiles lorsque les dirigeants criminels et les méthodes de distribution ne peuvent être déterminés autrement.

Les livraisons surveillées sont souvent utilisées dans les enquêtes sur le trafic de drogue lorsque les forces de l'ordre autorisent la livraison d'une cargaison de drogue sous leur surveillance afin de connaître la destination de la drogue et de révéler des informations sur l'organisation du trafic de drogue. Même si l'interception des drogues permettrait d'empêcher que les marchandises parviennent aux consommateurs, ces saisies ne mèneront souvent qu'à l'arrestation des passeurs de bas niveau et non de ceux qui dirigent et organisent la contrebande. Laisser la contrebande poursuivre son voyage, sous le contrôle des forces de l'ordre, permet aux enquêteurs d'en apprendre davantage sur la chaîne d'approvisionnement et d'atteindre potentiellement les échelons supérieurs d'un réseau criminel. Parfois, les forces de l'ordre remplacent les biens illicites d'origine par des actifs tels que de faux médicaments, de l'argent ou des armes, afin de minimiser les risques.

Les affaires de corruption impliquant le blanchiment d'argent ou d'autres crimes financiers peuvent également bénéficier d'opérations de livraison surveillée. Les cibles sont souvent connues pour faire passer en contrebande le produit de leur corruption, qu'il s'agisse de produits de contrebande ou d'argent, à travers les frontières. Par conséquent, la coopération entre les autorités des pays d'origine, de transit et de destination en matière d'interception et de surveillance continue est essentielle au succès de cette technique. Les livraisons surveillées s'appuient généralement sur une coordination entre les enquêteurs, les autorités douanières, les agents des frontières ou des ports et certains types de sociétés (par exemple, les sociétés de messagerie et de télécommunications).

⁶² Convention des Nations Unies contre la corruption, art. 2 (i).

⁶³ L'article 50, paragraphe 4, de la Convention contre la corruption autorise expressément le retrait ou le remplacement de marchandises illicites avant la fin d'une livraison, si cela est nécessaire en vertu du droit interne. Il s'agit d'une livraison surveillée « propre » (par opposition à une livraison « en direct », dans laquelle les marchandises d'origine parviennent intactes à leur destination finale). En juin 2019, par exemple, un groupe de travail composé de fonctionnaires des douanes, de la police, de l'immigration et d'autres agents en Argentine a intercepté une cargaison de cocaïne à l'aéroport international d'Ezeiza à Buenos Aires et a remplacé son contenu par un substitut non toxique avant que le colis ne soit acheminé vers sa destination finale au Cap-Vert. Les enquêteurs devraient confirmer les règles de preuve nationales concernant les suppressions ou les substitutions.

L'équipe de projet doit désigner une agence pour diriger et orienter une prestation donnée et assurer la communication avec les homologues internationaux.

Les livraisons surveillées sont mieux utilisées pour les raisons suivantes :

- Identifier les membres d'un réseau ou d'un système criminel et leurs rôles respectifs
- Pour prouver que l'activité criminelle est intentionnelle
- Pour découvrir les lieux et les entreprises utilisés par une organisation
- Pour découvrir des preuves directes que les suspects étaient en possession de produits de contrebande ou d'argent
- Identifier la nature et l'emplacement des actifs illicites à prendre en compte dans le cadre de la confiscation des actifs

Bien qu'une livraison surveillée puisse être une technique efficace, elle comporte des risques qui doivent être traités de manière adéquate. Il existe par exemple un risque de perte de preuves lors de la livraison surveillée. Il existe également un risque que les participants au crime découvrent les faux documents et prennent la fuite ou recourent à la violence en guise de réponse. Les opérations de livraison surveillée, notamment dans le contexte du trafic de drogue, peuvent également créer des conditions propices à la corruption policière.

Par mesure de bonne pratique :

- Les pays devraient s'assurer que leurs autorités compétentes sont correctement formées à l'utilisation de cette technique, que des directives politiques et procédurales claires sont établies et suivies, et qu'une surveillance opérationnelle appropriée est exercée au niveau de la direction.
- Dans la mesure du possible, les enquêteurs devraient recueillir des informations sur le destinataire d'une livraison afin d'évaluer la viabilité de son recrutement pour l'opération contrôlée.
- Lors des négociations avec les délinquants coopérants, les enquêteurs des pays dépourvus de système d'immunité devraient travailler avec les procureurs pour influencer les négociations de plaidoyer ou la détermination de la peine.
- Les livraisons secrètes devraient être utilisées en conjonction avec d'autres méthodes d'enquête, à savoir la surveillance physique et électronique. Les dispositifs de suivi attachés à un envoi peuvent révéler son emplacement final et si celui-ci a été ouvert, par exemple. Des informateurs ou des agents infiltrés peuvent également accompagner le contrevenant ou le délinquant coopérant.
- Les enquêteurs devraient ouvrir et maintenir des lignes étroites d'échange d'informations formelles et informelles entre les agences nationales et internationales impliquées dans une affaire. Il faudrait envisager de créer un groupe de travail multi-agences (voir la section B.3 ci-dessus).

BOÎTE 51 . EXEMPLE D'UTILISATION RÉUSSIE DE LA LIVRAISON SURVEILLÉE



En 2010, la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud a confirmé la condamnation pour corruption d'un auditeur du Service des impôts sud-africain qui avait sollicité des pots-de-vin auprès d'un homme d'affaires local pendant des semaines par le biais de centaines de messages texte anonymes. Plus précisément, le défendeur avait proposé de contourner un audit de l'entreprise de la victime en échange d'un paiement officieux. Les agents ont donné de l'argent à la victime, ont effectué une surveillance sur le lieu de dépôt et ont arrêté le défendeur lorsqu'il est venu récupérer l'argent. En réponse à la contestation du défendeur pour provocation policière, la cour d'appel a qualifié l'opération de livraison surveillée qui avait simplement facilité une transaction criminelle mise en branle par le défendeur.

⁹Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud, Lachman c. L'État, affaire n° 432/09, arrêt, 15 mars 2010.

C.5 Coopération internationale et entraide judiciaire

Les enquêtes complexes en matière de corruption nécessitent souvent une coopération transfrontalière. Dans les affaires touchant plusieurs pays, les informations détenues par une seule juridiction peuvent être insuffisantes pour prouver une infraction de corruption et doivent donc être combinées avec les preuves disponibles dans une autre juridiction. De nombreuses conventions internationales imposent ou encouragent, selon qu'il s'agit d'une affaire pénale, civile ou administrative, les pays signataires à s'entraider dans les enquêtes et les procédures judiciaires en matière de corruption.

BOÎTE 52 . FORMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE



La coopération internationale en matière de lutte contre la corruption peut prendre deux formes : informelle et formelle. L'entraide informelle implique la communication et l'échange d'informations entre les organismes nationaux et régionaux chargés de l'application de la loi et avec les agents de liaison basés à l'étranger dans le but de recueillir des renseignements et des preuves ne nécessitant pas de décision de justice. La coopération formelle, également connue sous le nom d'entraide judiciaire, requiert une autorisation judiciaire et est généralement nécessaire lorsque des informations sont recherchées à des fins de preuve, lorsqu'un pays est invité à exercer son pouvoir coercitif (par exemple pour convoquer des témoins) ou lorsque l'assistance porterait atteinte aux droits des individus. La coopération formelle comprend également la création d'unités d'enquête communes et la récupération des avoirs acquis illégalement. En tant que bonne pratique, des méthodes de coopération informelles et formelles devraient être déployées en tandem au cours d'une enquête.

Plusieurs principes régissent la fourniture d'une assistance internationale dans les affaires de corruption. Les pays devraient interpréter avec souplesse les exigences nationales et conventionnelles en matière de coopération afin de fournir une assistance aussi large que possible. Les pays devraient également limiter les motifs de refus d'assistance, en gardant à l'esprit que bon nombre des motifs de refus existants sont fondés sur le droit de l'extradition, où les droits à la vie et à la liberté sont plus directement menacés. Les pays devraient s'efforcer de garantir la confidentialité des demandes et informer les autorités requérantes avant d'exécuter leurs demandes si la confidentialité ne peut être maintenue. En outre, la protection des témoins et de leurs familles peut nécessiter une coopération renforcée, y compris la relocalisation des personnes. Dans les affaires multijuridictionnelles, il est important de déterminer s'il serait plus efficace de poursuivre tous les participants dans une seule juridiction ou de diviser l'activité de poursuite.

Mécanismes informels de coopération

Le contact personnel entre les forces de l'ordre et les autres personnels de lutte contre la corruption constitue un moyen plus rapide, plus rentable et plus flexible d'obtenir des informations que l'assistance formelle.

L'assistance informelle est appropriée lorsque les informations demandées servent à des fins non probantes ou lorsqu'aucune mesure coercitive n'est requise. Une demande d'assistance informelle ne doit pas nécessairement être faite par des voies bureaucratiques ; un appel téléphonique direct, un courrier électronique, une vidéoconférence ou une réunion en personne avec un homologue étranger sont acceptables.

Les pays qui reçoivent des demandes d'assistance préfèrent souvent adopter une approche informelle avant de formuler des demandes formelles. Les discussions informelles aident à confirmer le type d'assistance nécessaire, à sélectionner la meilleure stratégie d'enquête en fonction des capacités et des limites des systèmes juridiques concernés, à expliquer les protocoles pour formuler une demande formelle de preuves ou mener une enquête conjointe, ainsi qu'à anticiper et à préparer d'éventuelles contestations au début d'un accord de coopération. Si des inquiétudes surgissent quant à l'intégrité institutionnelle d'un homologue étranger, l'État demandeur peut utiliser des hypothèses pour poursuivre la discussion sans trop en dire. De nombreux pays accepteront également les demandes urgentes d'assistance non coercitive ou de préparation à une assistance formelle adressées directement au personnel chargé de l'application des lois. Le contact informel garantit donc que l'assistance formelle est fournie en temps opportun et de manière complète.

Les informations fournies volontairement ou accessibles au public peuvent généralement être partagées via des canaux informels. Un État peut généralement faire ce qui suit sans avoir besoin d'une lettre de demande officielle :

- Contacter les témoins potentiels pour connaître leur volonté d'aider les autorités de l'État requérant et recueillir des déclarations de témoins volontaires
- Partager des documents publics ou d'autres documents accessibles au public, tels que des documents d'enregistrement foncier ou des données provenant de registres de propriété d'entreprise
- Partager les dossiers de police sur un suspect, y compris en ce qui concerne ses antécédents criminels
- Obtenir et partager les informations de base sur les abonnés auprès des fournisseurs de services de télécommunication lorsque cela ne nécessite pas une ordonnance du tribunal
- Informer l'État requérant des pistes potentielles et aider à formuler ou à réviser la stratégie d'enquête en conséquence

En outre, les relations avec les autorités régionales, provinciales ou autres autorités infranationales deviennent aussi importantes que celles avec les représentants du gouvernement central. Les voies habituelles de contact informel sont les suivantes :

- **Contact de police à police.** Dans la mesure du possible, les informations doivent d'abord être obtenues auprès des contacts au sein des organismes nationaux ou régionaux chargés de l'application de la loi (par exemple l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), y compris les attachés de police). Des agences telles qu'INTERPOL peuvent faciliter les premières actions de sensibilisation.
- **Contact d'agence à agence.** Les autorités centrales, les organismes d'enquête et de poursuite ainsi que les réseaux d'officiers de liaison constituent des sources d'information supplémentaires. L'ONUDC, l'Association internationale des procureurs et des organisations similaires peuvent fournir les coordonnées des autorités compétentes.
- **Répertoire en ligne des autorités nationales compétentes au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption.** Le répertoire permet un accès facile aux coordonnées des autorités nationales compétentes désignées dans le cadre de la Convention.⁶⁴
- **Bureaux consulaires.** Certains pays comptent sur leurs consulats pour les aider à obtenir des informations ou des preuves à l'étranger et à préparer des demandes formelles d'entraide judiciaire.
- **Cellules de renseignement financier** L'unité nationale de renseignement financier d'un pays peut disposer d'une ligne directe avec son homologue étranger ou peut utiliser le service Web offert par le Groupe Egmont des unités de renseignement financier, un réseau coopératif international d'unités de renseignement financier, pour établir un premier contact.

BOÎTE 53. RÉSEAU OPÉRATIONNEL MONDIAL DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'APPLICATION DE LA LOI ANTI-CORRUPTION



Le réseau opérationnel mondial des autorités chargées de l'application des lois anti-corruption (GlobE Network) offre une plateforme d'échange d'informations entre les praticiens de première ligne de la lutte contre la corruption dans tous les pays du monde. Ce centre virtuel unique fournit les connaissances, les ressources et les outils nécessaires pour suivre, enquêter et poursuivre les cas de corruption transfrontalière, y compris un arbre de décision et des canaux de communication sécurisés^a

^a<https://globenetwork.unodc.org/>.

⁶⁴ Disponible sur www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html.

Mécanismes formels de coopération : entraide judiciaire

L'entraide judiciaire est accordée dans le cadre de demandes d'entraide judiciaire formulées entre les autorités chargées de l'application des lois ou les autorités judiciaires désignées. De telles demandes permettent aux pays de mener des enquêtes à l'échelle internationale. L'entraide judiciaire est généralement nécessaire lorsque des éléments de preuve sont demandés dans un autre pays ou lorsqu'une action coercitive est requise pour prêter assistance. Les demandes formelles de coopération constituent généralement le seul moyen d'obtenir des preuves recevables provenant de l'étranger. L'utilisation d'une approche formelle garantit également un niveau de protection plus élevé pour les informations sensibles. Il incombe à la personne qui traite une demande de s'assurer que le droit interne prévoit une base pour fournir un type d'assistance donné.

L'entraide judiciaire s'applique aux éléments suivants :

- Localisation et recueil des déclarations des témoins non volontaires ou des témoins qui ne peuvent comparaître au procès dans l'État requérant, y compris par vidéoconférence
- Interrogatoire des suspects sous caution
- Produire et signifier des documents (par exemple, des ordonnances de comparution) ou accomplir un autre acte juridique (par exemple, intercepter des communications, exécuter des ordonnances de restriction ou de confiscation étrangères et percevoir ou recouvrer des amendes ou des indemnités)
- Coordination des livraisons contrôlées transfrontalières
- Prêt de pièces à conviction (par exemple, documents, dossiers ou objets utiles comme preuves)
- Obtention d'informations sur les comptes et de preuves documentaires auprès des banques et des institutions financières, et échange de données sur les transactions financières
- Effectuer des perquisitions et des saisies
- Transfert des produits du crime
- Obtention et partage d'enregistrements Internet et du contenu des courriers électroniques
- Fournir d'autres formes d'assistance non interdites par les lois de l'État requis

Un groupe de travail d'experts de l'ONUDC sur les bonnes pratiques en matière d'entraide judiciaire a formulé la liste de contrôle générale présentée dans la figure ci-dessous pour la préparation des demandes d'entraide judiciaire. La ressource connexe fournit un modèle de note de couverture, un formulaire d'authentification certifié pour les documents publics étrangers et des exigences spécifiques pour certains domaines d'assistance (perquisition et saisie, production de documents, recueil de déclarations de témoins et de preuves, transfert temporaire de prisonniers pour témoignage, saisie et gel avant jugement et confiscation après jugement).⁶⁵

⁶⁵ Rapport du Groupe de travail informel d'experts de l'ONUDC sur les meilleures pratiques en matière d'entraide judiciaire, disponible sur www.unodc.org/. Voir également www.unodc.org/mla/.

FIGURE 15 . LISTE DE CONTRÔLE GÉNÉRALE POUR LA DEMANDE D'ENTRAIDE JURIDIQUE

LISTE DE CONTRÔLE GÉNÉRALE POUR LA DEMANDE D'ENTRAIDE JURIDIQUE

La demande doit inclure les éléments suivants :

- ⑨ **Identification**
Identification du bureau ou de l'autorité qui présente ou transmet la demande et de l'autorité qui mène l'enquête, les poursuites ou la procédure dans l'État requérant, y compris les coordonnées du bureau ou de l'autorité qui présente ou transmet la demande et, sauf indication contraire, les coordonnées de l'enquêteur/procureur ou de l'officier de justice compétent (formulaire I)
- ⑨ **Contact préalable**
Détails de tout contact antérieur entre les agents des États requérant et requis concernant l'objet de la demande
- ⑨ **Utilisation d'autres canaux**
Lorsqu'une copie de la demande a été ou est envoyée par d'autres canaux, cela doit être clairement indiqué dans la demande.
- ⑨ **Accusé de réception de la demande**
Une page de couverture comportant l'accusé de réception à remplir et à renvoyer à l'État requérant (voir Formulaire I)
- ⑨ **Indication d'urgence ou de délai**
Une indication claire de toute urgence particulière ou du délai applicable dans lequel le respect de la demande est requis et la raison de l'urgence ou du délai
- ⑨ **Confidentialité**
Une indication claire de tout besoin de confidentialité et de la raison de celui-ci, ainsi que de l'obligation de consulter l'État requérant avant l'exécution si la confidentialité ne peut être maintenue
- ⑨ **Base juridique de la demande**
Une description de la base sur laquelle la demande est formulée, par exemple un traité bilatéral, une convention ou un système multilatéral ou, à défaut, sur la base de la réciprocité
- ⑨ **Résumé des faits pertinents**
Un résumé des faits pertinents de l'affaire, y compris, dans la mesure du possible, les détails d'identification complets des auteurs présumés
- ⑨ **Description de l'infraction et peine applicable**
Une description de l'infraction et de la peine applicable, accompagnée d'un extrait ou d'une copie des parties pertinentes de la loi de l'État requérant
- ⑨ **Description des preuves/assistance demandées**
Une description en termes spécifiques des preuves ou autres aides demandées
- ⑨ **Lien clair entre la procédure et les preuves/l'assistance recherchées**
Une explication claire et précise du lien entre l'enquête, les poursuites ou la procédure et l'assistance demandée (c'est-à-dire une description de la manière dont les preuves ou toute autre assistance demandée sont pertinentes pour l'affaire)
- ⑨ **Description des procédures**
Une description des procédures à suivre par les autorités de l'État requis pour exécuter la demande afin de garantir que la demande atteigne son objectif, y compris toute procédure spéciale permettant à toute preuve obtenue d'être admissible dans l'État requérant, et les raisons pour lesquelles les procédures sont nécessaires
- ⑨ **Présence de fonctionnaires de l'État requérant lors de l'exécution de la demande**
Une indication quant à savoir si l'État requérant souhaite que ses fonctionnaires ou d'autres personnes spécifiées soient présents ou participent à l'exécution de la demande et la raison pour laquelle cela est demandé
- ⑨ **Langue**
Toutes les demandes d'assistance doivent être rédigées ou accompagnées d'une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l'État requis.

Note: Lorsqu'il devient évident qu'une demande ou l'ensemble des demandes émanant d'un État particulier impliquent des coûts substantiels ou extraordinaires, l'État requérant et l'État requis devraient se consulter pour déterminer les modalités d'exécution de la demande et la manière dont les coûts seront supportés.

C.6 Équipes d'enquête conjointes

Le recours à des équipes d'enquête conjointes est souvent une bonne pratique à suivre pour les enquêtes sur la corruption transnationale. Lorsque la commission d'un crime a lieu dans plusieurs juridictions ou lorsque plusieurs pays partagent des intérêts d'enquête, ces équipes sont utiles pour rassembler et centraliser les renseignements financiers et pour participer à la surveillance transfrontalière ou à d'autres techniques d'enquête spéciales.

Les agents des équipes d'enquête conjointes sont autorisés à participer à des enquêtes sur des territoires étrangers, ce qui signifie qu'ils peuvent mener des entretiens, participer à des perquisitions, inspecter des documents privés et effectuer d'autres actions, selon les instructions reçues, lorsqu'ils se trouvent sur le sol étranger. L'implication d'enquêteurs étrangers dans des équipes d'enquête conjointes permet de réduire les coûts de traduction et d'interprétation ainsi que la nécessité de demandes d'entraide judiciaire. Les équipes d'enquête conjointes peuvent être régies par des accords spécifiques ou être conclues au cas par cas.

BOÎTE 54 . PLANIFICATION D'ENQUÊTES CONJOINTES



Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de la planification d'une enquête conjointe :

- Conditions préalables et lieu d'une enquête conjointe (par exemple, doit-elle être menée près de la frontière ou à proximité des principales cibles)
- Financement (par exemple, les coûts doivent-ils être imputés à l'agence qui affecte le personnel ou à un fonds national) et calendrier d'une enquête conjointe
- Désignation d'un enquêteur principal et d'un comité de coordination, et niveau de contrôle que devraient exercer les juges, les enquêteurs et les procureurs de chaque pays participant
- Stratégie convenue et résultats souhaités, contribution prévue de chaque organisme participant et relation entre chaque organisme participant et d'autres organismes du même pays
- Responsabilités potentielles associées aux agents d'une équipe d'enquête conjointe d'un organisme étranger
- Réglementations en vigueur dans chaque pays participant régissant la collecte, la gestion, le stockage et le partage d'informations et de preuves confidentielles, ainsi que le recours à des opérations secrètes
- Différences culturelles entre les juridictions

Certaines régions affectent des magistrats ou d'autres experts en matière de coopération judiciaire à des juridictions étrangères. Ces magistrats de liaison ont pour mission de favoriser la compréhension mutuelle des systèmes juridiques et des bases de données des pays coordonnateurs et de superviser la circulation de l'information entre les autorités judiciaires des pays requérants et requis.

D . Conclusion de l'enquête

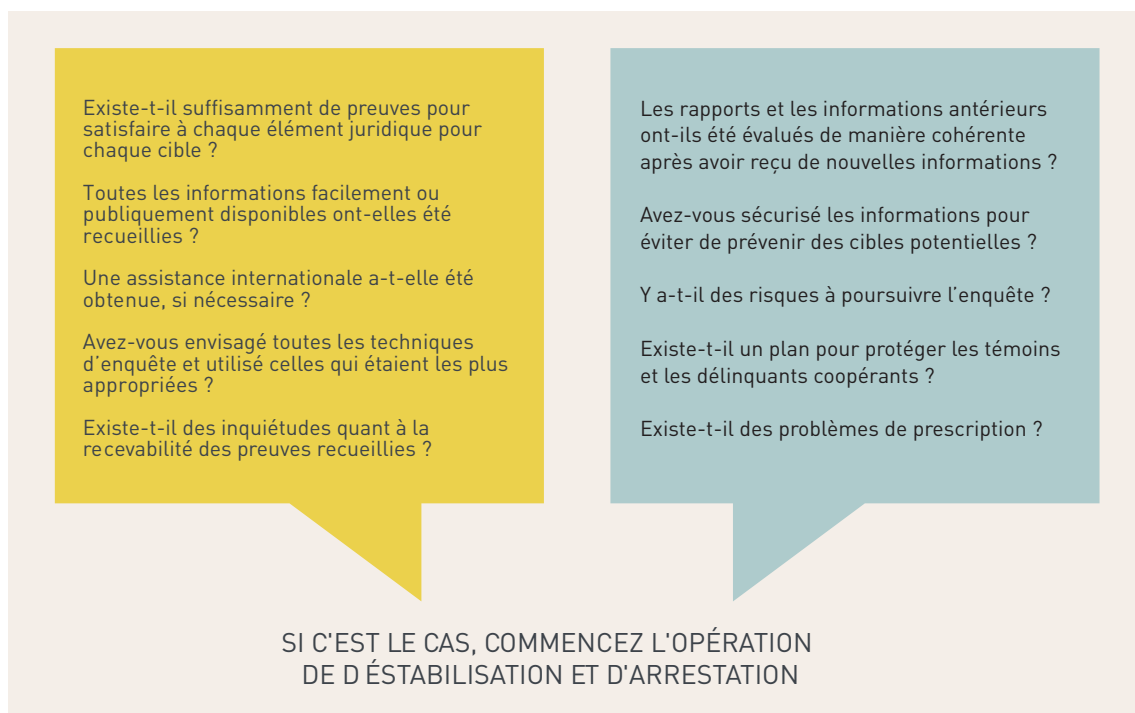
D.1 Facteurs à prendre en compte pour mettre fin à l'enquête

L'une des décisions les plus difficiles pour les enquêteurs est de déterminer le moment où mettre fin à une enquête. Dans les cas complexes, une enquête peut identifier de nombreux suspects potentiels dans le pays, ainsi que dans d'autres pays, mais la dure réalité est qu'il arrive parfois qu'il ne soit pas possible de poursuivre et de tenir responsable chaque individu susceptible d'être coupable d'une infraction, en raison de limitations de ressources, de problèmes de compétence ou de preuve, ou pour d'autres raisons. Dans le cadre d'une enquête complexe, il peut être nécessaire de fixer des seuils (en termes, par exemple, de montant des produits du crime ou de gravité des infractions) qui déterminent quels suspects seront finalement poursuivis.

Outre ces considérations, les enquêteurs doivent évaluer, à toutes les étapes, mais surtout à la fin d'une enquête, si et à quel moment ils ont rassemblé suffisamment de preuves pour conclure l'enquête et porter des accusations formelles. Bien qu'il n'existe pas de formule magique pour savoir quand une enquête a révélé suffisamment de preuves pour étayer des accusations, les enquêteurs doivent prendre en compte plusieurs facteurs lorsqu'ils prennent cette décision. Ils comprennent les éléments suivants :

- Existe-t-il suffisamment de preuves pour satisfaire chaque élément juridique ? Les enquêteurs doivent se coordonner avec les procureurs pour s'assurer qu'ils ont rassemblé suffisamment de preuves pour étayer chaque accusation. Ils devraient également se demander s'il existe une chance réaliste d'obtenir des preuves plus solides à court terme.
- Existe-t-il suffisamment de preuves contre chaque suspect ? Dans les cas impliquant plusieurs individus, les enquêteurs doivent s'assurer qu'il existe des preuves indépendantes établissant la responsabilité pénale de chaque individu pour les infractions concernées.
- Existe-t-il des inquiétudes quant à l'admissibilité de l'une des preuves recueillies qui pourraient conduire à sa suppression ou à son exclusion ? Même s'il existe un risque que des preuves soient supprimées ou exclues par le tribunal, les enquêteurs doivent s'assurer qu'il existe suffisamment de preuves pertinentes pour étayer une constatation de responsabilité pénale. De même, les enquêteurs doivent déterminer si les preuves peuvent être corrompues ou rendues inutiles s'il s'avère, par exemple, qu'elles ont été obtenues de manière inappropriée ou illégale.
- Y a-t-il des risques à poursuivre l'enquête ? Existe-t-il un risque que des informateurs ou des agents infiltrés soient démasqués ? Existe-t-il un risque de fuite pour l'une des personnes qui doivent être inculpées ? Existe-t-il un risque que des avoirs criminels soient transférés vers une juridiction d'où ils ne pourront pas être récupérés ? Existe-t-il un risque que des preuves cruciales soient perdues ou détruites ? Certains témoins potentiels ont-ils des problèmes de santé ou de sécurité ?
- Existe-t-il des problèmes de prescription ? Les délais de prescription peuvent déterminer le moment où une enquête doit être conclue.

FIGURE 16 . FACTEURS À CONSIDÉRER



D.2 Planification de l'opération de déstabilisation et d'arrestation

Chaque agence d'enquête aura probablement ses propres procédures pour mener à bien la désorganisation finale de l'organisation criminelle, qui est le processus par lequel les cibles sont arrêtées et des recherches simultanées sont exécutées. Les enquêteurs doivent élaborer un plan d'arrestation écrit énumérant les suspects à appréhender, les lieux à fouiller, les responsabilités de chaque membre de l'équipe et les plans d'urgence. Tout plan de ce type devrait prendre en compte, au minimum, les questions présentées dans la figure ci-dessous.

FIGURE 17. CONSIDÉRATIONS LORS DE LA PLANIFICATION DE L'OPÉRATION DE DÉSTABILISATION ET D'ARRESTATION



Les organismes chargés de l'application de la loi devraient travailler ensemble, y compris au-delà des frontières de leur juridiction, pour coordonner une opération efficace. Les enquêtes majeures sur la corruption peuvent impliquer des cibles transnationales dans plusieurs pays, et les forces de l'ordre doivent disposer d'un plan organisé pour procéder à des arrestations simultanément afin d'éviter les risques de fuite des cibles non appréhendées. Les enquêteurs devraient travailler en étroite collaboration avec les procureurs pour s'assurer que tous les mandats sont en place et qu'une coopération appropriée est fournie aux autres pays participant à l'opération.

En plus de prendre en compte les conditions standard, les enquêteurs qui planifient une descente dans une affaire de corruption doivent tenir compte des préoccupations spécifiques liées à l'arrestation d'une personnalité publique, notamment la présence des médias, les problèmes potentiels de privilège si des avocats sont impliqués et le traitement de tout document gouvernemental sensible.

D.3 Gel, saisie et confiscation des avoirs volés

BOÎTE 55 . PROTECTION DES AVOIRS



Les enquêteurs doivent examiner attentivement la manière dont les mécanismes de restriction, tels que les ordonnances de gel ou de saisie, peuvent être utilisés pour protéger les avoirs susceptibles de faire l'objet d'un jugement de confiscation.

Le gel et la confiscation des avoirs permettent aux forces de l'ordre d'empêcher les criminels de tirer profit de leurs crimes et d'empêcher le blanchiment des produits de leurs activités criminelles :

- Le gel des avoirs signifie que le gouvernement prend possession d'un bien afin d'empêcher le propriétaire de disposer de ses biens avant un jugement définitif dans une affaire. Le gel est une mesure temporaire et nécessite généralement une autorisation judiciaire.
- La confiscation est une mesure définitive par laquelle les produits du crime (y compris l'argent ou les biens) sont saisis de manière permanente par le gouvernement. Comme indiqué dans la section C.2 ci-dessus, le processus d'enquête visant à déterminer les avoirs d'un accusé et les revenus générés par une activité criminelle est complexe.

Le manuel du Forum de coopération économique Asie-Pacifique sur les meilleures pratiques en matière d'enquête et de poursuites contre la corruption, publié en 2015, formule plusieurs recommandations à l'intention des autorités chargées de l'application de la loi qui cherchent à obtenir une mesure restrictive.⁶⁶

BOÎTE 56 . LISTE DE CONTRÔLE POUR LE GEL, LA SAISIE ET LA CONFISCATION DES AVOIRS VOLÉS



- Veiller à ce que le moment d'application des mesures de restriction soit optimal
- Assurez-vous que les avoirs sont sécurisés avant de rechercher des mesures de restriction qui pourraient alerter la cible.
- Confirmer que tous les intérêts revendiqués par un tiers dans les avoirs sont légitimes
- Travailler avec les autorités locales pour sécuriser les avoirs dans une juridiction étrangère
- Considérez que des individus de haut rang peuvent utiliser leurs vastes ressources pour dissimuler leurs gains mal acquis

⁶⁶ APEC, *Best Practices in Investigating and Prosecuting Corruption*, p. 123. Refer to annex V for a compilation of the recommendations. In addition, fundamental guides to asset tracing, forfeiture and recovery have been developed by the joint UNODC and World Bank Group Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, including the second edition of the *Asset Recovery Handbook* (2021) and Kevin M. Stephenson and others, *Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action* (Washington D.C., World Bank, 2011).



ANNEXES

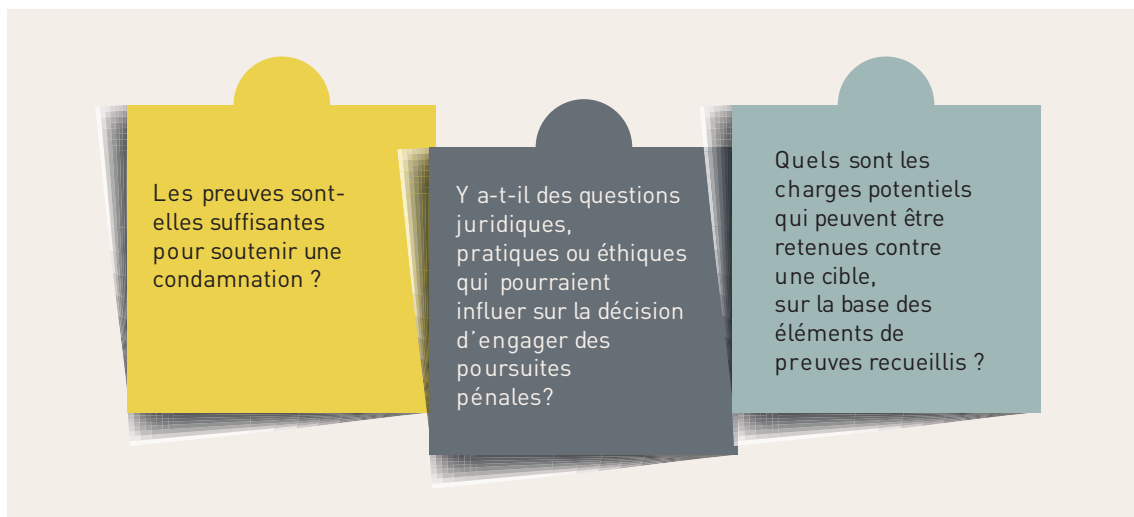
I . Prochaines étapes : poursuite des affaires de corruption

Étapes initiales d'une poursuite

A . Examen des dossiers soumis par les enquêteurs

Une fois qu'une enquête approfondie a été menée, un procureur doit examiner un dossier pour déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour inculper une cible. L'examen d'un procureur se concentrera probablement sur les trois questions présentées dans la figure ci-dessous.

FIGURE I . QUESTIONS DE RÉVISION DU PROCUREUR



Le rôle du procureur au cours de l'enquête varie selon la juridiction. Par exemple, au Chili, en Allemagne, au Japon, au Népal et en République de Corée, les procureurs sont largement impliqués dans l'enquête sur une affaire et peuvent ouvrir une enquête, alors qu'en Indonésie, les procureurs ne peuvent enquêter que sur les affaires de corruption qui ont déjà été ouvertes.¹ Au Brésil, au Salvador, en Inde, au Kenya, en Malaisie, au Pakistan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie, les procureurs ne sont pas des enquêteurs et c'est la police qui enquête en grande partie et qui transmet ensuite le rapport d'enquête

¹ Institut d'Asie et d'Extrême-Orient pour la prévention de la criminalité et le traitement des délinquants, « Groupe 3 : examen efficace des dossiers par les procureurs ou d'autres organismes compétents ». Disponible sur www.unafei.or.jp/english/index.html.

aux procureurs pour qu'ils l'examinent.² Le processus de sélection sera donc grandement affecté par le degré d'autorité dont disposent les procureurs pour porter des accusations de corruption.

Lors de l'examen des dossiers, les procureurs doivent prendre en compte divers facteurs liés à l'omniprésence du comportement, par exemple s'il s'agit d'une infraction ponctuelle, récurrente ou continue. Dans les affaires de corruption, les procureurs doivent déterminer si l'infraction présumée (par exemple, l'échange d'argent) relève du cadre juridique applicable, le montant de l'argent et la nature des autres actifs impliqués, ainsi que le degré d'autorité dont dispose le fonctionnaire. L'Institut pour la prévention de la criminalité et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient recommande aux procureurs de se poser les questions suivantes lorsqu'ils examinent les dossiers pour vérifier qu'ils contiennent suffisamment de preuves :

(a) Les preuves peuvent-elles être utilisées devant un tribunal ? En d'autres termes, est-il probable que la preuve soit exclue par le tribunal ? Certaines règles juridiques peuvent empêcher l'admissibilité de preuves qui semblent par ailleurs pertinentes à présenter au procès. Par exemple, est-il probable que la preuve soit exclue en raison de la manière dont elle a été recueillie ou en raison d'une règle interdisant l'utilisation du ouï-dire comme preuve ? Si tel est le cas, existe-t-il suffisamment d'autres preuves pour une perspective réaliste de condamnation ?

(b) Les preuves sont-elles fiables ? Existe-t-il des éléments de preuve qui pourraient étayer ou infirmer la fiabilité d'une confession ? La fiabilité est-elle affectée par des facteurs tels que l'âge, l'intelligence ou le niveau de compréhension de l'accusé ?

(c) Quelle explication l'accusé a-t-il donnée ? Est-il probable qu'un tribunal le trouve crédible compte tenu de l'ensemble des preuves ? Est-ce que cela soutient une explication innocente ?

(d) Si l'identité de l'accusé est susceptible d'être mise en doute, les preuves à ce sujet sont-elles suffisamment solides ?

(e) Existe-t-il des inquiétudes quant à l'exactitude ou à la crédibilité d'un témoin ? Ces inquiétudes sont-elles fondées sur des preuves ou simplement sur des spéculations ? Y a-t-il d'autres preuves que la police devrait être invitée à rechercher et qui pourraient étayer ou infirmer le récit du témoin ?³

B. Décisions concernant les accusations

Une fois que les procureurs ont évalué les preuves pertinentes, la question suivante à considérer est la nature des accusations qui devraient être portées sur la base de ces preuves.

Dans certains pays de tradition de droit civil, comme la Croatie et la République tchèque, les procureurs sont tenus de poursuivre chaque affaire pour laquelle il existe suffisamment de preuves pour soutenir des poursuites, tandis que dans d'autres pays comme la Belgique, un procureur a le pouvoir discrétionnaire d'abandonner une affaire s'il n'y a pas d'intérêt public à ce qu'une poursuite particulière se poursuive.⁴ Dans un troisième groupe de pays de droit civil, dont l'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas, les autorités de poursuite ont non seulement le pouvoir discrétionnaire d'engager ou non des poursuites, mais ont également la possibilité d'abandonner certaines catégories d'affaires sous certaines conditions et sans condamnation, à condition que le délinquant présumé y consente.

Dans les juridictions de common law, les procureurs ont le pouvoir discrétionnaire de faire avancer une affaire ou de refuser d'engager des poursuites. Cela implique que les procureurs procèdent à un examen attentif des éléments de chaque accusation, ainsi qu'à la détermination de la pertinence d'une accusation donnée compte tenu des circonstances de l'accusé et de l'affaire.

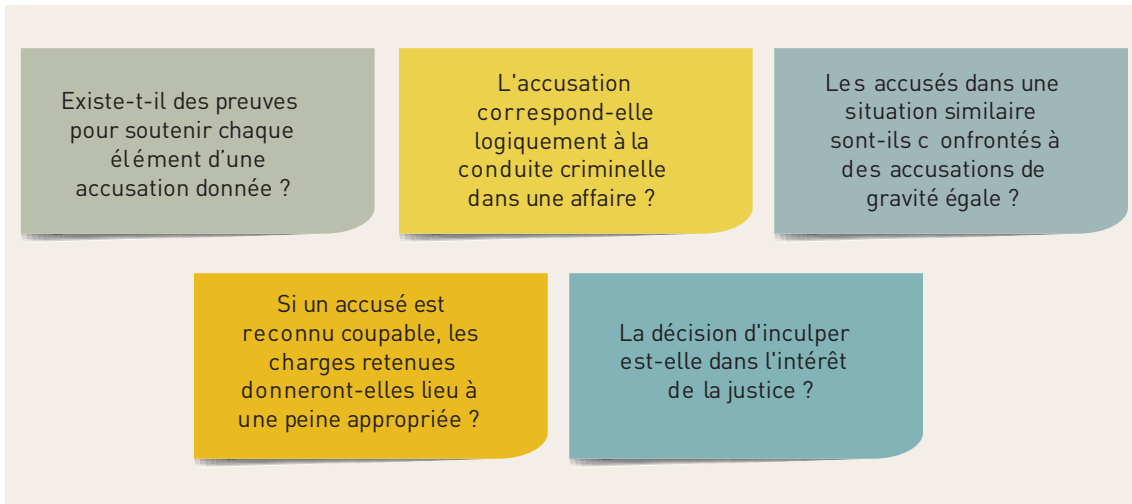
² Ibid.

³ Ibid.

⁴ UNODC, , Manuel des Nations Unies sur les mesures pratiques de lutte contre la corruption à l'intention des procureurs et des enquêteurs (Vienne, 2004), p. 16

Lorsqu'ils prennent des décisions concernant les accusations, les procureurs doivent tenir compte des cinq questions présentées dans la figure ci-dessous.

FIGURE II .QUESTION S À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAR LES PROCUREURS



Lorsqu'ils décident d'engager ou non des poursuites, les procureurs doivent garder à l'esprit le pouvoir qu'ils détiennent et l'exercer de manière responsable. Un procureur ne doit pas porter d'accusations s'il existe un doute sérieux quant à la culpabilité d'un accusé, quel que soit l'état des preuves.⁵ Les procureurs ne doivent pas non plus porter ou maintenir des accusations plus nombreuses ou plus graves que celles qui peuvent raisonnablement être étayées par des preuves au procès et qui sont nécessaires pour refléter équitablement la gravité de l'infraction ou pour dissuader toute conduite similaire.⁶

BOÎTE 1 . PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT PUBLIC



En vertu du Code des poursuites de Hong Kong, Chine, un procureur décide d'engager ou non des poursuites en prenant en compte deux facteurs, à savoir si les preuves admissibles disponibles sont suffisantes pour justifier l'engagement ou la poursuite des poursuites et s'il est dans l'intérêt public que les poursuites soient engagées. Il n'existe pas de liste définitive de facteurs d'intérêt public, mais le principe général est que plus l'infraction est grave, plus il est probable qu'il soit dans l'intérêt public de poursuivre.

En vertu du Code des procureurs de la Couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les procureurs doivent évaluer à la fois les preuves disponibles et l'intérêt public à poursuivre. Les procureurs déterminent d'abord s'il existe suffisamment de preuves pour offrir une chance réaliste de condamner chaque suspect pour chaque chef d'accusation. Une affaire qui ne dépasse pas ce seuil ne peut pas se poursuivre. Les procureurs doivent ensuite déterminer si les poursuites sont dans l'intérêt public en évaluant plusieurs facteurs, notamment la gravité de l'infraction, la culpabilité du ou des suspects, le préjudice subi par les victimes, l'âge et la maturité du suspect, l'impact sur la communauté, si les poursuites constituent une réponse proportionnée et si les sources d'information doivent être protégées.

^a <https://globenetwork.unodc.org/>.

⁵ American Bar Association, Section de justice pénale, Fonction de poursuite, « Normes de justice pénale pour la fonction de poursuite », 4^e éd. (2017). Disponible sur www.americanbar.org/.

⁶ Ibid.

C. Stratégies d'inculpation dans les cas complexes

Porter des accusations dans les affaires de corruption n'est pas toujours simple. Les procureurs doivent déterminer quels statuts utiliser, combien d'accusés seront inculpés, si chaque accusé sera confronté aux mêmes accusations et tenter d'anticiper les défenses possibles des accusés.

Dans les affaires impliquant plusieurs accusés, les procureurs doivent réfléchir à la manière dont les preuves seront présentées contre chaque accusé pour chaque accusation. Il est important de s'assurer qu'il existe suffisamment de preuves pour chaque accusé sans compter sur l'« effet d'entraînement » des preuves à charge d'un accusé à un autre. De nombreux procureurs se sont retrouvés à poursuivre non pas le principal suspect d'une organisation criminelle contre laquelle ils disposaient de nombreuses preuves, mais plutôt le collaborateur de bas niveau dont ils pensaient qu'il plaiderait coupable.

BOÎTE 2. MÉMORANDUM D'ACCUSATION



Tous les procureurs qui portent une affaire complexe devraient commencer par rédiger un mémorandum d'accusation, qui est un document décrivant la théorie de l'affaire, contenant des détails sur les preuves pertinentes, identifiant les lois pertinentes et signalant les défenses possibles. Un mémorandum d'accusation peut être particulièrement utile si, dans quelques mois ou même quelques années, les nouveaux procureurs ont besoin de comprendre la stratégie d'inculpation et la portée de l'enquête.

Les procureurs devraient également résister à la tentation de surcharger une affaire, ce qui peut se produire lorsque plusieurs crimes sont « empilés » de manière déraisonnable contre le même accusé. Cela peut être fait comme mesure de sécurité pour assurer une condamnation pour au moins certaines des infractions reprochées ou pour inciter un accusé à plaider coupable. Quelle que soit la stratégie, les procureurs ne devraient pas utiliser des accusations excessives ou disproportionnées pour obtenir un effet de levier dans l'affaire contre l'accusé. Les procureurs devraient porter des accusations qui englobent de manière appropriée l'activité criminelle et prévoir une peine raisonnable, si elle est prouvée.

Avant de prendre une décision d'inculpation, les procureurs peuvent souhaiter consulter les victimes dans l'affaire, en fonction du cadre juridique pertinent et des procédures requises. Les procureurs devraient envisager de discuter des accusations potentielles et de leur impact avec la victime et lui donner l'occasion de partager ses préoccupations concernant tout élément de l'affaire. Dans les juridictions où le procureur a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il convient ou non de porter des accusations et de définir la nature de ces accusations, c'est à lui que revient la décision finale quant à la manière dont l'affaire sera menée.

II . Convention des Nations Unies contre la corruption

La Convention des Nations Unies contre la Corruption est un traité international de lutte contre la corruption, adopté par l'Assemblée générale en octobre 2003. Il s'agit d'un instrument juridiquement contraignant qui fournit un cadre global pour l'élaboration et le renforcement des cadres juridiques, réglementaires, politiques et institutionnels visant à prévenir et à combattre la corruption.¹ La Convention compte actuellement 190 parties. Les pays ayant ratifié la Convention contre la corruption sont tenus de coopérer en matière pénale et de s'entraider dans les affaires civiles et administratives liées à la corruption. La Convention couvre cinq domaines principaux, illustrés dans la figure ci-dessous.

A . Infractions de corruption (art. 15–25)

Bien que la Convention ne définisse pas explicitement la « corruption », elle énumère et définit une série d'infractions qui devraient être criminalisées dans chaque juridiction. Les infractions comprennent :

- Corruption, tant d'agents publics nationaux² qu'étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales³
- Détournement, appropriation illicite ou autre détournement de biens par un agent public⁴
- Trafic d'influence⁵
- Abus de fonctions⁶

¹ Voir www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/.

² L'article 15 décrit l'un des cas de corruption les plus courants et les plus largement compris, à savoir la corruption d'agents publics nationaux. La Convention englobe les deux aspects d'un système de corruption, à savoir (a) l'offre ou la promesse d'un avantage indu à un agent public en échange de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte dans l'exercice de ses fonctions et (b) la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage indu par un agent public en échange de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Chacune de ces circonstances peut être satisfaite directement ou indirectement.

³ L'article 16 applique le principe énoncé à l'article 15 aux agents publics étrangers et aux agents des organisations internationales publiques, englobant à nouveau à la fois l'offre ou la promesse d'un avantage indu, ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage indu en échange d'un acte ou d'une abstention d'un acte d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions officielles. Encore une fois, l'une ou l'autre circonstance peut être satisfaite directement ou indirectement. L'article 16 traite toutefois différemment les deux aspects de la corruption transnationale, en exigeant la criminalisation de ceux qui offrent ou donnent des pots-de-vin à des agents publics étrangers (art. 16, paragraphe 1) et n'exigeant que l'examen de la criminalisation de la sollicitation ou de l'acceptation d'un pot-de-vin (art. 16, paragraphe 2). De cette manière, l'article 16 reflète l'approche de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act) et l'infraction de corruption transnationale établie par l'art. 1, paragraphe 1 de la Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et par d'autres conventions.

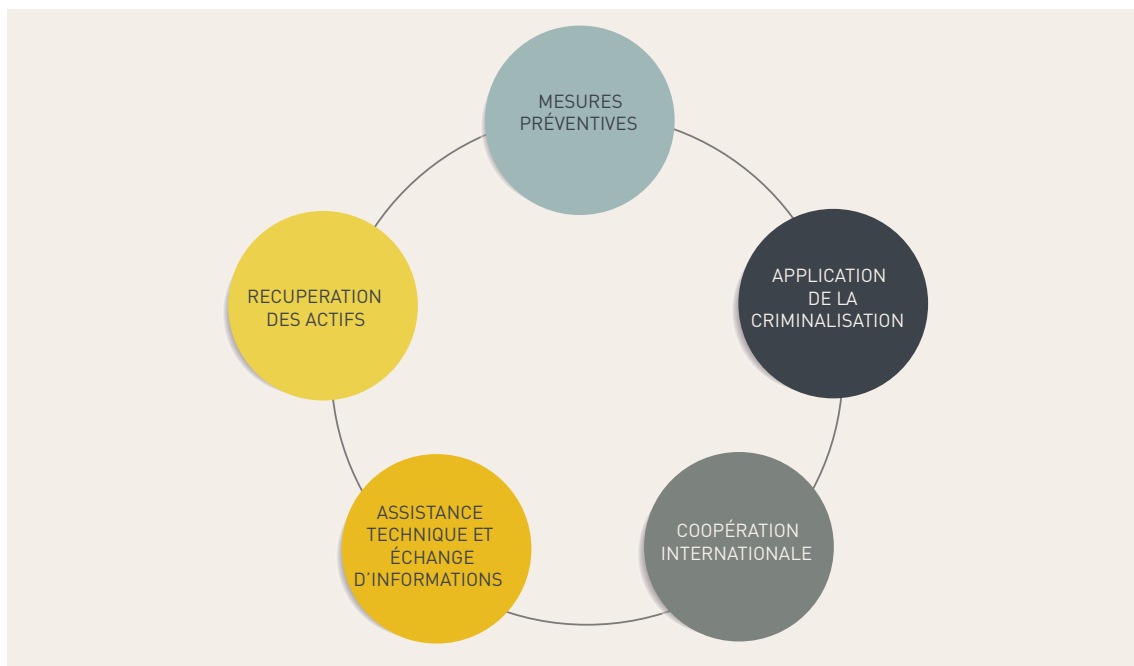
⁴ L'article 17 concerne les agents publics qui recherchent un avantage indu sous la forme de biens, de fonds ou de valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui leur est confiée en raison de leur fonction.

⁵ L'article 18 donne une définition de l'infraction non obligatoire de trafic d'influence. Plus ambiguë dans sa portée que d'autres exemples de corruption, la Convention décrit les deux facettes du trafic d'influence : a) la promesse, l'offre ou l'octroi, directement ou indirectement, d'un avantage indu à une personne afin que celle-ci abuse de son influence réelle ou supposée pour obtenir un avantage indu d'une administration ou d'une autorité publique, et b) la sollicitation ou l'acceptation, directement ou indirectement, par une personne d'un avantage indu afin que l'agent public abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir un avantage indu d'une administration ou d'une autorité publique. Cette disposition s'applique non seulement aux relations directes avec les agents publics, mais également aux transactions avec toute autre personne.

⁶ L'article 19 définit l'infraction d'abus de fonctions comme l'accomplissement ou l'omission d'un acte, en violation des lois, par un agent public dans l'exercice de ses fonctions, en vue d'obtenir un avantage indu.

- Enrichissement illicite⁷
- La corruption dans le secteur privé⁸
- Détournement de biens dans le secteur privé⁹
- Blanchiment d'argent¹⁰
- Dissimulation¹¹
- Obstruction à la justice¹²

**PRINCIPAUX DOMAINES COUVERTS PAR
LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION**



⁷ L'article 20 définit l'infraction d'enrichissement illicite comme une augmentation significative du patrimoine d'un agent public qui ne peut être raisonnablement expliquée par rapport à ses revenus légaux. Cette disposition est en conflit avec les dispositions constitutionnelles de certains pays en matière de transfert de la charge de la preuve et, en tant que telle, elle n'est pas obligatoire, sous réserve des principes constitutionnels et fondamentaux du droit du pays hôte.

⁸ L'article 21 s'inspire de l'infraction de corruption officielle et décrit de la même manière les deux aspects d'un système de corruption. La Convention exige (a) la promesse, l'offre ou l'octroi d'un avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé en échange d'un acte de cette personne en violation de ses devoirs, et (b) la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé en échange d'un acte de cette personne en violation de ses devoirs. Chacune de ces circonstances peut être satisfaite directement ou indirectement, et l'acte peut également faire référence à un individu s'abstenant d'agir dans l'exercice de ses fonctions.

⁹ L'article 22 correspond à la disposition relative au secteur public visée à l'article 17, à l'exception du fait qu'elle n'est pas obligatoire. Elle s'applique à toute personne qui dirige ou travaille, à quelque titre que ce soit, dans une entité du secteur privé et qui détourne des biens, des fonds ou des titres privés, ou toute autre chose de valeur qui lui est confiée en vertu de sa fonction.

¹⁰ L'article 23 porte sur les produits d'activités criminelles et définit l'infraction de blanchiment des produits du crime comme étant soit (a) la conversion ou le transfert de biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de son acte, et (b) la dissimulation ou le déguisement de la véritable nature, de la source, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents. L'acquisition, la possession ou l'utilisation d'un bien en sachant, au moment de la réception, qu'il s'agit du produit d'un crime, ainsi que le fait de faciliter la commission de l'une de ces infractions, constituent également une infraction en soi. La corruption tant nationale qu'étrangère peut servir d'infraction principale pour ce type de blanchiment d'argent, à condition que les infractions de corruption étrangère constituent également des infractions en vertu des lois de l'État qui poursuit le comportement.

¹¹ L'article 24 traite des situations dans lesquelles un individu dissimule ou continue de détenir des biens tout en sachant que ces biens sont le résultat d'une infraction établie conformément à la Convention.

¹² L'article 25 inclut à la fois (a) l'usage de la force physique, des menaces ou de l'intimidation ou la promesse, l'offre ou l'octroi d'un avantage indu pour inciter à un faux témoignage ou pour interférer dans le témoignage ou la production de preuves, et (b) l'usage de la force physique, des menaces ou de l'intimidation pour interférer avec l'exercice des fonctions officielles d'un juge ou d'un agent des forces de l'ordre.

B . Responsabilité et juridiction (art. 26–29 et 42)

Outre la définition des actes criminels constituant des infractions de corruption, la Convention fournit des indications utiles sur les normes de responsabilité, de connaissance et d'intention, les délais de prescription, les immunités et la juridiction. Les points clés sont les suivants :

- Les États doivent établir une forme de responsabilité des entreprises en cas de corruption, qu'elle soit pénale, civile ou administrative ¹³
- Ceux qui aident ou encouragent une infraction sont pénalement responsables ¹⁴
- La connaissance, l'intention ou le but en tant qu'élément d'une infraction peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives (y compris les situations d'« aveuglement volontaire », où une personne tente d'éviter une exposition criminelle en prétendant ne pas être au courant de faits évidents qui, autrement, l'impliqueraient) ¹⁵
- Les États ont compétence pour poursuivre et punir les crimes de corruption commis contre leurs propres ressortissants ou contre l'État lui-même ¹⁶

C . Rôles de l'enquêteur et du procureur (art. 30 et 36–39)

La Convention comprend des articles traitant spécifiquement du rôle des responsables de l'application des lois et des procureurs dans les enquêtes sur la corruption. La Convention vise également à assurer l'égalité de traitement entre les délinquants, compte tenu de leur infraction et du préjudice qu'ils ont causé. Les points clés sont les suivants :

- Les États devraient trouver un équilibre entre la nécessité pour les agents publics d'exercer leurs fonctions et la nécessité de les tenir responsables de tout acte répréhensible. Cela peut inclure une responsabilité pénale ou la révocation du mandat.¹⁷
- La coopération avec les autorités chargées de l'application de la loi est encouragée et peut impliquer d'inciter au témoignage avec la promesse d'une peine réduite ou d'une immunité totale contre les poursuites.¹⁸
- Les autorités nationales devraient coopérer entre elles et avec le secteur privé.¹⁹

D . Gel, saisie, confiscation et protection des témoins (art. 31 et 32)

La Convention reconnaît également l'importance de protéger les biens contre toute ingérence et de protéger les témoins :

- Les États peuvent confisquer les produits du crime, ainsi que les biens, le matériel ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d'infractions. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier, localiser, geler et saisir les produits des infractions de corruption, ainsi que les biens, équipements et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans les infractions de corruption ;²⁰
- Les témoins et les experts, ainsi que leurs proches et leurs autres proches, devraient bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuelles représailles ou intimidations. Cela peut inclure des procédures de protection physique, telles que la réinstallation et des limites à la divulgation d'informations sur leur identité et leur localisation, ainsi que la mise en place de règles de preuve pour permettre aux témoins et aux experts de témoigner en toute sécurité.²¹

¹³ Convention des Nations Unies contre la corruption, art. 26.

¹⁴ Ibid., art. 27.

¹⁵ Ibid., art. 28.

¹⁶ Ibid., art. 42.

¹⁷ Ibid., art. 30.

¹⁸ Ibid., art. 37.

¹⁹ Ibid., arts. 38 and 39.

²⁰ Ibid., art. 31.

²¹ Ibid., art. 32.

III . Modèle de matrice de preuves ¹

La matrice de preuves est un produit clé du travail d'enquête qui garantit qu'une enquête reste ciblée et que les étapes d'enquête entreprises visent à recueillir des preuves pertinentes au(x) crime(s) présumé(s).

Aux premières étapes d'une enquête, la matrice de preuve fournit à l'enquêteur un aperçu des preuves obtenues et de la manière dont elles correspondent aux éléments d'une infraction criminelle. Dans les affaires complexes de corruption et de criminalité financière, en particulier celles impliquant des crimes potentiels commis dans des juridictions étrangères, il est courant qu'une enquête connaisse des lacunes en matière de preuves dans une affaire parce que l'exercice de collecte de preuves est en cours. La matrice de preuves peut aider à identifier ces lacunes et à orienter les travaux ultérieurs à entreprendre.

TAB LEAU I .MATRICE DE PREUVES : PHASE D'ENQUÊTE

ALLÉGATION	[Qui fait l'objet de l'enquête et une brève description de l'allégation faisant l'objet de l'enquête]				
INFRACTION	Par exemple, la corruption d'un agent public (titre abrégé)				
SECTION	[Article de la législation, sanction]				
ÉLÉMENTS	PREUVES NÉCESSAIRES	PREUVES OBTENUES	METHODE D'OBTENTION DE PREUVES	RESPONSABLE	DATE LIMITE
Un fonctionnaire (clarifier la définition de « fonctionnaire » dans la loi appliquée)	Par exemple, un journal officiel indiquant la nomination de l'officiel		Par exemple, obtenir une copie certifiée conforme de la gazette	Nom de la personne chargée de l'enquête	
Accepte ou obtient par corruption (clarifier la définition et l'interprétation juridique de « par corruption », « accepte » et « obtient »					

¹ Les informations contenues dans cette section, y compris les exemples, sont basées sur les documents de l'Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) de l'ONUDC et de la Banque mondiale, disponibles à l'adresse <https://star.worldbank.org/focus-area/financial-investigations>.

TABLEAU I . MATRICE DE PREUVES : PHASE D'ENQUÊTE (SUITE)

ÉLÉMENTS	PREUVES NÉCESSAIRES	PREUVES OBTENUES	METHODE D'OBTENTION DE PREUVES	RESPONSABLE	DATE LIMITE
Tout pot-de-vin versé à lui-même ou à toute autre personne (clarifier la définition de « pot-de-vin » et de « toute autre personne »)					
En ce qui concerne tout acte accompli ou omis (préciser la définition de « tout acte accompli » et « omis »)					
En sa qualité officielle (clarifier la définition de « fonctionnaire » et de « qualité »)					

Au fur et à mesure que l'affaire se développe, la même matrice peut ensuite être utilisée pour résumer les preuves pertinentes pour chaque élément à prouver et pour fournir une référence croisée aux pièces à l'appui ou fournissant ces preuves.

TABLEAU II . MATRICE DE PREUVES : PHASE DE POURSUITE

ALLÉGATION	(Qui fait l'objet de l'enquête et une brève description de l'allégation faisant l'objet de l'enquête)		
INFRACTION	Par exemple, la corruption d'un agent public (titre abrégé)		
SECTION	(Article de la législation, sanction)		
ÉLÉMENT	PREUVE	Numéro de pièce référencé avec le registre des pièces.	REMARQUES
Par exemple, un fonctionnaire (clarifier la définition d'un « fonctionnaire » dans la loi appliquée)	Une description des preuves obtenues, faisant référence à des déclarations spécifiques faites par des témoins ou des passages spécifiques de preuves documentaires	Numéro de pièce référencé avec le registre des pièces.	Tout ce qui peut être pertinent par rapport à la preuve. Par exemple, pour un document, il pourrait être utile d'indiquer qui devra produire la pièce.

La matrice est également utile comme moyen d'information des enquêteurs nouvellement affectés, ainsi que pour gérer l'avancement de l'enquête, identifier les éventuelles lacunes dans les preuves recueillies et faciliter les décisions stratégiques sur la viabilité de la poursuite d'une enquête. Au fur et à mesure que l'affaire se développe, la même matrice est ensuite utilisée pour résumer les preuves pertinentes pour chaque élément prouvé et pour fournir une référence croisée aux pièces à l'appui ou fournissant ces preuves.

IV . Conseils pour des opérations de surveillance physique réussies

- La surveillance est plus efficace lorsqu'un enquêteur peut anticiper les mouvements d'une cible. Préparez-vous en obtenant les adresses du domicile, du lieu de travail, des entreprises (le cas échéant) et des écoles des enfants (le cas échéant) de la cible, ainsi que les adresses de ses proches et associés. Visitez ces zones pour identifier d'éventuels postes d'observation, en apprendre davantage sur les obstacles inattendus (tels que les projets de construction) et évaluer les différences dans la circulation piétonnière et véhiculaire pendant la journée et la nuit. Anticipez les éventuelles tactiques d'évitement des sujets surveillés, ainsi que leur probabilité d'être stationnaires ou en mouvement.
- Recherchez dans les registres publics une description du ou des véhicules qu'une cible utilise pour le transport (le cas échéant) et une photographie récente de la cible, qui peut être extraite des dossiers du personnel, d'un permis de conduire, des médias ou des médias sociaux.
- Constituer une équipe de surveillance d'au moins deux personnes et désigner un chef chargé de l'exécution de l'opération ; le chef peut ou non participer à la surveillance proprement dite. Préparez des histoires de couverture pour les surveillants qui sont adaptées à l'environnement concerné et déterminez un plan d'interaction (y compris la révélation éventuelle des véritables identités et objectifs) avec le personnel local chargé de l'application de la loi en cas d'interrogatoire.
- Assurez-vous que l'équipe de surveillance est équipée d'une combinaison des instruments de base suivants : jumelles, télescopes ou autres outils optiques, autoradios ou radios portatives, appareils photo et téléobjectifs, matériel de prise de notes, boussole et lampe de poche.
- Sélectionnez des postes d'observation, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui offrent une vue adéquate de la propriété ou de l'activité surveillée tout en garantissant que les agents de surveillance peuvent entrer, sortir et rester dans la zone sans être détectés par la cible. Selon les circonstances, les agents de surveillance peuvent souhaiter informer les propriétaires de toute propriété devant servir de poste de l'opération, mais ne doivent généralement pas identifier la ou les personnes faisant l'objet de la surveillance.
- Veiller à ce que l'équipe de surveillance puisse se fondre dans l'environnement concerné grâce à des vêtements appropriés, qui peuvent prendre la forme d'un déguisement, et à un comportement général. Assurer le confort physique des agents de surveillance en leur fournissant des vêtements appropriés, de la nourriture et des boissons, un siège et une bouteille d'urine (si nécessaire) et d'autres fournitures.
- Envisagez d'obtenir des images de télévision en circuit fermé auprès des propriétaires des locaux pour corroborer les preuves d'observation. Ceci est particulièrement important lorsque la ligne de vue des agents de surveillance peut être obstruée.
- Conservez un enregistrement écrit détaillé de toutes les observations. Des notes concernant les conditions météorologiques, la distance entre le poste d'observation et le site surveillé et d'autres facteurs opérationnels peuvent être utiles aux procureurs pour évaluer les preuves recueillies.

V. Recommandations concernant les mesures de restriction¹

Il est important pour les enquêteurs de considérer en premier lieu le moment de toute mesure de restriction. Si une ordonnance est imposée trop tôt dans l'enquête, une cible peut être alertée de l'enquête et les enquêteurs peuvent perdre la capacité de recueillir des preuves pertinentes. En revanche, si les mesures de restriction sont imposées trop tard, une cible peut cacher ou se débarrasser de ses biens, laissant très peu de place à la confiscation.² Idéalement, les biens devraient être sécurisés avant que des techniques d'enquête manifestes ne soient employées. Certaines juridictions ont mis en place des mécanismes pour garantir la protection des actifs. Par exemple, en Thaïlande, le Comité des transactions, une autorité administrative, peut ordonner une saisie provisoire pour une durée maximale de 90 jours s'il existe des raisons de croire qu'un bien lié à la commission d'une infraction peut être transféré, distribué, déplacé, dissimulé ou caché.³

Les procureurs doivent veiller à ce que les tiers ayant des intérêts légitimes dans les fonds soient protégés lorsque ces derniers sont bloqués. Toutefois, compte tenu du niveau moins élevé des mesures provisoires, les procureurs devraient exhorter le tribunal à s'abstenir de prendre une décision définitive et contraignante sur le fond jusqu'à la fin du procès, au cours duquel les faits seront davantage développés.

Dans les cas où les fonds se trouvent dans une autre juridiction, les procureurs doivent tenir compte des ordonnances de restriction administratives et d'urgence disponibles.⁴ Dans certaines juridictions, comme l'Australie, la Chine, Singapour et Hong Kong, Chine, des ordonnances de restriction peuvent être émises lorsque des procédures de confiscation ont commencé, soit dans l'économie requérante, soit dans l'économie requise, et qu'une ordonnance de confiscation a été rendue ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle le sera. Au Vietnam, une personne doit avoir été accusée d'une infraction pouvant entraîner la confiscation de ses biens. En fin de compte, une demande d'entraide judiciaire sera toutefois nécessaire pour maintenir les ordonnances de gel et de saisie. Lorsqu'une demande d'entraide judiciaire est formulée, la juridiction requérante doit fournir les preuves nécessaires pour justifier sa demande.

Les procureurs doivent garder à l'esprit que les individus corrompus de haut rang peuvent poser des problèmes particuliers en mobilisant des ressources importantes pour camoufler des prélèvements, des commissions et des pots-de-vin, et en transférant les actifs acquis vers des paradis financiers.⁵ Pour enquêter sur des affaires de corruption impliquant des individus de haut rang

¹ Les informations contenues dans la présente annexe sont basées sur le manuel du forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) : APEC, *Meilleures pratiques en matière d'enquête et de poursuites en matière de corruption à l'aide de techniques de suivi des flux financiers et de renseignements financiers* (septembre 2015).

² Ibid.

³ Loi thaïlandaise contre le blanchiment d'argent, 1999, sect. 48.

⁴ APEC, *Meilleures pratiques en matière d'enquête et de poursuites contre la corruption*, pp. 126 et 127.

⁵ Banque asiatique de développement et OCDE, *Poursuites efficaces contre la corruption : Rapport du séminaire de formation des maîtres* (Manille, 2003).

avec plus de succès, l'Organisation de coopération et de développement économiques propose les conseils pratiques suivants :

(a) Comme certains individus corrompus ont souvent plus peur de perdre leur argent mal acquis que de purger une peine de prison, « suivez l'argent » et saisissez-le. Dans certaines juridictions, comme en Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les autorités sont légalement autorisées à saisir ces biens sans être obligées de prouver pleinement qu'ils ont été acquis par le biais d'un crime si le défendeur n'est pas en mesure d'expliquer l'origine de ces biens;⁶

(b) Les procureurs devraient appliquer les lois sur la transparence à leur avantage. Par exemple, dans certains pays scandinaves, les revenus des agents publics sont accessibles au public, ce qui permet aux procureurs de déterminer plus facilement s'il existe des raisons de croire que le suspect possède d'autres biens obtenus illégalement. En Norvège, les personnes reconnues coupables de certains crimes à motivation financière, tels que le trafic de drogue ou la corruption, doivent être en mesure de démontrer l'origine de leurs biens, faute de quoi les procureurs peuvent demander au tribunal de saisir leurs biens et de les déclarer propriété publique.⁷

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime